



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. WIRALOGAM, Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan Akta Perseroan Terbatas "PT. Aneka Logam Utama" Nomor : 154 tertanggal 26 Februari 1987 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Agustus 1990 di bawah nomor : 929/1990 yang berkedudukan hukum di Kota Surabaya dan beralamat kantor di Jalan Kalimas Timur Nomor 204 – 208, Kelurahan Nyamplungan, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Berita Acara Nomor 21 tertanggal 26 Agustus 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Avianti Merpatiningsih, S.H. di Kota Surabaya dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-39158 tanggal 18 September 2013. Dalam hal ini diwakili oleh Tony Sutanto Alim, selaku Direktur Utama PT. Wiralogam, dan memberikan Kuasa kepada Saroha Orlando Oktavianus Siahaan, S.H., dkk, Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JUSTICIA yang beralamat di Santorini Townsquare – Suite Olympus, Jalan Ronggolawe 2A, Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Email sarohasiahaan5@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2026, sebagai **PENGGUGAT KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**;

Lawan:

1. **KALEB PRAYUDI ANTONIUS**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 7 Juli 1964, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Timur XVII Nomor: 50 RT 002 RW 006, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang diketahui

Hal. 1 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur XV/10, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Adi Widjaja, S.H., M.H., M.Si., dkk, Para Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Adi Wijaya & Partners – Advocates & Legal Consultants” yang beralamat Kantor di Jalan Embong Kenongo No. 74, Surabaya, Email sayayuan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2026, sebagai **TERGUGAT I KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI I**;

2. **LIEM LONG HWA**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 8 Juli 1971, yang beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo III Nomor : 41, RT 003 RW 006, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Adi Widjaja, S.H., M.H., M.Si., dkk, Para Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Adi Wijaya & Partners – Advocates & Legal Consultants” yang beralamat Kantor di Jalan Embong Kenongo No. 74, Surabaya, Email rifanipengacara@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2026, sebagai **TERGUGAT II KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI II**;

3. **PT. CITI 9 PROPERTI INDONESIA**, Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Surabaya dan beralamat di Jalan Doktor Insinyur Soekarno, Ruko Icon 21 Blok R Nomor 25, Kota Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh Kaleb Prayudi Antonius, selaku Direktur PT. CITI 9 PROPERTI INDONESIA, dan memberikan Kuasa kepada Sanih Mafadi, S.H., M.H., selaku Advokat pada Kantor Advokat “SANIH MAFANI & ASSOCIATES” yang beralamat Kantor di Jalan Pondok Sidokare Indah Blok BW No. 7 Sidoarjo, Email sanihmafadi1981@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2026, sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. **PT. LOGAM SEJATI**, Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia yang berkedudukan hukum di Komplek Pergudangan, Jalan Margomulyo Permai Blok Q Nomor 24A,

Hal. 2 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, sebagai
TURUT TERGUGAT II;

5. **OEI SOESANTO WIBISONO**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Tempat dan Tanggal Lahir: Surabaya, 20 Oktober 1968, yang bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Selatan III Nomor 22 RT 009, RW 003, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Agustinus Wirasetya Rizal N, S.H., dkk, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AGUSTINUS RIZAL dan REKAN" yang beralamat Kantor di Jalan Bukit Palma C1/44 Surabaya, Email rizaltravel.69@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2026, sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

6. **BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Kn**, Notaris yang beralamat kantor di Kompleks Pertokoan dan Perkantoran Gateway Blok E Nomor 20, Jalan Raya Waru, Kabupaten Sidoarjo, sebagai **TURUT TERGUGAT IV;**

7. **FENNY FLORENCIA SUSILO**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, yang merupakan istri dari Tergugat I yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Timur XVII Nomor: 50 RT 002, RW 006 Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya dan sekarang diketahui beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur XV/10, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT V;**

8. **INDRAWATI ONGKOWIDJOJO**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, yang merupakan istri dari Tergugat II yang bertempat tinggal di Jalan Manyar Kertoarjo III Nomor 41, RT 003, RW 006 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT VI;**

9. **INDAH ASTUTI POERNOMO**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, yang merupakan istri dari Turut Tergugat III yang bertempat tinggal di Jalan Ngagel Jaya Selatan III Nomor 22, RT 009, RW 003, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT VII;**

10. **FLOWURRENCE WIBAWANTI DEWANY**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK 3506 2442 0293 0001, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk bertempat tinggal di Jalan Kayen Kidul RT 002, RW 001, Kelurahan

Hal. 3 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri, sebagai **TURUT TERGUGAT VIII**;

11. PHEBE ELIZABETH ANTONIUS, Perempuan, Warga Negara Indonesia, yang merupakan Anak dari Tergugat I, yang dahulu bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah Timur XVII/50, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, dan sekarang diketahui beralamat di Jalan Kertajaya Indah Timur XV/10, Kelurahan Gebang Putih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai **TURUT TERGUGAT IX**;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 02 Februari 2026 dengan Nomor Register 108/Pdt.G/2026/PN Sby telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. URAIAN MENGENAI FAKTA HUKUM/ POSITA

1. Bahwa mulanya berdasarkan Akta Berita Acara Nomor: 1 tertanggal 13 Mei 2015 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV, para pemegang saham pada PENGUGAT telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengizinkan PENGUGAT meminjam uang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) kepada TURUT TERGUGAT I guna kepentingan melunasi hutang TURUT TERGUGAT II kepada pihak perbankan;
Bahwa izin pinjaman sebagaimana RUPSLB tersebut sejak awal diberikan dalam kapasitas PENGUGAT sebagai Perseroan, sehingga hubungan hukum yang lahir adalah hubungan hutang Perseroan, dan tidak pernah dimaksudkan maupun ditujukan untuk melahirkan hutang perseorangan kepada siapa pun.

Hal. 4 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah diadakannya RUPSLB PENGUGAT I di atas, pada tanggal 13 Mei 2015 antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah mengadakan perjanjian pengakuan hutang yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 3 tertanggal 13 Mei 2015 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta Pengakuan Hutang Nomor 3"*), yang pada pokoknya akta pengakuan hutang *a quo* berisi hal-hal sebagai berikut:

- a. PENGUGAT telah meminjam uang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) kepada TURUT TERGUGAT I dengan jaminan berupa Obyek Tanah HGB Nomor: 13 dengan tujuan khusus, terbatas dan hanya semata-mata untuk melunasi hutang TURUT TERGUGAT II kepada pihak perbankan;
- b. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang Nomor 3, PENGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) kepada TURUT TERGUGAT I dengan cara dicicil atau dibayar lunas ke rekening Bank Central Asia (BCA) dengan nomor rekening: 0645159999 atas nama Kaleb Prayudi Antonius (*ic. TERGUGAT I*) selambat-lambatnya pada tanggal 19 Mei 2016;
- c. Berdasarkan Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang Nomor 3, jangka waktu pembayaran hutang tersebut di atas dapat diperpanjang sepanjang telah mendapatkan persetujuan tertulis dari TURUT TERGUGAT I; (*dapat dilihat pada bunyi Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 halaman 19*)

Bahwa Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tersebut merupakan satu-satunya dasar perikatan hutang yang sah secara hukum, di mana kreditur adalah TURUT TERGUGAT I sebagai Perseroan, sehingga sejak lahirnya perikatan tersebut tidak pernah terdapat hubungan hutang secara pribadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I maupun TERGUGAT II.

3. Bahwa adapun susunan direksi dan komisaris pada TURUT TERGUGAT I adalah sebagai berikut:

- a. TERGUGAT I selaku Direktur TURUT TERGUGAT I;

Hal. 5 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. TERGUGAT II selaku Komisaris Utama TURUT TERGUGAT I; dan
- c. TURUT TERGUGAT III selaku Komisaris TURUT TERGUGAT I;

Bahwa TURUT TERGUGAT III selaku Komisaris TURUT TERGUGAT I merupakan bagian dari organ perseroan yang turut mengetahui, menyetujui, dan/atau membiarkan penggunaan dokumen-dokumen formalitas tersebut untuk kepentingan penagihan pada tahun 2025, sehingga perannya merupakan satu rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan PARA TERGUGAT.

- 4. Bahwa selanjutnya guna menjamin agar PENGGUGAT membayar hutangnya kepada TURUT TERGUGAT I, maka pada tanggal yang sama dengan dibuat dan ditandatanganinya "**Akta Pengakuan Hutang Nomor 3**" yakni tanggal 13 Mei 2015, direktur PENGGUGAT I secara pribadi telah membuat Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 4 Tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT IV (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta Jaminan Pribadi Nomor 4"*) dengan menjaminkan harta benda pribadi milik PENGGUGAT II kepada TURUT TERGUGAT I ;
- 5. Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya "**Akta Pengakuan Hutang Nomor 3**" dan "**Akta Jaminan Pribadi Nomor 4**", PENGGUGAT memohon kepada TERGUGAT I secara lisan untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan pembayaran cicilan hutang sampai tahun 2017 dan selanjutnya TERGUGAT I yang mewakili TURUT TERGUGAT I pada tanggal 13 Mei 2015 telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2015 (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Surat Pernyataan Tertanggal 13 Mei 2015"*) yang pada pokoknya berisi telah memberikan persetujuan kepada PENGGUGAT untuk memperpanjang jangka waktu pelunasan pembayaran hutang yang seharusnya jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2016 (*vide* Pasal 3 Akta Pengakuan Hutang Nomor 3) menjadi berakhir pada bulan Mei tahun 2017 ;
- 6. Bahwa setelah ditandatanganinya "**Akta Pengakuan Hutang Nomor 3**" dan "**Akta Jaminan Pribadi Nomor 4**" serta dibuatnya "**Surat Pernyataan Tertanggal 13 Mei 2015**", pada tanggal 19 Mei 2015 pihak TURUT TERGUGAT I telah mengirimkan uang dengan total sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) kepada PENGGUGAT melalui

Hal. 6 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



beberapa nomor rekening dan PENGGUGAT I pada tanggal 19 Mei 2015 telah memulai untuk membayar cicilan hutang kepada TURUT TERGUGAT I;

7. Bahwa setelah PENGGUGAT melakukan pembayaran cicilan hutang kepada TURUT TERGUGAT I selama kurang lebih 16 (enam belas) bulan sejak tanggal 19 Mei 2015 dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 **"Akta Pengakuan Hutang Nomor 3"**, selanjutnya PARA TERGUGAT secara bersama-sama pada medio bulan September tahun 2016 telah meminta bantuan kepada PENGGUGAT agar PENGGUGAT bersedia untuk membuat surat pengakuan hutang di bawah tangan dengan tanggal mundur (*back date*) dengan masing-masing PARA TERGUGAT yang akan digunakan oleh PARA TERGUGAT dengan tujuan terbatas hanya untuk melakukan pengurusan pengampunan pajak (*tax amnesty*) pribadi milik PARA TERGUGAT ;
Bahwa berdasarkan keterangan PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT, surat pengakuan hutang di bawah tangan dengan tanggal mundur (*back date*) tersebut hanya dibuat sebagai bentuk formalitas saja sehingga tidak mempunyai objek perjanjian serta surat pengakuan hutang di bawah tangan dengan tanggal mundur (*back date*) tersebut juga tidak untuk menggantikan hutang PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I;
8. Bahwa dikarenakan adanya hal sebagaimana uraian poin nomor 7 di atas dan adanya niat untuk membantu PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah bersedia untuk menyanggupi permintaan dari PARA TERGUGAT dan selanjutnya pada tanggal 13 September 2016 antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah membuat surat perjanjian di bawah tangan dengan tanggal mundur (*back date*) sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang di Bawah Tangan Nomor: 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I (*untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I"*);
 - b. Surat Perjanjian Pengakuan Hutang di Bawah Tangan Nomor: 01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II (*untuk selanjutnya mohon disebut sebagai "Surat*

Hal. 7 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II);

Bahwa ketentuan Pasal 3 yang mengatur mengenai sistem pembayaran utang dalam masing-masing “***Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I***” dan “***Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II***” telah sengaja dibuat kosong dan diberi tanda silang (X) oleh PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT, hal tersebut dilakukan karena surat-surat perjanjian *a quo* dibuat sebagai bentuk formalitas saja dan surat-surat perjanjian *a quo* akan digunakan oleh PARA TERGUGAT dengan tujuan terbatas hanya untuk melakukan pengurusan pengampunan pajak (*tax amnesty*) pribadi milik PARA TERGUGAT ;

9. Bahwa selain membuat “***Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I***” dan “***Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT dan TERGUGAT II***”, selanjutnya pada tanggal yang sama dengan dibuatnya kedua surat perjanjian *a quo* yakni pada tanggal 13 September 2016, PARA TERGUGAT secara bersama-sama juga meminta kepada PENGGUGAT untuk membuat Kwitansi dengan tanggal mundur (*back date*) yang masing-masing berjumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan PARA TERGUGAT secara bersama-sama juga meminta kepada direktur PENGGUGAT secara pribadi untuk membuat Akta Jaminan Pribadi guna melengkapi kedua surat perjanjian di bawah tangan *a quo* yakni sebagai berikut:

- a. Kwitansi tertanggal 19 Mei 2015 antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT V; dan
- b. Kwitansi tertanggal 19 Mei 2015 antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT II yang ditandatangani oleh PENGGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT VI;
- c. Akta Jaminan Pribadi Nomor 8 tertanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI untuk TERGUGAT I (*untuk selanjutnya disebut sebagai “Akta Jaminan Pribadi Nomor 8”*) ; dan

Hal. 8 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



- d. Akta Jaminan Pribadi Nomor 7 tertanggal 13 September 2016 yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT VI untuk TERGUGAT II (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Akta Jaminan Pribadi Nomor 7"*);

Bahwa dengan adanya kedua kwitansi dengan tanggal mundur (*back date*) dan kedua akta jaminan pribadi *a quo* telah mengakibatkan seolah-olah PENGUGAT telah menerima uang dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II masing-masing sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada tanggal 19 Mei 2015 serta direktur PENGUGAT secara pribadi telah menjadi penjamin hutang PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT;

Bahwa TURUT TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT VII yang merupakan istri dari TURUT TERGUGAT III juga turut hadir dalam pembuatan surat-surat pada tanggal 13 September 2016;

Bahwa surat-surat pengakuan hutang di bawah tangan, kwitansi, serta akta jaminan pribadi sebagaimana uraian di atas sejak awal dibuat bukan untuk menggantikan atau menciptakan hutang baru, melainkan semata-mata sebagai formalitas administratif untuk kepentingan pengurusan pengampunan pajak (tax amnesty), dan tidak pernah dimaksudkan sebagai dasar penagihan hutang secara riil.

10. Bahwa setelah dibuatnya "**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT I**" dan "**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II**" serta surat-surat sebagaimana uraian pada poin nomor 9, selanjutnya PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT III yang kesemuanya merupakan direksi dan komisaris pada TURUT TERGUGAT I secara bersama-sama telah meminta kepada PENGUGAT agar "**Akta Pengakuan Hutang Nomor 3**" dibatalkan, akan tetapi hutang PENGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tidak dihapuskan dan PENGUGAT tetap wajib untuk membayar lunas hutang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tersebut dengan cara yang diatur dalam Pasal 3 "**Akta Pengakuan Hutang Nomor 3**" yakni dicicil dan dibayarkan kepada TERGUGAT I sampai dengan paling lambat pada bulan

Hal. 9 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Mei tahun 2017 sebagaimana ***"Surat Pernyataan Tertanggal 13 Mei 2015"*** yang dibuat oleh TERGUGAT I yang mewakili TURUT TERGUGAT I ;

Bahwa pembatalan Akta Pengakuan Hutang Nomor 3 tidak serta-merta melahirkan hutang baru kepada pihak lain, terlebih kepada pihak perseorangan, karena pembatalan suatu akta hanya menghapus dasar formil perikatan dan tidak pernah dapat ditafsirkan sebagai pengalihan subjek kreditur tanpa adanya novasi, cessie, atau perbuatan hukum lain yang sah menurut undang-undang.;

Bahwa selain pembayaran utang tersebut dicicil dan dibayarkan kepada TERGUGAT I, cicilan pembayaran utang juga dapat dilakukan dengan cara dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk oleh TERGUGAT I sebelum jatuh tempo waktu tanggal pembayaran cicilan hutang tiap bulannya yakni dibayarkan melalui TERGUGAT II selaku Komisaris Utama TURUT TERGUGAT I serta TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX yang keduanya merupakan pekerja pada TURUT TERGUGAT I;

- 11.** Bahwa PENGGUGAT setelah adanya hal sebagaimana uraian poin nomor 10 telah melanjutkan pembayaran cicilan hutang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan cara dibayarkan melalui TERGUGAT I dan sebagian cicilan dibayarkan melalui TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX atas perintah TERGUGAT I sampai dengan lunas pada 3 Mei 2017;

Bahwa pembayaran cicilan hutang yang dilakukan melalui TERGUGAT I, TERGUGAT II, serta pihak-pihak lain atas perintah TERGUGAT I, tidak pernah mengubah kedudukan hukum subjek kreditur, melainkan semata-mata merupakan mekanisme teknis pembayaran dalam hubungan hutang Perseroan.

Bahwa selain pelunasan pada tanggal 3 Mei 2017 tersebut, berdasarkan pemeriksaan dan laporan audit independen (KAP) yang dilakukan atas arus pembayaran dan pembukuan terkait kewajiban Rp12.000.000.000,-, ditemukan fakta objektif bahwa kewajiban Perseroan telah lunas bahkan terdapat kelebihan pembayaran (overpayment) sebesar Rp2.729.535.438,-, sehingga setiap penagihan lanjutan yang mendasarkan pada dokumen

Hal. 10 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



formalitas backdate adalah tindakan tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan itikad baik.

12. Bahwa setelah PENGUGAT membayar lunas hutangnya sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) pada tanggal 3 Mei 2017, selanjutnya PARA TERGUGAT pada tanggal 19 Juni 2025 justru telah mengirimkan surat peringatan (somas) dengan memanfaatkan "**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT I**" dan "**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT II**";

Bahwa adapun PARA TERGUGAT dalam somasinya pada tanggal 19 Juni 2025 pada pokoknya telah mendalilkan bahwa PENGUGAT telah memiliki utang kepada TERGUGAT yang telah jatuh tempo dengan mendasarkan pada "**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT I**" dan "**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT dan TERGUGAT II**";

Bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang memanfaatkan surat perjanjian bawah tangan untuk melakukan penagihan pada tahun 2025, padahal sebelumnya secara tegas telah menyatakan bahwa surat-surat tersebut tidak menggantikan utang Perseroan dan hanya bersifat formalitas, merupakan bentuk penyalahgunaan keadaan dan perbuatan yang bertentangan dengan asas itikad baik.

13. Bahwa PENGUGAT telah dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT yang telah memberikan somasi kepada PENGUGAT dikarenakan PENGUGAT seolah-olah telah memiliki utang kepada PARA TERGUGAT, padahal sebelum dibuatnya "**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT I**" dan "**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II**" serta surat-surat sebagaimana yang terdapat dalam uraian poin nomor 9, PARA TERGUGAT telah menyatakan terlebih dulu kepada PENGUGAT yakni :

- a. Kedua surat perjanjian di bawah tangan *a quo* dibuat sebagai bentuk formalitas saja sehingga tidak mempunyai objek perjanjian ;

Hal. 11 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



- b. Kedua surat perjanjian di bawah tangan *a quo* tidak untuk menggantikan hutang PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I ; dan
- c. Kedua surat perjanjian di bawah tangan *a quo* dibuat dengan tujuan terbatas hanya untuk melakukan pengurusan pengampunan pajak (*tax amnesty*) pribadi milik PARA TERGUGAT;

B. URAIAN TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (P.M.H)

Bahwa gugatan *a quo* tidak ditujukan untuk menguji ulang atau membatalkan putusan lain yang telah berkekuatan hukum tetap, melainkan untuk menilai perbuatan baru PARA TERGUGAT berupa penggunaan dokumen formalitas backdate untuk melakukan penagihan pada tahun 2025 yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.

Bahwa rangkaian perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Posita poin 7 sampai dengan poin 13 merupakan satu kesatuan perbuatan yang secara sadar dilakukan untuk menciptakan kesan adanya hutang perseorangan yang secara faktual dan hukum tidak pernah lahir, sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata.

14. Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) telah diatur pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang mengatur :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

dan selanjutnya berdasarkan doktrin pengertian Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata terdapat 2 (dua) ajaran, yakni :

- a. Ajaran Sempit**, di mana perumusan perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit yakni, suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dari yang berbuat dan hal itu harus berdasarkan Undang-Undang, jadi melawan hukum adalah sama dengan melawan Undang-Undang. Lebih lanjut pengertian perbuatan melawan hukum menurut ajaran sempit ini dianut oleh Hoge Raad sebelum tahun 1919, tepatnya sebelum adanya Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919;

Hal. 12 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



b. Ajaran Luas, perumusan Perbuatan Melawan Hukum menurut ajaran luas yakni, berbuat atau tidak berbuat yang :

- a) melanggar hak orang lain ;
- b) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- c) bertentangan dengan kesusilaan ; atau
- d) bertentangan dengan keputusan, ketelitian atau kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain ;

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti yang luas ini diterapkan setelah adanya *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dan berlaku sampai sekarang ini. Dengan adanya *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 sebagaimana tersebut di atas maka pengertian Perbuatan Melawan Hukum tidak ada lagi perbedaan pengertian dikalangan ahli hukum ;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan doktrin hukum, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

- a. *Perbuatan itu haruslah Melanggar Hukum (onrechtmatig) ;*
- b. *Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;*
- c. *Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ; dan*
- d. *Antara Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal ;*

16. Bahwa terkait kesalahan (*schuld*), menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana telah dikutip oleh Prof. Rosa Agustina dalam buku "*Perbuatan Melawan hukum*" halaman 46 telah berpendapat sebagai berikut :

"Istilah kesalahan (schuld) juga digunakan dalam arti kealpaan (onachtzaamheid) sebagai lawan dari kesengajaan. Kesalahan mencakup dua pengertian yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas, bila terdapat kealpaan dan/atau kesengajaan, sementara dalam arti sempit hanya berupa kesengajaan. Soal kesalahan ini terletak pada suatu perhubungan kerohanian (psychisch verband) antara alam pikiran dan perasaan si subject dan suatu perkosaan kepentingan tertentu."

Yang mana dari penjelasan di atas dapat ditelaah bahwa bentuk kesalahan dalam arti luas dapat berupa kesengajaan atau kelalaian / kealpaan;

Hal. 13 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



17. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama kerugian dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dapat berupa kerugian yang bersifat materiil atau immateriil, selanjutnya menurut pendapat M.A. Moegni Djodirjo dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*" halaman 102 terdapat beberapa jenis penuntutan ganti rugi yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 BW yakni :

- a. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang ;
- b. ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula ;
- c. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum ;
- d. larangan untuk melakukan suatu perbuatan ;
- e. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum ; atau
- f. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki ;

Berdasarkan penjelasan M.A. Moegni Djodirjo di atas dapat ditelaah bahwa pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang, yang mana selanjutnya berdasarkan kaidah hukum dalam Keputusan Hoge Raad tertanggal 24 Mei 1918 dapat pula ditelaah bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat ;

C. URAIAN TENTANG PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG TERMASUK KE DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Bahwa uraian pada sub-bab ini merupakan konkretisasi dari unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan PARA TERGUGAT dengan kerugian yang dialami PENGGUGAT.

18. Bahwa melalui penjelasan sub bab A tentang "*Uraian Mengenai Fakta Hukum / Posita*" poin nomor 7 s/d poin nomor 13, maka dapat ditemukan fakta bahwa PARA TERGUGAT secara bersama-sama telah sengaja untuk memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar kepada PENGGUGAT pada tahap pra-perjanjian atau sebelum dibuatnya "*Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I*" dan "*Surat*

Hal. 14 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT II” serta surat-surat sebagaimana yang terdapat dalam uraian poin nomor 9 pada tanggal 13 September 2016, yang mana isi keterangan dari PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT pada tahap pra-perjanjian adalah berupa :

- Bahwa kedua surat perjanjian di bawah tangan *a quo* dibuat sebagai bentuk formalitas saja sehingga tidak mempunyai objek perjanjian ;
- Bahwa kedua surat perjanjian di bawah tangan *a quo* tidak untuk menggantikan hutang PENGGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I ; dan
- Bahwa kedua surat perjanjian di bawah tangan *a quo* dibuat dengan tujuan terbatas hanya untuk melakukan pengurusan pengampunan pajak (*tax amnesty*) pribadi milik PARA TERGUGAT ;

Bahwa melalui keterangan-keterangan dari PARA TERGUGAT tersebut di atas telah dapat menggerakkan PENGGUGAT untuk bersedia membuat dan menandatangani “**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I**” dan “**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT II**” dikarenakan PENGGUGAT berniat untuk membantu PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT justru memberikan somasi kepada PENGGUGAT pada tanggal 19 Juni 2025 dengan memanfaatkan **Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I**” dan “**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT II**” untuk menyatakan PENGGUGAT memiliki utang kepada PARA TERGUGAT dan melakukan penagihan kepada PENGGUGAT, padahal pada tahap pra-perjanjian atau sebelum dibuatnya “**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT I**” dan “**Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGGUGAT I dan TERGUGAT II**” pada tanggal 13 September 2016, PARA TERGUGAT telah menjelaskan kepada PENGGUGAT hal-hal sebagaimana yang terdapat dalam huruf a, b dan c di atas ;

Bahwa dengan adanya hal sebagaimana uraian di atas, maka telah menunjukkan PARA TERGUGAT telah memberikan keterangan bohong/ keterangan yang tidak benar kepada PENGGUGAT pada tahap pra-perjanjian

Hal. 15 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



sehingga menggerakkan PENGGUGAT untuk bersedia membuat perjanjian dengan PARA TERGGUGAT, yang mana perbuatan PARA TERGGUGAT tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang melawan hukum dalam arti yang luas yang bertentangan dengan kepatutan serta melanggar hak subyektif PENGGUGAT ;

Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh PARA TERGGUGAT secara bersama-sama dikarenakan PENGGUGAT seolah-olah telah memiliki utang kepada PARA TERGGUGAT ;

19. Bahwa perbuatan dari PARA TERGGUGAT sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan pada poin nomor 18 telah memenuhi 4 (empat) unsur dari perbuatan melawan hukum yakni :

- a. Perbuatan itu haruslah Melanggar Hukum (*onrechtmatig*) ;
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian ;
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan ; dan
- d. Antara Perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal ;

Bahwa dengan adanya hal di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan PARA TERGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas ;

20. Bahwa selanjutnya syarat sahnya perjanjian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah sebagai berikut :

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- c. suatu pokok persoalan tertentu ; dan
- d. suatu sebab yang tidak terlarang ;

Bahwa keempat syarat tersebut di atas harus dipenuhi seluruhnya agar suatu perjanjian dapat dikatakan sah ;

Bahwa terkait salah satu syarat sahnya perjanjian yang berupa “**kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya**”, telah diatur dalam Pasal 1321 BW yang mengatur :

Hal. 16 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan"

Bahwa lebih lanjut Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. dalam buku *"Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial"* halaman 170 telah menyatakan yakni :

"Kontrak yang lahir dari kesepakatan (karena bertemunya penawaran dan penerimaan), pada kondisi normal adalah bersesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk oleh adanya unsur cacat kehendak (wilsgebreke). Kontrak yang proses pembentukannya dipengaruhi oleh adanya unsur cacat kehendak tersebut mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan (vernietigbaar)."

Bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama salah satu bentuk cacat kehendak (*wilsgebreke*) adalah berupa penipuan yang dalam BW telah diatur dalam Pasal 1328 BW yang mengatur yakni :

"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut..."

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat ditelaah suatu perjanjian yang didasari dengan adanya penipuan (*vide* Pasal 1328 j.o. Pasal 1321 BW), maka memiliki akibat hukum yakni salah satu unsur perjanjian yang berupa **"kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya"** menjadi tidak terpenuhi dikarenakan adanya cacat kehendak sehingga jika salah satu syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka memiliki akibat hukum perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan sekaligus perjanjian tersebut dapat dibatalkan dengan mendasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1328 BW ;

Bahwa adapun salah satu bentuk dari penipuan adalah dengan memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar kepada pihak lain, sehingga dari keterangan yang tidak benar tersebut dapat menggerakkan pihak lain untuk

Hal. 17 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



bersedia membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak yang melakukan tipu muslihat;

21. Bahwa jika uraian pada poin nomor 20 dikaitkan dengan uraian pada poin nomor 18, maka **"Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT I"** dan **"Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II"** dapat dikatakan dibuat berdasarkan adanya cacat kehendak dikarenakan kedua surat perjanjian *a quo* dibuat berdasarkan adanya keterangan bohong / keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT pada tahap pra-perjanjian sehingga mampu menggerakkan PENGUGAT untuk bersedia membuat **"Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT I"** dan **"Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II"** ;

22. Bahwa dengan adanya cacat kehendak dalam perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan perjanjian yang dibuat oleh PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT sebagaimana yang telah tertuang dalam **"Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT I"** dan **"Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II"** tidak sah dikarenakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 BW yang berupa **"kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya"** menjadi tidak terpenuhi ;

Bahwa selain itu, dengan mendasarkan ketentuan pada Pasal 1328 BW, maka PENGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan batal **"Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT I"** dan **"Surat Perjanjian Bawah Tangan Antara PENGUGAT I dan TERGUGAT II"** dikarenakan kedua surat perjanjian *a quo* dibuat dengan adanya tipu muslihat dari PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT ;

23. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan

Hal. 18 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* untuk memutus putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

PETITUM :

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk berkenan memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA TERGUGAT secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam arti yang luas ;
3. Menyatakan perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam :
 - Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I ;
dan
 - Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-LLHV/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II ;tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian ;
4. Menyatakan batal :
 - Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I ;
dan
 - Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-LLHV/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk menghentikan serta dilarang menggunakan "Surat Perjanjian Bawah Tangan" sebagaimana angka 3 dan angka 4 di atas, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penagihan, somasi, permohonan eksekusi, atau tindakan hukum lain yang mendasarkan padanya, sampai terdapat putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Hal. 19 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;
7. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan memutus sengketa ini di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III hadir masing-masing diwakili oleh Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, akan tetapi Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan untuk sidang tanggal 23 Februari 2026, relas panggilan untuk sidang tanggal 09 Maret 2026, relas panggilan sidang tanggal 30 Maret 2026, dan relas panggilan sidang tanggal 06 April 2026, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX, masing-masing telah dipanggil dengan sah dan patut namun Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk: **Muhammad Nur Rakhmad, S.H., CPArb, CPM, CPLi.**, sebagai Mediator non Hakim bersertifikat dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby tanggal 06 April 2026;

Hal. 20 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Mei 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.8) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya secara Litigasi tertanggal 25 Mei 2026, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa, Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh Tergugat I;
2. Bahwa **gugatan kurang pihak**, karena Penggugat tidak menarik Toni Sutanto Alim pribadi sebagai PIHAK dalam Perkara *a quo* yang merupakan "Penjamin" (*Borgtocht*) atas hutang Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana dituangkan dalam Akta Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor: 8, tanggal 13-09-2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo (Turut Tergugat IV *a quo*).

Bahwa sebagai pihak yang terkait adalah penting dan sangat relevan menarik Toni Sutanto Alim sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bilamana Toni Sutanto Alim tidak ditarik atau dimasukkan dalam perkara *a quo*, maka gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang berimplikasi gugatan cacat formil. Berdasarkan fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard* /NO);

Hal. 21 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Adanya KUMULASI SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF DALAM GUGATAN PENGUGAT

Bahwa setelah mencermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat *a quo*, terdapat adanya penggabungan gugatan, baik kumulasi Obyektif maupun Kumulasi Subyektif dalam satu gugatan a quo.

Bahwa Penggabungan gugatan yang mencampuradukkan antara Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Obyektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian kasus maka bertentangan dengan hukum acara perdata.

Bahwa terlihat jelas pada Petitum point 3 dan point 4, Penggugat telah meminta Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap:

- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPA/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), dan
- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II).

Bahwa terlihat **fakta** dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mempunyai hutang pada masing masing pihak yaitu kepada Tergugat I dan Liem Long Hwa (Tergugat II), sehingga seharusnya Penggugat menggugat secara sendiri-sendiri kepada Tergugat I dan Tergugat II, tidak harus menggabungkan 2 peristiwa hukum yang berbeda ke dalam satu gugatan.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.1975 K/Pdt/1984 dan No.575/Pdt/1983, telah menyatakan boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*), baik dalam bentuk subyektif dan obyektif, asal terdapat hubungan erat (*innerleijke samen hangen*).

Bahwa faktanya masing-masing pihak sebagai Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan yang erat dalam persoalan hutang piutang dimana Penggugat punya hutang pada masing-masing pihak tersebut sebagaimana terlihat pada masing-masing Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut.

Hal. 22 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Bahwa dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke / NO*);

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa dalam gugatan Penggugat *a quo*, secara jelas dalam perihal surat gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, padahal faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah mengenai adanya hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemberi hutang (Kreditur) dengan Penggugat sebagai pihak yang berhutang (Debitur), yang mana Penggugat telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran atau tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat I, maupun Tergugat II.

Bahwa dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah **tidak benar dan mengandung gugatan yang tidak jelas (*Obscuur libel*)**, karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur belum menerima pembayaran secara lunas dari Penggugat sebagai Kreditur dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan demikian Gugatan mengandung ketidakjelasan atau adanya dalil-dalil yang kontradiktif, dalam hal mencampuradukkan dasar hukum Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur libel*).

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengatakan:

“Gugatan *Obscuur Libel* merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain”,

Dengan demikian seharusnya gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif. Bahwa untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat **haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalil Gugatan Tidak Berdasar Hukum

Hal. 23 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



1. Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa, perlu untuk diketahui sebelum PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) pada awalnya PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Utang dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) selaku *kreditur* dengan rencana nilai pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (duabelas milyar rupiah) sebagaimana rencana pinjaman tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Utang Nomor: 3 tertanggal 13 Mei 2015 dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat-IV *a quo*) selaku Notaris di Sidoarjo, **yang ternyata Turut Tergugat I *a quo* tidak dapat atau tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat, sehingga secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tertanggal 13-05-2015 Batal Demi Hukum, karena Turut Tergugat I *a quo* tidak jadi memberikan pinjaman kepada Penggugat *a quo*.**

Bahwa kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 dibatalkan oleh Para Pihak (Turut Tergugat I dengan Penggugat) dengan dituangkan Pembatalannya dalam Akta No.5 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan dibuat dihadapan Turut Tergugat IV selaku Notaris di Sidoarjo;

3. Bahwa, sebelum menjelaskan esensi gugatan, kiranya Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) terlebih dahulu perlu menjelaskan duduk persoalan antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Tergugat I. Hal ini penting untuk diketahui supaya "benang merah" akar permasalahan yang sesungguhnya dapat diketahui secara komprehensif.

Bahwa Penggugat sebelum menandatangani pinjaman dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) telah menandatangani kesepakatan Kerjasama Operasional (KSO) guna membangun properti pergudangan diatas lahan milik Penggugat terletak di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo,

Hal. 24 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Kabupaten Gresik. Dalam Kerjasama Operasional (KSO) tersebut disepakati, pihak Penggugat menyetorkan tanah sebagai modal, sementara itu Turut Tergugat I bertindak selaku developer yang membiayai, mengerjakan pembangunan serta memasarkan properti yang telah selesai dibangun kepada calon pembeli.

Bahwa uang hasil penjualan properti akan dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO Pengembangan Proyek "TENARU 9", tanggal 13 September 2016

Bahwa lahan yang akan dibangun properti sebagaimana dituangkan dalam KSO ternyata sertifikatnya masih dijaminkan Penggugat di bank. Untuk itu pihak Penggugat selaku pemilik lahan meminta kepada Turut Tergugat I agar bersedia meminjam uang untuk menebus sertifikat yang ada di bank sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), yang ternyata Turut Tergugat I tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat, karena Turut Tergugat I tidak memiliki dana untuk memberi pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat.

Untuk pembayaran pinjaman tersebut, rencananya Penggugat akan mengangsur dengan uang dari hasil penjualan properti yang menjadi hak Penggugat. Turut Tergugat I akan memberikan pinjaman (hutang) sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 dibatalkan oleh Para Pihak (Penggugat dengan Turut Tergugat I) yang dituangkan dalam Akta Pembatalan No.5 tanggal 13 September 2016 secara notariil dihadapan Turut Tergugat IV selaku Notaris di Sidoarjo, karena memang faktanya PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi memberikan pinjaman kepada Penggugat;

Hal. 25 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



4. Bahwa, oleh karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) yang semestinya akan digunakan oleh Penggugat untuk melunasi atau menebus sertipikat, **ternyata pihak Turut Tergugat I belum siap dana sebesar Rp.12.000.000.000,00** (Duabelas milyar rupiah), maka antara Penggugat dengan Turut Tergugat I kemudian bersepakat bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 dibatalkan dengan Akta Pembatalan No.5 tanggal 13 September 2015 tentang Pembatalan dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 adalah tidak dapat dijadikan bukti, karena secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 tersebut telah Batal Demi Hukum, karena sejak awal ternyata Turut Tergugat I tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (duabelas milyar rupiah), kepada Penggugat, serta kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 telah dibatalkan oleh Para Pihak secara Notariil;

5. Bahwa karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi memberikan pinjaman dan ternyata PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tetap membutuhkan dana pinjaman, kemudian Penggugat pinjam atau berhutang kepada:
- Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan);
 - Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLHV/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan);
 - Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan

Hal. 26 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan).

Bahwa dana pinjaman dari:

- Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).
- Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), dan
- Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).

Secara *defakto* dan *dejure* telah diterima oleh Penggugat seluruhnya melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat, dan telah ditandatangani bukti penerimaan/kwitansi tertanggal 19 Mei 2015. Hal tersebut telah sesuai dengan klausul Pasal 16 alinea ke-2 Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015 (vide: halaman 21);

6. Bahwa hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) adalah Sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUHPerdata (tentang Perikatan yang Sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya - Asas Pacta Sunservanda);
7. Bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015, dimana PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) diwakili oleh Toni Sutanto Alim dalam kedudukan sebagai Direktur Utama yang mana pada saat menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang telah mendapat persetujuan dari Ny.Sylviana Giyanto dalam kedudukan sebagai Dewan Komisaris Penggugat dan juga turut bertandatangan. Selain itu ikut menyaksikan dan menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang, Saudara Hudiono Alim dalam kedudukan sebagai Direktur Penggugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas merupakan fakta yang tak dapat dibantah bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat sebagai Debitur dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) sebagai kreditur adalah Sah dan **bukan merupakan perbuatan melawan hukum (PMH)**, karena dibuat dan

Hal. 27 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



ditandatangani para pihak secara sadar serta atas kehendak bersama tanpa ada tekanan ataupun paksaan atau tipu muslihat, serta dana pinjaman sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) telah diterima oleh Penggugat sebagai Debitur.

Oleh karena itu Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAN/15, tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah dan Mengikat Para Pihak.

8. Bahwa menjawab point 1 dan 2 Gugatan Penggugat, mengenai adanya Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 1 tanggal 13 Mei 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 tertanggal 13 Mei 2015, merupakan persoalan hubungan hukum antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan internal pemegang saham Penggugat sendiri sebagai badan hukum, tidak ada sangkut pautnya dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) sebagai pribadi yang telah memberikan pinjaman atau sebagai Kreditur, sebesar Rp.4.000.000.000,- kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, yang Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) ketahui Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 yang didalilkan Penggugat telah dibatalkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut yaitu oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dan PT.Citi9 Properti Indonesia (PT.CPI atau Turut Tergugat I *a quo*), dengan dituangkan dalam Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Sidoarjo.
Bahwa dengan adanya Akta Pembatalan Notariil tersebut, dengan demikian secara sah menurut hukum, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 antara Peggugat dengan Turut Tergugat I, sudah tidak berlaku lagi, maka berdasar atas hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 bukan lagi sebagai akta otentik dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam dalil Gugatan *a quo* menggunakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 13-05-2015 antara Penggugat dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), yang faktanya Turut Tergugat I tidak jadi memberikan pinjaman kepada

Hal. 28 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Penggugat dan telah dibatalkan pula oleh para pihak (Penggugat dengan Turut Tergugat I) dalam Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan.

Bahwa dengan demikian Akta No. 3 tanggal 13-05-2015 dan Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 ini tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum Hutang Piutang antara Penggugat dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku pribadi (Tergugat I a quo):

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum menurut Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo), Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 01/WL-KPAV/15, pinjaman PT.Wiralogam (Penggugat a quo) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) dan atas seluruh dana pinjaman tersebut, telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sebagaimana Bukti tertulis berupa kwitansi uang senilai Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang menerangkan, bahwa Penggugat telah menerima pinjaman Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Tergugat I.

Dengan demikian telah terbukti Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Tergugat I, **sebagai pinjaman dari pribadi Tergugat I;**

12. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dapat dikatakan dalam mengajukan Gugatan hanya mencari-cari alasan saja agar tidak membayar hutangnya kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo).

Bahwa fakta hukumnya hingga saat gugatan ini dimasukkan, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya Pembayaran Hutang untuk melunasi hutang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) atau dengan kata lain Tidak pernah ada Surat Keterangan lunas dari Tergugat I secara pribadi;

13. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan atau membuktikan bahwa PT.Wiralogam (Penggugat a quo) telah melunasi hutangnya atau telah mengangsur hingga lunas terhadap Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) secara pribadi;

14. Bahwa fakta hukumnya Perkara a quo ini adalah murni mengenai hutang piutang antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) secara pribadi dengan Penggugat, dan Tuan Toni Sutanto Alim pribadi selaku Penjamin (Borgtoucht), sehingga tidak ada

Hal. 29 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



korelasinya dengan Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang antara badan hukum Penggugat dengan badan hukum PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo), yang telah dibatalkan secara Notariil.

Bahwa Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 a quo telah dibatalkan dengan Akta No.5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV a quo), Notaris di Sidoarjo, yang telah dibatalkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut;

15. Dengan demikian telah terbukti secara Sah, bahwa PT.Wiralogam (Penggugat a quo) tidak berhutang pada PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo), akan tetapi terbukti bahwa Penggugat berhutang kepada Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

16. Bahwa Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) keberatan dengan Petitum 3 dan 4, karena Hutang Piutang adalah Sah sesuai Akta Pengakuan Hutang No.01/WL-KPAV/15 antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan pribadi Tergugat I, terbukti hutang dari Penggugat terhadap Tergugat I belum dilunasi, serta Akta jaminan Pribadi No.08 tanggal 13 September 2016 masih sah berlaku;

17. Bahwa Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) menolak Gugatan Petitum No.5 dan 6 tentang permintaan PT.Wiralogam (Penggugat a quo), karena permintaan tersebut tidak berdasar hukum:

Petitum No.5:

“yang melarang untuk menghentikan serta dilarang menggunakan “Surat Perjanjian dibawah Tangan” sebagaimana angka 3 dan angka 4 di atas, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penagihan, somasi, permohonan eksekusi, atau tindakan hukum lain yang mendasarkan padanya, sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”;

Petitum No.6:

Hal. 30 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



“menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*)

Bahwa dengan Fakta Hukum belum adanya pelunasan hutang dari Penggugat kepada Tergugat I, maka terbukti Penggugat masih punya hutang terhadap Tergugat I;

- 18.** Bahwa meskipun dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 menyebut adanya Sertifikat No.13/Desa Cangkir sebagai Jaminan Hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*), namun itu hanya formalitas semata, karena faktanya sewaktu membuat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-KPAV/15 tersebut, sertifikat Tanah No.13/Desa Cangkir masih dijaminan kepada Perseroan Terbatas “PT.Bank Permata Tbk” sehingga tidak diperlihatkan diserahkan oleh Penggugat kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*).

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Pasal 16 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 yang berbunyi:

“-- Demikian pula sertifikat tanah tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Pihak Kedua, karena sampai dengan saat ditandatanganinya surat ini sedang dijaminan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan Terbatas “PT.Bank Permata Tbk” Cabang Surabaya, atas pinjaman /hutang dari Perseroan Terbatas “PT.Logam Sejati”, berkedudukan di Surabaya--”;

Dengan demikian Sertipikat No.13/Desa Cangkir tidak pernah menjadi jaminan bagi hutang Penggugat kepada Tergugat I, justru Penggugat yang memberikan Akta Jaminan Pribadi No.08 tanggal 13 September 2016 kepada Tergugat I selaku Kreditur yang memberikan pinjaman Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada Penggugat;

- 19.** Sebagaimana bukti otentik bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) berhutang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) adalah adanya Akta Jaminan Pribadi No.08 tanggal 13 September 2016 yang merupakan perjanjian *assesoir* untuk

Hal. 31 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



menjamin hutang Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No.01/WL-KPAN/15;

20. Dengan demikian menurut hukum, persoalan hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) haruslah dibayar lunas secara keseluruhan dengan jaminan barang-barang milik Penggugat baik yang ada maupun yang akan ada, sebagaimana menurut hukum telah tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”;

21. Dengan demikian Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak melakukan Wanprestasi, malahan faktanya PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dan Tony Sutanto Alim (selaku penjamin hutang atau Borghtoch) yang Wanprestasi, karena tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) sebagaimana fakta hukumnya hingga saat ini;

22. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di gugatannya dalam posita poin 2 adalah tidak betul, dikarenakan Indrawati Ongkowidjojo (Turut Tergugat VI *a quo*) tidak pernah membuat Akta Pengakuan Hutang dikarenakan Turut Tergugat VI adalah isteri dari Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*).

23. Bahwa apa yang didalilkan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam gugatannya dalam Posita Poin 2a, yang menyebutkan “Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) adalah Posita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, dikarenakan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah memberikan pinjaman Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah), sehingga Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3, tanggal 13 Mei 2015 tersebut batal demi hukum karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi

Hal. 32 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



memberikan pinjaman uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada PT.Wiralogam (Penggugat a quo).

Serta Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015, telah dibatalkan oleh para pihak (Penggugat dan Turut Tergugat I) dengan dituangkan dalam Akta No.05 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV).

Bahwa secara hukum Akta Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015 tidak dapat dijadikan bukti, karena sudah dibatalkan oleh Para Pihak yang menandatangani yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I;

24. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di gugatannya dalam Posita Poin 2b adalah tidak betul, karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) tidak pernah menerima angsuran hutang PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dan Turut Tergugat I juga tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I adalah kerjasama operasi di bidang properti, bukan merupakan hutang piutang.

Dengan demikian antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum terkait pinjam-meminjam;

25. Bahwa dalil PT.Wiralogam (Penggugat a quo) telah menerima pinjaman dari PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) adalah tidak benar, serta dalil Penggugat telah membayar angsuran hutang kepada Turut Tergugat I adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat I tidak pernah memberikan pinjaman uang Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat, sehingga Turut Tergugat I juga tidak pernah menerima angsuran hutang dari Penggugat;

26. Bahwa apa yang disebutkan oleh PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dalam gugatannya dalam Posita Poin 3 adalah tidak betul, dikarenakan tidak ada kaitan dan/atau hubungan hukum antara subyek hukum pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) dan subyek hukum badan hukum PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) yang memiliki pengurus perseroan.

Bahwa antara Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I a quo) sebagai pribadi adalah berbeda dengan Tergugat I selaku Direktur PT.Citi9 Properti Indonesia

Hal. 33 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



(Turut Tergugat I *a quo*), karena merupakan subjek hukum yang berbeda antara pribadi dan badan hukum;

27. Bahwa faktanya Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) pribadi yang memberi pinjaman kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), hal ini tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor:01WL-KPAV/2015 tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat selaku peminjam dan pribadi Tergugat I selaku pemberi pinjaman.

28. Bahwa apa yang disebutkan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam gugatannya dalam Posita Poin 4 adalah tidak betul, faktanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015 tentang Pengakuan Hutang telah dibatalkan, dengan tertuang dalam Akta No.05 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV *a quo*).

Bahwa Penggugat tidak pernah membayar hutang Rp.12.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), karena faktanya PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tidak pernah meminjam terhadap Turut Tergugat I, tetapi Penggugat justru pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*), tetapi hingga Perkara *a quo* didaftarkan, Penggugat belum pernah melunasi hutangnya kepada Tergugat I;

29. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (PT.Wiralogam) dalam gugatannya dalam posita poin 5 tidak betul, karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah memberi hutang/pinjaman kepada Penggugat, sehingga Turut Tergugat I tidak pernah mengadakan perpanjangan jangka waktu pelunasan, karena secara hukum Turut Tergugat I tidak memberikan pinjaman kepada Penggugat;

30. Bahwa Posita Poin 6 tidak benar, yang memberikan pinjaman uang kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) adalah pribadi Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), pribadi Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan pribadi Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);

Hal. 34 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



31. Bahwa hingga saat ini Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 masih mengikat dan berlaku hingga hari ini, karena PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) hingga Perkara *a quo* di daftarkan, masih belum melunasi hutang Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) secara pribadi;
32. Bahwa kwitansi sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang ditandatangani oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) atas hutang kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) adalah mengikat dan sah hingga hari ini, karena memang Penggugat telah menerima dana pinjaman tersebut, dan bahkan **faktanya Penggugat sudah beberapa kali mengangsur hutangnya kepada Tergugat I**;
33. Bahwa Indrawati Ongkowidjojo (Turut Tergugat VI *a quo*) tidak pernah menandatangani kwitansi tertanggal 19 Mei 2015 seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita poin 9b dan juga Turut Tergugat VI tidak pernah membuat Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 8 seperti yang disebutkan oleh PT.Wiralogam(Penggugat *a quo*) dalam Posita Poin 9c dan 9d.
- Dengan demikian Posita Poin 9c dan 9d adalah Tidak Benar;**
34. Bahwa dengan adanya Akta Jaminan Pribadi Nomor 8 tanggal 13 September 2016 yang diberikan Tony Sutanto Alim pribadi selaku Direktur PT.Wiralogam kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV *a quo*).
- Hal ini membuktikan bahwa Penggugat benar-benar berhutang kepada Tergugat I dan hingga saat ini Akta Jaminan Pribadi Nomor 8 tanggal 13 September 2015 masih sah dan berlaku, karena Penggugat hingga saat ini masih berhutang kepada pribadi Tergugat I;
35. Bahwa dengan adanya Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) No.8 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Toni Susanto Alim (Direktur PT.Wiralogam/Penggugat *a quo*) yang masih Sah berlaku untuk menjamin hutang Penggugat kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) adalah bukti autentik, bahwa Penggugat masih mempunyai hutang kepada pribadi Tergugat I;

Hal. 35 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



36. Bahwa dalam gugatan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam posita poin 9 tidak benar, karena posita tersebut menerangkan seolah-olah Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) secara pribadi tidak memberikan hutang, faktanya Tergugat I telah memberikan hutang Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada Penggugat dan atas dana sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah diterima oleh Penggugat.

Bahwa hutang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) tersebut telah tertuang dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/KPA-WLV/2015, tanggal 13 Mei 2015, dan faktanya Penggugat telah mengangsur/mencicil kepada Tergugat I;

37. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Posita Poin 9 tidak benar, karena jabatan Kaleb Prayudi Antonius selaku pengurus di PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) adalah berbeda dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) selaku Pribadi yang memberi hutang kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*);

38. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Posita Poin 11 tidak benar, karena Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) masih mempunyai hak tagih terhadap PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), karena hutang Penggugat tersebut masih belum dilunasi oleh Penggugat;

39. Bahwa Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) tidak pernah dikonfirmasi maupun diaudit oleh auditor yang dimaksud PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), sehingga hasil dari Konsultan Akuntan Publik (K.A.P.) tidak mengikat terhadap Tergugat I secara pribadi, hal ini terbukti hingga saat ini Penggugat tidak pernah melunasi hutangnya kepada Tergugat I, tidak ada transfer pelunasan hutang dari Penggugat kepada Tergugat I.

Bahwa adalah hal yang tidak berdasar hukum bila Penggugat melakukan audit secara sepihak atas Badan Hukum Penggugat miliknya sendiri, kemudian Penggugat menggunakan hasil audit tersebut untuk menyatakan lunas atas hutang-hutangnya kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), kepada pribadi Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar

Hal. 36 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



rupiah) dan kepada pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);

40. Bahwa dalam gugatan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam Posita Poin 12 adalah tidak benar, karena Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) telah mengirim Somasi ke-1 dan Somasi ke-2 kepada Penggugat, karena secara hukum Tergugat I masih mempunyai hak tagih kepada Penggugat yang belum melunasi hutangnya;

41. Bahwa dalam gugatan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam Posita Poin 12 adalah tidak benar, karena Akta Perjanjian Nomor 01/WL-KPA/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 adalah Sah, dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan terbukti faktanya Penggugat telah mencicil kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*), jadi Perjanjian tersebut bukan formalitas belaka seperti yang disebutkan oleh Penggugat, karena secara fakta Penggugat telah melakukan beberapa kali angsuran, namun pembayaran angsuran berhenti sebelum Penggugat melunasi hutangnya kepada pribadi Tergugat I. Dengan demikian Akta Perjanjian Nomor 01/WL-KPA/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 adalah Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, namun Penggugat telah Wanprestasi.

42. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*), justru yang ada adalah PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat I, karena tidak melunasi hutangnya;

43. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara antara Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), dalam Putusan perkara No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No:767/Pdt/2019/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023, yang amarnya pada pokoknya menyatakan:

"Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah dan PT. WIRALOGAM (Tergugat/Penggugat *a*

Hal. 37 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



quo) dinyatakan Wanprestasi dan diwajibkan membayar sisa hutangnya kepada Oei Soesanto Wibisono Penggugat/Turut Tergugat III *a quo*)”.

Bahwa putusan tersebut “dapat dijadikan kaidah hukum” bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I secara materi maupun klausulnya terdapat kesamaan/identik dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-OSWV/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat dengan Turut Tergugat III yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) dan Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*).

II. Putusan Inkracht Telah Menegaskan Keabsahan Perjanjian

44. Bahwa, dalam Jawaban Perkara *a quo* kiranya perlu dan penting Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) informasikan bahwa klausul Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015, antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*), **klausulnya identik atau sama** dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-LLHV/15, tanggal 13 Mei 2015, antara Penggugat dengan Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*), maupun dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-OSWV/15, tanggal 13 Mei 2015, antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*).

Bahwa informasi ini kiranya berguna sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*), dengan **Nomor: 01WL-OSWV/15, tanggal 13 Mei 2015**, telah diuji oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana Majelis Hakim dalam perkara No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby perkara

Hal. 38 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



antara Oei Soesanto Wibisono (Penggugat/Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Tergugat I/Penggugat *a quo*) dkk pada pokoknya telah memutuskan bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015, antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) adalah Sah menurut hukum, dan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) selaku debitur dinyatakan WANPRESTASI, serta diwajibkan membayar sisa hutang pokok beserta bunga yang belum dibayar.

Putusan No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Peninjauan Kembali (vide: Putusan perkara No: 756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 767/Pdt/2019/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor: 19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 213 PK/Pdt/2023), yang membuktikan bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) telah berhutang kepada Pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*);

45. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam perkara Nomor:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:767/PDT/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan: Bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-OSW/V/15 adalah Sah dan PT.Wiralogam (Tergugat perkara terdahulu/Penggugat *a quo*) dinyatakan Wanprestasi, sehingga secara logika hukum, pihak yang wanprestasi tidak dapat membalikkan keadaan dengan menuduh krediturnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

46. Dalam Gugatan *a quo*, Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*), Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*), dan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) adalah benar sebagai pengurus atau pemegang saham perseroan di PT.Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), akan tetapi dalam memberikan pinjaman (kreditur) kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) berdasarkan perjanjian yang disebutkan dibawah ini masing-masing bertindak secara pribadi-

Hal. 39 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



pribadi yang beriktikad baik, tidak mewakili sebagai pengurus dalam PT.Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) sebagaimana dituangkan dalam perjanjian dibawah ini:

- a) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku Tergugat I *a quo*);
- b) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Liem Long Hwa pribadi selaku Tergugat II *a quo*); dan
- c) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat III *a quo*).

Dengan demikian dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat I adalah pribadi Tergugat I selaku Kreditur, bukan selaku pengurus perseroan.

Perjanjian-Perjanjian *a quo* adalah Sah dan Mengikat secara hukum, dan bukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat I sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti.

II. Perjanjian Telah Memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata

47. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Kaleb Prayudi Antonius Tergugat I *a quo*) dan Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) juga disaksikan/dihadiri dan turut bertandatangan Saudara Hudiono Alim yaitu bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), juga turut menyetujui dan bertandatangan Ny.Sylviana Giyanto dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*).

Dengan demikian terbukti bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat *a quo*) dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diasyaratkan **Pasal 1320 KUH-Pdt/BW**, yaitu:

Hal. 40 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



- Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- Cakap.
- Suatu hal tertentu.
- Sebab yang halal.

Bahwa seluruh unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan **Pasal 1320 KUHPerdara** tersebut telah terpenuhi, yaitu:

- Kesepakatan dibuat secara sadar;
- Para pihak adalah subjek hukum yang cakap;
- Objek jelas (utang Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah masing-masing);
- Sebab halal (pinjaman untuk melunasi hutang/penebusan hak tanggungan/jaminan milik PT.Logam Sejati (Turut Tergugat II *a quo*) kepada pihak bank.

Oleh karena Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan juga Tergugat II telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak sebagai undang-undang (*Asas Pacta Sun Servanda*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

48. Bahwa adanya Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 dan Akta Jaminan Nomor 8 tanggal 13 September 2015 yang masih Sah dan berlaku, membuktikan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) memang mempunyai hutang kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*).

Dengan demikian Penggugat telah beriktikad buruk ingin membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015, padahal Penggugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat I;

III. Tidak Terpenuhinya Unsur Pasal 1365 KUHPerdara

49. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengada-ada, tidak benar ada unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalil tersebut semata-mata merupakan upaya menghindari kewajiban pembayaran hutang. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) dan Liem Long Hwa

Hal. 41 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(Tergugat II *a quo*), termasuk juga dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) yang perkaranya telah berkecuan hutup tetap (*Inkrach Van Gewisjde*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum, yang unsur-unsurnya yaitu :

- Perbuatan melawan hukum;
- Kesalahan;
- Kerugian;
- Hubungan kausal

Dalam Gugatan *a quo* Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*) dan Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III *a quo*) adalah pihak-pihak secara pribadi yang memberikan pinjaman (kreditur) yang beritikad baik sebagaimana dituangkan dalam:

- a) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Kaleb Prayudi Antonius pribadi selaku Tergugat I *a quo*);
- b) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Liem Long Hwa pribadi selaku Tergugat II *a quo*); dan
- c) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSWV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat III *a quo*),

Dengan demikian terbukti bahwa Perjanjian-Perjanjian *a quo* adalah **Sah dan Mengikat**, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan Penggugat;

50. Bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku Tergugat I *a quo*) diikuti oleh Akta Otentik (Akta Notariil) Akta Jaminan Pribadi Nomor 08 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV *a quo*),

Hal. 42 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



yang kemudian ditandatangani oleh Toni Sutanto Alim selaku Direktur PT.Wiralogam.

Dengan demikian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang 01/WL-KPAV/2015 tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah dan mengikat:

51. Bahwa, dalil PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) yang mengatakan pada tanggal 3 Mei 2017 telah membayar lunas pinjamannya sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah) adalah dalil **tidak benar**. Dalil tersebut sudah pernah disampaikan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali (**vide bukti PK-11**) dalam perkara No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby antara Oei Soesanto Wibisono (Penggugat perkara terdahulu/Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Tergugat I/Penggugat *a quo*).

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis PK menolak bukti-bukti baru (bukti PK-1 sampai bukti PK-13) yang diajukan oleh Pemohon PK (PT.Wiralogam) adalah bukti tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b UU Nomor:14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor:5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009. Pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim PK berpendapat bahwa Penggugat konvensi dalam perkara terdahulu (Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat III *a quo*) dapat membuktikan Tergugat I konvensi dalam perkara terdahulu (PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo*) sebagai pihak yang mempunyai hutang kepada Tergugat I konvensi (PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo*) telah wanprestasi atas sisa hutang terhadap Penggugat konvensi (Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat III *a quo*) sejumlah Rp.1.949.405.603,00 (satumilyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah), (Putusan PK, halaman 13 alinea ke 2 dan 3);

52. Bahwa dalil PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tentang adanya pelunasan hutang yang disebut Penggugat sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah) tersebut kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) adalah Tidak Benar, berupa Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020, antara Direktur Utama PT.Wiralogam, yaitu Toni Sutanto Alim,

Hal. 43 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



dengan PT.Citi 9 Properti Indonesia yang diwakili Direktur Kaleb Prayudi Antonius di Mercure Hotel tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2020 di Kafe Bon Ami jalan Dr. Soetomo Surabaya yang isinya tentang kesepakatan damai antara Penggugat dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah terealisasi dan tidak pernah terjadi perdamaian tersebut, serta bukan soal pembayaran hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius Tergugat I *a quo*) dan pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) maupun dengan pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) yang telah menggugat dan telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht*) dalam perkara Nomor:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:767/PDT/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023.

Bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa hubungan hukum antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan PT.Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) adalah kerjasama bisnis, tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang PT.Wiralogam kepada Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*) selaku pribadi dan Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Penggugat *a quo* dan terbukti Penggugat tidak pernah membayar, tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada pribadi Tergugat I. Lagi pula bahwa dalil dan bukti PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tersebut telah disampaikan pada waktu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara gugatan kepada Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) dan bukti *a quo* dari PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) saat itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim PK dengan pertimbangan tidak relevan karena baru dibuat setelah adanya putusan yang menyatakan bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat *a quo* dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat III *a quo*) adalah Sah dan Mengikat dan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dinyatakan wanprestasi;

- 53.** Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) hingga Gugatan *a quo* didaftarkan tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*), karena faktanya

Hal. 44 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Penggugat tidak pernah membayar tunai maupun transfer pelunasan hutang kepada Tergugat I, hanya saja Penggugat selalu beriktikad buruk dengan mendalilkan seakan-akan hutang kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas, hutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas dan hutang kepada Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas berdasarkan Notulen Hasil Pertemuan dan Surat Pernyataan Perdamaian antara Direktur PT.Wiralogam dengan Direktur PT.Citi9 Properti Indonesia (Para Pihak tersebut merupakan Badan Hukum), yang mana Notulensi Hasil Pertemuan dan Surat Pernyataan Perdamaian serta Tanda Terima tersebut merupakan pembayaran terkait dengan Bagi Hasil Kerjasama Operasi (KSO) antara Penggugat dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9 tanggal 13 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn.(Turut Tergugat IV a quo).

Bahwa Notulen Hasil Pertemuan tanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Perdamaian dan Tanda Terima antara Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah terkait kerjasama bisnis yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9 tanggal 13 September 2016, bukan merupakan hubungan hutang piutang;

- 54. Bahwa dengan demikian Notulen Hasil Pertemuan tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Perdamaian dan Tanda Terima antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) adalah terkait dengan kerjasama bisnis antara Perseroan PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan Perseroan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) dan tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang antara Penggugat selaku peminjam dengan Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I a quo) dan Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II a quo) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III a quo) selaku pribadi-pribadi yang memberikan pinjaman (kreditur) kepada Penggugat.**

Hal. 45 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



Dengan demikian faktanya, Penggugat tidak pernah melunasi hutang kepada pribadi Tergugat I dan pribadi Tergugat maupun dengan pribadi Turut Tergugat III sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur);

55. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) sampai tanggal 19 Juni 2025 masih punya kewajiban yang belum dibayar kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) dengan nominal sebagai berikut:

- Sisa hutang Pokok : Rp 1.588.060.905,-
- Total Kewajiban Bunga : Rp 2.264.195.678,-
- Denda keterlambatan atas tunggakan bunga: Rp 3.187.723.398,- +,
- Total keseluruhan kewajiban WL adalah : Rp 7.039.979.981,-

(tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Dengan demikian Total keseluruhan kewajiban PT.Wiralogam (Penggugat) kepada Tergugat I pertanggal tanggal 19 Juni 2025 adalah sebesar Rp 7.039.979.981,00 (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Dengan perincian tabel sebagai berikut: (copy terlampir):

REKAP KEWAJIBAN HUTANG POKOK ,BUNGA DAN DENDA ATAS BUNGA PT.WIRALOGAM KEPADA BAPAK KALEB PRAYUDI ANTONIUS							
		Saldo Awal:		0.00			
		TARIF BUNGA :		21.60% / Tahun s/d. 19 Juni 2018 18% / Tahun per 19 Juni 2018			
Tgl.	Uraian	PEWARIKAN PINJAMAN (a)	PENGEMBALIAN SEBAGIAN PINJAMAN (b)	Saldo (c)	Bunga harian	Akumulasi Bunga Harian	Denda atas Tunggaka Bunga rate perhari : 1/1000
19/05/15	Penarikan Pinjaman	4,000,000,000		4,000,000,000			
19/07/15	Bayar Pokok Pinjaman		41,666,667	3,958,333,333			
19/09/15	Bayar Pokok Pinjaman		33,333,333	3,925,000,000			
21/04/17	Bayar Pokok Pinjaman		833,333,333	3,091,666,667			
03/05/17	Bayar Pokok Pinjaman		1,041,666,667	2,050,000,000			
29/08/17	Bayar Pokok Pinjaman		106,666,667	1,943,333,333			

Hal. 46 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/09/17	Bayar Pokok Pinjaman		105,000,000	1,838,333,333				
19/10/17				1,838,333,333		33,090,000	33,090,000	10,059,360
19/11/17				1,838,333,333			33,090,000	
19/12/17				1,838,333,333			33,090,000	
04/12/17	Bayar Pokok Pinjaman	57,364,095		1,780,969,238	32,241,301		65,331,301	8,801,875
05/12/17	Bayar Pokok Pinjaman	39,575,000		1,741,394,238	31,253,111		96,584,412	7,594,506
19/12/17				1,741,394,238				
19/01/18	Bayar Pokok Pinjaman		153,333,333	1,588,060,905	28,585,111		125,169,523	6,060,044
19/02/18				1,588,060,905	28,585,111		153,754,635	5,173,905
19/03/18				1,588,060,905	28,585,111		182,339,746	4,373,522
19/04/18				1,588,060,905	28,585,111		210,924,858	3,487,384
19/05/18				1,588,060,905	28,585,111		239,509,969	2,629,830
19/06/18				1,588,060,905	23,820,926		263,330,895	1,453,076
19/07/18				1,588,060,905	23,820,926		287,151,821	738,449
19/08/18				1,588,060,905	23,820,926		310,572,747	9,329,182
19/09/18				1,588,060,905	23,820,914		334,793,661	10,043,810
19/10/18				1,588,060,905	23,820,914		358,014,574	10,758,437
19/11/18				1,588,060,905	23,820,914		382,435,488	11,473,065
19/12/18				1,588,060,905	23,820,914		406,256,402	12,187,692
19/01/19				1,588,060,905	23,820,914		430,077,315	12,902,319
19/02/19				1,588,060,905	23,820,914		453,898,229	13,616,947
19/03/19				1,588,060,905	23,820,914		477,719,142	14,331,574
19/04/19				1,588,060,905	23,820,914		501,540,056	15,046,202
19/05/19				1,588,060,905	23,820,914		525,360,969	15,760,829
19/06/19				1,588,060,905	23,820,914		549,181,883	16,475,456
19/07/19				1,588,060,905	23,820,914		573,002,797	17,190,084
19/08/19				1,588,060,905	23,820,914		596,823,710	17,904,711
19/09/19				1,588,060,905	23,820,914		620,644,624	18,619,339
19/10/19				1,588,060,905	23,820,914		644,465,537	19,333,966
19/11/19				1,588,060,905	23,820,914		668,286,451	20,048,594
19/12/19				1,588,060,905	23,820,914		692,107,364	20,763,221
19/01/20				1,588,060,905	23,820,914		715,928,278	21,477,848
19/02/20				1,588,060,905	23,820,914		739,749,192	22,192,476
19/03/20				1,588,060,905	23,820,914		763,570,105	22,907,103
19/04/20				1,588,060,905	23,820,914		787,391,019	23,621,731
19/05/20				1,588,060,905	23,820,914		811,211,932	24,336,358
19/06/20				1,588,060,905	23,820,914		835,032,846	25,050,985
19/07/20				1,588,060,905	23,820,914		858,853,759	25,765,612
19/08/20				1,588,060,905	23,820,914		882,674,673	26,480,240
19/09/20				1,588,060,905	23,820,914		906,495,587	27,194,868
19/10/20				1,588,060,905	23,820,914		930,316,500	27,909,495
19/11/20				1,588,060,905	23,820,914		954,137,414	28,624,122
19/12/20				1,588,060,905	23,820,914		977,958,327	29,338,750
19/01/21				1,588,060,905	23,820,914		1,001,779,241	30,053,377
19/02/21				1,588,060,905	23,820,914		1,025,600,155	30,768,005
19/03/21				1,588,060,905	23,820,914		1,049,421,068	31,482,632
19/04/21				1,588,060,905	23,820,914		1,073,241,982	32,197,259
19/05/21				1,588,060,905	23,820,914		1,097,062,895	32,911,887
19/06/21				1,588,060,905	23,820,914		1,120,883,809	33,626,514
19/07/21				1,588,060,905	23,820,914		1,144,704,722	34,341,142
19/08/21				1,588,060,905	23,820,914		1,168,525,636	35,055,769
19/09/21				1,588,060,905	23,820,914		1,192,346,550	35,770,396
19/10/21				1,588,060,905	23,820,914		1,216,167,463	36,485,024
19/11/21				1,588,060,905	23,820,914		1,239,988,377	37,199,651
19/12/21				1,588,060,905	23,820,914		1,263,809,290	37,914,279
19/01/22				1,588,060,905	23,820,914		1,287,630,204	38,628,906
19/02/22				1,588,060,905	23,820,914		1,311,451,117	39,343,534
19/03/22				1,588,060,905	23,820,914		1,335,272,031	40,058,161
19/04/22				1,588,060,905	23,820,914		1,359,092,945	40,772,788
19/05/22				1,588,060,905	23,820,914		1,382,913,858	41,487,416
19/06/22				1,588,060,905	23,820,914		1,406,734,772	42,202,043
19/07/22				1,588,060,905	23,820,914		1,430,555,685	42,916,671
19/08/22				1,588,060,905	23,820,914		1,454,376,599	43,631,298
19/09/22				1,588,060,905	23,820,914		1,478,197,512	44,345,925
19/10/22				1,588,060,905	23,820,914		1,502,018,426	45,060,553
19/11/22				1,588,060,905	23,820,914		1,525,839,340	45,775,180
19/12/22				1,588,060,905	23,820,914		1,549,660,253	46,489,807
19/01/23				1,588,060,905	23,820,914		1,573,481,167	47,204,435
19/02/23				1,588,060,905	23,820,914		1,597,302,080	47,919,062
19/03/23				1,588,060,905	23,820,914		1,621,122,994	48,633,690
19/04/23				1,588,060,905	23,820,914		1,644,943,907	49,348,317
19/05/23				1,588,060,905	23,820,914		1,668,764,821	50,062,945
19/06/23				1,588,060,905	23,820,914		1,692,585,735	50,777,572
19/07/23				1,588,060,905	23,820,914		1,716,406,648	51,492,199
19/08/23				1,588,060,905	23,820,914		1,740,227,562	52,206,827
19/09/23				1,588,060,905	23,820,914		1,764,048,475	52,921,454
19/10/23				1,588,060,905	23,820,914		1,787,869,389	53,636,082
19/11/23				1,588,060,905	23,820,914		1,811,690,302	54,350,709
19/12/23				1,588,060,905	23,820,914		1,835,511,216	55,065,336
19/01/24				1,588,060,905	23,820,914		1,859,332,130	55,779,964
19/02/24				1,588,060,905	23,820,914		1,883,153,043	56,494,591
19/03/24				1,588,060,905	23,820,914		1,906,973,957	57,209,219
19/04/24				1,588,060,905	23,820,914		1,930,794,870	57,923,846
19/05/24				1,588,060,905	23,820,914		1,954,615,784	58,638,474
19/06/24				1,588,060,905	23,820,914		1,978,436,698	59,353,101
19/07/24				1,588,060,905	23,820,914		2,002,257,611	60,067,728
19/08/24				1,588,060,905	23,820,914		2,026,078,525	60,782,356
19/09/24				1,588,060,905	23,820,914		2,049,899,438	61,496,983
19/10/24				1,588,060,905	23,820,914		2,073,720,352	62,211,611
19/11/24				1,588,060,905	23,820,914		2,097,541,265	62,926,238
19/12/24				1,588,060,905	23,820,914		2,121,362,179	63,640,865
19/01/25				1,588,060,905	23,820,914		2,145,183,093	64,355,493
19/02/25				1,588,060,905	23,820,914		2,169,004,006	65,070,120
19/03/25				1,588,060,905	23,820,914		2,192,824,920	65,784,748
19/04/25				1,588,060,905	23,820,914		2,216,645,833	66,499,375
19/05/25				1,588,060,905	23,820,914		2,240,466,747	67,214,002
19/06/25				1,588,060,905	23,820,914		2,264,287,660	

Total Bunga

Total Pinjaman WL	4,000,000,000	Total bunga	2,264,287,660	3,188,642,529 ¹
Total Pengembalian WL	2,411,939,095			
Sisa Pinjaman	1,588,060,905			

Catatan :
Terhitung mulai 19 Oktober 2017, perhitungan bunga mulai dijalankan.

IV. Gugatan Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum

56. Bahwa, adalah sangat tidak baik untuk penegakkan hukum bilamana gugatan a quo dikabulkan, hal ini berarti:

- Membuka kembali perkara yang telah inkrah;

Hal. 47 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabaikan asas finalitas putusan;
- Menghancurkan kepastian hukum.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip fundamental hukum acara perdata.

DALAM REKONVENSI.

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, yang semula Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) dalam Konvensi kini disebut Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi), dan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam Konvensi disebut PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi).

Adapun dalil-dalil dan alasan Gugatan Rekonvensi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kaleb Prayudi Antonius/Tegugat *a quo* (yang selanjutnya disebut Penggugat I Rekonvensi), dalam kapasitas pribadi adalah selaku *kreditur* yang telah memberikan pinjaman atau hutang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada PT.Wiralogam/Penggugat *a quo* (yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi), selaku *debitur*, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-KPAV/15 tanggal 13 Mei 2015;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-KPAV/15 tanggal 13 Mei 2015 tersebut, pinjaman dari Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) kepada PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) dan atas seluruh dana pinjaman tersebut telah diterima oleh PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah). Pinjaman tersebut terhitung mulai tanggal 19 Mei 2015, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan, jatuh tempo sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2016, dengan bunga sebesar 21,60% per-tahun dari jumlah pinjaman (*Floating Rate*). Bunga tersebut akan diperhitungkan secara merata berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya berlaku, yang harus dibayar setiap tanggal 19 (sembilanbelas) setiap bulannya, yang untuk pertama kalinya bunga pinjaman harus dibayar pada tanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima belas/satu bulan setelah pinjaman diterima oleh PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi));
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman yang telah diterima PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) berdasarkan Akta Perjanjian

Hal. 48 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 01/WL-KPAN/15, PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) menyerahkan jaminan kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) sebagai berikut:

a) Jaminan sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor:13/Desa Cangkir, diuraikan dalam surat ukur tanggal 08-01-1992, Nomor: 29/1992, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.03.00299, seluas $\pm$ 20.475 m² dari luas seluruhnya 40.000m², sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 15-01-1992, pada saat ini terdaftar atas nama PT.WIRALOGAM (Tergugat Rekonvensi), berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Cangkir, setempat dikenal dengan Jalan Raya Tenaru;

b) Jaminan Pribadi (*Borgtocht*).

Bahwa Saudara Toni Sutanto Alim dalam perkara *a quo* bertindak selaku Pemberi Jaminan secara pribadi (*borgtocht/Personal Guarantee*) terhadap pinjaman/hutang PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi), sebagaimana dituangkan dalam Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) **Nomor: 8 tanggal 13-09-2016** dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Bahwa "Jaminan Pribadi (*Borgtocht*)" tersebut telah mendapat persetujuan dan ikut menandatangani oleh isteri sah dan satu-satunya dari Tony Sutanto Lim adalah Direktur Utama dari (Tergugat Rekonvensi) bernama Ny.Sylviana Giyanto;

4. Bahwa Akta "Jaminan Pribadi (*Borgtocht*)" Nomor: 8 tanggal 13-09-2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn./Turut Tergugat IV *a quo* (yang selanjutnya disebut Turut PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) IV) selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah atas kemauan Penjamin sendiri yang (selaku Pribadi dengan jabatan Direktur Utama PT.Wiralogam) pada pokoknya menegaskan bahwa ia berkehendak untuk menjamin hutang PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) selaku *Debitur* atas hutangnya kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) selaku *Kreditur*;
5. Bahwa PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) telah Cidera janji (*Wanprestasi*), karena telah mengingkari kesepakatan untuk membayar lunas seluruh hutangnya

Hal. 49 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



pada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) sebesar Rp.4.000.000.000, (Empat milyar rupiah) pada saat jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 19-05-2016, sebagaimana tertuang dalam klausul "Perjanjian Pengakuan Hutang" Nomor:01/WL-KPAV/15 tanggal 13 Mei 2015. Kendati hutangnya telah jatuh tempo, namun sampai sekarang PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) belum membayar lunas hutang/pinjamannya kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi);

6. Bahwa kewajiban PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) yang harus dibayar kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) berdasarkan kalkulasi pertanggal 19 Juni 2025 yang belum diselesaikan kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi), yaitu terdiri dari sisa hutang/pinjaman pokok sebesar Rp.1.588.060.905,00 + (ditambah) bunga: Rp 2.264.195.678,00 + (ditambah) denda keterlambatan atas tunggakan bunga sebesar: Rp 3.187.723.398 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Jadi total kewajiban hutang + bunga + denda keterlambatan pembayaran bunga yang harus dibayar oleh PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) adalah sebesar: Rp.7.060.991.213,00 (tujuh milyar enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Dengan perincian, lihat tabel sebagai berikut: (lampiran)

7. Bahwa dengan demikian total kewajiban Tergugat Rekonvensi sampai dengan tanggal 19 Juni 2025 yang harus dibayar kepada Penggugat, yaitu terdiri atas:

Sisa hutang Pokok	:	Rp
1.588.060.905,-		
Total Kewajiban Bunga	:	Rp 2.264.195.678,-
Denda keterlambatan atas tunggakan bunga:		Rp 3.187.723.398,- +,
Total keseluruhan kewajiban WL adalah	:	Rp 7.039.979.981,-
(tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);		

Dengan demikian:

Total keseluruhan kewajiban PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) adalah sebesar Rp.7.039.979.981,- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta

Hal. 50 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan fakta yang kuat dan sah, adalah sangat beralasan bagi Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan "Sita Jaminan/*conservatoir beslag*" atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor:01491/Desa Cangkir, diuraikan dalam Surat Ukur: tanggal 14/01/2016, Nomor:00450/0203/2016, luas: 19.448 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.03.01050, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 16-Feb-2016, pada saat ini terdaftar atas nama PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi)), berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Cangkir, setempat dikenal dengan Jalan Raya Tenaru;
9. Bahwa adalah sangat beralasan bilamana Toni Sutanto Alim selaku "Penjaminan/*Borgtocht*" dalam perkara *a quo* juga dihukum turut bertanggungjawab membayar lunas secara tanggung-renteng atas seluruh kewajiban hutang/pinjaman PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi), yang **total keseluruhan adalah** sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Pembayaran tersebut sebagai konsekuensi hukum dari "Penjamin" yang telah menjamin dengan seluruh dan segenap harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata/BW, karena Penjamin berjanji dan mengikatkan diri kepada "Kreditur", atas permintaan pertama dari "Kreditur" tanpa perlu dibuktikan bahwa "Debitur" tersebut telah lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada "Kreditur". Dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun membayar seketika dan sekaligus lunas kepada "Kreditur" setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh "Debitur" kepada "Kreditur" karena sebab atau dasar apapun yang timbul karena

Hal. 51 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



perjanjian/hutang apapun lainnya, meliputi hutang, denda, dan lain-lain yang wajib dibayar yang timbul/terjadi berdasarkan "Perjanjian", yang seluruh persyaratannya telah diketahui dengan baik dan jelas oleh "Penjamin", sehingga oleh karena itu tidak perlu diuraikan dan dijelaskan;

10. Bahwa Akta Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) yang ditandatangani Toni Sutanto Alim tersebut pada pokoknya adalah jaminan dari yang bersangkutan untuk melunasi seluruh hutang PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) selaku Kreditur. Bahkan Toni Sutanto Alim didalam Akta Pengikatan sebagai "Penjaminan/*Borgtocht*" **telah melepaskan hak-hak seorang penjamin yang diberikan oleh Undang-Undang**, terutama:

- a. Hak untuk meminta agar harta milik Debitur disita dan dijual lebih dahulu menurut Pasal 1831 KUH Perdata/BW;
- b. Hak untuk menyuruh memecah-mecah hutang di antara para penanggung menurut Pasal 1837 KUH Perdata/BW;
- c. Hak serta tangkisan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1843, 1847, 1948 dan 1849 KUH Perdata;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1832 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan sepertinya seorang yang turut berhutang atau seorang "Penjamin hutang";

12. Bahwa menurut ketentuan pasal 1832 KUHPerdata, Si-penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda Si-berhutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, apabila:

- a. *Telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan dijual;*
- b. *Telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berhutang utama secara tanggung menanggung dalam hal mana akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk hutang-hutang tanggung menanggung.*

Dalam **akta Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) No. 8 tanggal 13 September 2016** dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo (Turut Tergugat Rekonvensi IV), bahwa Toni Sutanto Alim

Hal. 52 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



selaku Penjamin/Penanggung, telah melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 1831 KUHPerduta;

13. Bahwa dengan demikian Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) dapat langsung meminta agar Toni Sutanto Alim selaku Penjamin/Penanggung untuk langsung bertanggungjawab membayar seluruh kewajiban PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi). Karena Toni Sutanto Alim selaku Penjamin/Penanggung telah melepaskan hak-haknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1831 KUH Perdata;

14. Bahwa Total kewajiban PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) dan Toni Sutanto Alim secara tanggung renteng terhadap Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) yang wajib segera dibayar lunas adalah Rp.7.060.991.213 (tujuh milyar enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), karena PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) telah wanprestasi, maka timbulnya keterlambatan pembayaran tersebut, untuk itu PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) bersama Toni Sutanto Alim **wajib membayar Denda Keterlambatan** sebesar Rp 3.187.723.398 terhitung sejak Gugatan Rekonvensi ini didaftarkan sampai perkaranya diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Vangewijsd*);

15. Bahwa karena gugatan Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang kuat, sah dan *authentik*, maka tidak berlebihan kiranya Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (NO)**.

Dalam Konvensi

Hal. 53 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 dan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor: 8 tanggal 13-09-2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat telah Wanprestasi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa hutangnya pokok dan bunga kepada Tergugat I sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSİ

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah secara hukum;
3. Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor:8 tanggal 13-09-2016 dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, adalah Sah secara hukum;
4. Menyatakan PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
5. Menghukum PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) secara tanggung-renteng dengan Toni Sutanto Alim selaku *borgtocht* untuk membayar lunas terhadap hutang/pinjaman Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
6. Menyatakan Sah dan Berharga "Sita Jaminan/consevoir beslag" atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor:01491/Desa Cangkir, diuraikan dalam Surat Ukur: tanggal 14/01/2016, Nomor:00450/0203/2016, luas:19.448

Hal. 54 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



m2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):12.09.02.03.01050, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 16-Feb-2016, pada saat ini terdaftar atas nama PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi), berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Cangkir, setempat dikenal dengan Jalan Raya Tenaru;

7. Menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
8. Menghukum PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.9) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara Elitigasi tertanggal 25 Mei 2026, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa, Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh Tergugat II;
2. Bahwa **gugatan kurang pihak**, karena Penggugat tidak menarik Toni Sutanto Alim pribadi sebagai PIHAK dalam Perkara *a quo* yang merupakan "Penjamin" (*Borgtocht*) atas hutang Penggugat kepada Tergugat II sebagaimana dituangkan dalam Akta Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor: 9, tanggal 13-09-2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo (Turut Tergugat IV *a quo*).

Bahwa sebagai pihak yang terkait adalah penting dan sangat relevan menarik Toni Sutanto Alim sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bilamana Toni Sutanto Alim tidak ditarik atau dimasukkan dalam perkara *a quo*, maka gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang berimplikasi gugatan cacat formil.

Hal. 55 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Berdasarkan fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard /NO):

Adanya KUMULASI SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF DALAM GUGATAN PENGUGAT

Bahwa setelah mencermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat a quo, terdapat adanya penggabungan gugatan, baik kumulasi Obyektif maupun Kumulasi Subyektif dalam satu gugatan a quo.

Bahwa Penggabungan gugatan yang mencampuradukkan antara Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Obyektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling bertentangan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian kasus maka bertentangan dengan hukum acara perdata.

Bahwa terlihat jelas pada Petitum point 3 dan point 4, Penggugat telah meminta Majelis Hakim a quo untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap:

- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPA/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), dan
- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II).

Bahwa terlihat fakta dalam Gugatan a quo, Penggugat mempunyai hutang pada masing masing pihak yaitu kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga seharusnya Penggugat menggugat secara sendiri-sendiri kepada Tergugat I dan Tergugat II, tidak harus menggabungkan 2 peristiwa hukum yang berbeda ke dalam satu gugatan.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.1975 K/Pdt/1984 dan No.575/Pdt/1983, telah menyatakan boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*), baik dalam bentuk subyektif dan obyektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samen hangen*).

Hal. 56 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Bahwa faktanya masing-masing pihak sebagai Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan yang erat dalam persoalan hutang piutang dimana Penggugat punya hutang pada masing-masing pihak tersebut sebagaimana terlihat pada masing-masing Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut.

Bahwa dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke / NO);

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, secara jelas dalam perihal surat gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, padahal faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) dan Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) adalah mengenai adanya hutang piutang antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemberi hutang (Kreditur) dengan Penggugat sebagai pihak yang berhutang (Debitur), yang mana Penggugat telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran atau tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara a quo adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan mengandung gugatan yang tidak jelas (Obscuur libel), karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai Debitur belum menerima pembayaran secara lunas dari Penggugat sebagai Kreditur dalam perkara a quo.

Bahwa dengan demikian Gugatan mengandung ketidakjelasan atau adanya dalil-dalil yang kontradiktif, dalam hal mencampuradukkan dasar hukum Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (Obscuur libel).

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengatakan:

“Gugatan *Obscuur Libel* merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain”,

Dengan demikian seharusnya gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif. Bahwa untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO).

Hal. 57 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



II. DALAM POKOK PERKARA

Dalil Gugatan Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa, hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara;
2. Bahwa, perlu untuk diketahui sebelum PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) pada awalnya PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Utang dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) selaku *kreditur* dengan rencana nilai pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (duabelas milyar rupiah) sebagaimana rencana pinjaman tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Utang Nomor: 3 tertanggal 13 Mei 2015 dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Sidoarjo, yang ternyata Turut Tergugat I *a quo* tidak dapat atau tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat, sehingga secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tertanggal 13-05-2015 Batal Demi Hukum, karena Turut Tergugat I *a quo* tidak jadi memberikan pinjaman kepada Penggugat *a quo*.
Bahwa kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 dibatalkan oleh Para Pihak (Turut Tergugat I dengan Penggugat) dengan dituangkan Pembatalannya dalam Akta No.5 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan dibuat dihadapan Turut Tergugat IV selaku Notaris di Sidoarjo;
3. Bahwa, sebelum menjelaskan esensi gugatan, kiranya Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) terlebih dahulu perlu menjelaskan duduk persoalan antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Tergugat II. Hal ini penting untuk diketahui supaya "benang merah" akar permasalahan yang sesungguhnya dapat diketahui secara komprehensif.
Bahwa Penggugat sebelum menandatangani pinjaman dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) telah menandatangani kesepakatan

Hal. 58 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Operasional (KSO) guna membangun properti pergudangan diatas lahan milik Penggugat terletak di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Dalam Kerjasama Operasional (KSO) tersebut disepakati, pihak Penggugat menyetorkan tanah sebagai modal, sementara itu Turut Tergugat I bertindak selaku developer yang membiayai, mengerjakan pembangunan serta memasarkan properti yang telah selesai dibangun kepada calon pembeli.

Bahwa uang hasil penjualan properti akan dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO Pengembangan Proyek "TENARU 9", tanggal 13 September 2016

Bahwa lahan yang akan dibangun properti sebagaimana dituangkan dalam KSO ternyata sertifikatnya masih dijaminkan Penggugat di bank. Untuk itu pihak Penggugat selaku pemilik lahan meminta kepada Turut Tergugat I agar bersedia meminjam uang untuk menebus sertifikat yang ada di bank sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), yang ternyata Turut Tergugat I tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat, karena Turut Tergugat I tidak memiliki dana untuk memberi pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat.

Untuk pembayaran pinjaman tersebut, rencananya Penggugat akan mengangsur dengan uang dari hasil penjualan properti yang menjadi hak Penggugat. Turut Tergugat I akan memberikan pinjaman (hutang) sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 dibatalkan oleh Para Pihak (Penggugat dengan Turut Tergugat I) yang dituangkan dalam Akta Pembatalan No.5 tanggal 13 September 2016 secara notariil dihadapan Turut Tergugat IV selaku Notaris di Sidoarjo, karena memang

Hal. 59 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) tidak jadi memberikan pinjaman kepada Penggugat;

4. Bahwa, oleh karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada PT.Wiralogam (Penggugat a quo) yang semestinya akan digunakan oleh Penggugat untuk melunasi atau menebus sertifikat, ternyata pihak Turut Tergugat I belum siap dana sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah), maka antara Penggugat dengan Turut Tergugat I kemudian bersepakat bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 dibatalkan dengan Akta Pembatalan No.5 tanggal 13 September 2015 tentang Pembatalan dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, (Turut Tergugat IV a quo) selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo.

Dengan demikian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3/WL-LLHV/2015 tanggal 13 Mei 2015 adalah tidak dapat dijadikan bukti, karena secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 tersebut telah Batal Demi Hukum, karena sejak awal ternyata Turut Tergugat I tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (duabelas milyar rupiah), kepada Penggugat, serta kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 telah dibatalkan oleh Para Pihak secara Notariil;

5. Bahwa karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) tidak jadi memberikan pinjaman dan ternyata PT.Wiralogam (Penggugat a quo) tetap membutuhkan dana pinjaman, kemudian Penggugat pinjam atau berhutang kepada:
- d. Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I a quo), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan);
 - e. Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II a quo), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLHV/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan);

Hal. 60 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



- f. Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan).

Bahwa dana pinjaman dari:

- Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).
- Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), dan
- Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).

Secara *defakto* dan *dejure* telah diterima oleh Penggugat seluruhnya melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat, dan telah ditandatangani bukti penerimaan/kwitansi tertanggal 19 Mei 2015. Hal tersebut telah sesuai dengan klausul Pasal 16 alinea ke-2 Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015 (vide: halaman 21);

6. Bahwa hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) adalah Sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUHPerdata (tentang Perikatan yang Sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya - Asas Pacta Sunservanda);
7. Bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015, dimana PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) diwakili oleh Toni Sutanto Alim dalam kedudukan sebagai Direktur Utama yang mana pada saat menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang telah mendapat persetujuan dari Ny.Sylviana Giyanto dalam kedudukan sebagai Dewan Komisaris Penggugat dan juga turut bertandatangan. Selain itu ikut menyaksikan dan menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang, Saudara Hudiono Alim dalam kedudukan sebagai Direktur Penggugat.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas merupakan fakta yang tak dapat dibantah bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat sebagai Debitur dengan Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) sebagai kreditur adalah Sah dan bukan

Hal. 61 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), karena dibuat dan ditandatangani para pihak secara sadar serta atas kehendak bersama tanpa ada tekanan ataupun paksaan atau tipu muslihat, serta dana pinjaman sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) telah diterima oleh Penggugat sebagai Debitur.

Oleh karena itu Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah dan Mengikat Para Pihak.

8. Bahwa menjawab point 1 dan 2 Gugatan Penggugat, mengenai adanya Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 1 tanggal 13 Mei 2015 dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 tertanggal 13 Mei 2015, merupakan persoalan hubungan hukum antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan internal pemegang saham Penggugat sendiri sebagai badan hukum, tidak ada sangkut pautnya dengan Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) sebagai pribadi yang telah memberikan pinjaman atau sebagai Kreditur, sebesar Rp.4.000.000.000,- kepada Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, yang Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) ketahui Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 yang didalilkan Penggugat telah dibatalkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut yaitu oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dan PT.Citi9 Properti Indonesia (PT.CPI atau Turut Tergugat I *a quo*), dengan dituangkan dalam Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Sidoarjo. Bahwa dengan adanya Akta Pembatalan Notariil tersebut, dengan demikian secara sah menurut hukum, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 antara Peggugat dengan Turut Tergugat I, sudah tidak berlaku lagi, maka berdasar atas hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 bukan lagi sebagai akta otentik dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;
10. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam dalil Gugatan *a quo* menggunakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 13-05-2015 antara Penggugat dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), yang faktanya Turut Tergugat I tidak jadi memberikan pinjaman kepada

Hal. 62 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



Penggugat dan telah dibatalkan pula oleh para pihak (Penggugat dengan Turut Tergugat I) dalam Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan.

Bahwa dengan demikian Akta No. 3 tanggal 13-05-2015 dan Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 ini tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum Hutang Piutang antara Penggugat dengan Liem Long Hwa selaku pribadi (Tergugat II a quo);

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum menurut Liem Long Hwa (Tergugat II a quo), Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 01/WL-LLHV/15, pinjaman PT.Wiralogam (Penggugat a quo) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) dan atas seluruh dana pinjaman tersebut, telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), sebagaimana Bukti tertulis berupa kwitansi uang senilai Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang menerangkan, bahwa Penggugat telah menerima pinjaman Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Tergugat II.

Dengan demikian telah terbukti Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Tergugat II, sebagai pinjaman dari pribadi Tergugat II;

12. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dapat dikatakan dalam mengajukan Gugatan hanya mencari-cari alasan saja agar tidak membayar hutangnya kepada Liem Long Hwa (Tergugat II a quo).

Bahwa fakta hukumnya hingga saat gugatan ini dimasukkan, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya Pembayaran Hutang untuk melunasi hutang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) atau dengan kata lain Tidak pernah ada Surat Keterangan lunas dari Tergugat II secara pribadi;

13. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan atau membuktikan bahwa PT.Wiralogam (Penggugat a quo) telah melunasi hutangnya atau telah mengangsur hingga lunas terhadap Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) secara pribadi;

14. Bahwa fakta hukumnya Perkara a quo ini adalah murni mengenai hutang piutang antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) secara pribadi dengan Penggugat, dan Tuan Toni Sutanto Alim pribadi selaku Penjamin (Borgtouch), sehingga tidak ada korelasinya

Hal. 63 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



dengan Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang antara badan hukum Penggugat dengan badan hukum PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo), yang telah dibatalkan secara Notariil.

Bahwa Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 a quo telah dibatalkan dengan Akta No.5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV a quo), Notaris di Sidoarjo, yang telah dibatalkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut;

15. Dengan demikian telah terbukti secara Sah, bahwa PT. Wiralogam (Penggugat a quo) tidak berhutang pada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo), akan tetapi terbukti bahwa Penggugat berhutang kepada Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat II a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

16. Bahwa Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) keberatan dengan Petitum 3 dan 4, karena Hutang Piutang adalah Sah sesuai Akta Pengakuan Hutang No.01/WL-LLHV/15 antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan pribadi Tergugat II, terbukti hutang dari Penggugat terhadap Tergugat II belum dilunasi, serta Akta jaminan Pribadi No.9 tanggal 13 September 2016 masih sah berlaku;

17. Bahwa Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) menolak Gugatan Petitum No.5 dan 6 tentang permintaan PT.Wiralogam (Penggugat a quo), karena permintaan tersebut tidak berdasar hukum:

Petitum No.5:

“yang melarang untuk menghentikan serta dilarang menggunakan “Surat Perjanjian dibawah Tangan” sebagaimana angka 3 dan angka 4 di atas, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan penagihan, somasi, permohonan eksekusi, atau tindakan hukum lain yang mendasarkan padanya, sampai terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara a quo”;

Petitum No.6:

“menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad)

Hal. 64 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Bahwa dengan Fakta Hukum belum adanya pelunasan hutang dari Penggugat kepada Tergugat II, maka terbukti Penggugat masih punya hutang terhadap Tergugat II;

- 18.** Bahwa meskipun dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 menyebut adanya Sertifikat No.13/Desa Cangkir sebagai Jaminan Hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*), namun itu hanya formalitas semata, karena faktanya sewaktu membuat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-LLH/V/15 tersebut, sertifikat Tanah No.13/Desa Cangkir masih dijaminakan kepada Perseroan Terbatas "PT.Bank Permata Tbk" sehingga tidak diperlihatkan diserahkan oleh Penggugat kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*).

Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Pasal 16 Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 yang berbunyi:

"-- Demikian pula sertifikat tanah tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, karena sampai dengan saat ditandatanganinya surat ini sedang dijaminakan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan Terbatas "PT.Bank Permata Tbk" Cabang Surabaya, atas pinjaman /hutang dari Perseroan Terbatas "PT.Logam Sejati", berkedudukan di Surabaya--";

Dengan demikian Sertipikat No.13/Desa Cangkir tidak pernah menjadi jaminan bagi hutang Penggugat kepada Tergugat II, justru Penggugat yang memberikan Akta Jaminan Pribadi No.9 tanggal 13 September 2016 kepada Tergugat II selaku Kreditur yang memberikan pinjaman Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada Penggugat;

- 19.** Sebagaimana bukti otentik bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) berhutang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) adalah adanya Akta Jaminan Pribadi No.9 tanggal 13 September 2016 yang merupakan perjanjian *assessor* untuk menjamin hutang Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat II yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang No.01/WL-LLH/V/15;

Hal. 65 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



20. Dengan demikian menurut hukum, persoalan hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) haruslah dibayar lunas secara keseluruhan dengan jaminan barang-barang milik Penggugat baik yang ada maupun yang akan ada, sebagaimana menurut hukum telah tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”;

21. Dengan demikian Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak melakukan Wanprestasi, malahan faktanya PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dan Tony Sutanto Alim (selaku penjamin hutang atau Borghotch) yang Wanprestasi, karena tidak melaksanakan pembayaran hutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) sebagaimana fakta hukumnya hingga saat ini;

22. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di gugatannya dalam posita poin 2 adalah tidak betul, dikarenakan Indrawati Ongkowidjojo (Turut Tergugat VI *a quo*) tidak pernah membuat Akta Pengakuan Hutang dikarenakan Turut Tergugat VI adalah isteri dari Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*).

23. Bahwa apa yang didalilkan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam gugatannya dalam Posita Poin 2a, yang menyebutkan “Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) adalah Posita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, dikarenakan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah memberikan pinjaman Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah), sehingga Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3, tanggal 13 Mei 2015 tersebut batal demi hukum karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi memberikan pinjaman uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*).

Serta Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015, telah dibatalkan oleh para pihak (Penggugat dan Turut Tergugat I) dengan dituangkan

Hal. 66 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta No.05 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV).

Bahwa secara hukum Akta Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015 tidak dapat dijadikan bukti, karena sudah dibatalkan oleh Para Pihak yang menandatangani yaitu Penggugat dan Turut Tergugat I;

24. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di gugatannya dalam Posita Poin 2b adalah tidak betul, karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) tidak pernah menerima angsuran hutang PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dan Turut Tergugat I juga tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat I adalah kerjasama operasi di bidang properti, bukan merupakan hutang piutang.

Dengan demikian antara Penggugat dengan Turut Tergugat I tidak pernah ada hubungan hukum terkait pinjam–meminjam;

25. Bahwa dalil PT.Wiralogam (Penggugat a quo) telah menerima pinjaman dari PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) adalah tidak benar, serta dalil Penggugat telah membayar angsuran hutang kepada Turut Tergugat I adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta hukum Turut Tergugat I tidak pernah memberikan pinjaman uang Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat, sehingga Turut Tergugat I juga tidak pernah menerima angsuran hutang dari Penggugat;

26. Bahwa apa yang disebutkan oleh PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dalam gugatannya dalam Posita Poin 3 adalah tidak betul, dikarenakan tidak ada kaitan dan/atau hubungan hukum antara subyek hukum pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) dan subyek hukum badan hukum PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) yang memiliki pengurus perseroan.

Bahwa antara Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II a quo) sebagai pribadi adalah berbeda dengan Tergugat II selaku Direktur PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo), karena merupakan subjek hukum yang berbeda antara pribadi dan badan hukum;

27. Bahwa faktanya Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) pribadi yang memberi pinjaman kepada PT.Wiralogam (Penggugat a quo) sebesar

Hal. 67 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), hal ini tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-LLH/V/2015 tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat selaku peminjam dan pribadi Tergugat II selaku pemberi pinjaman.

28. Bahwa apa yang disebutkan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam gugatannya dalam Posita Poin 4 adalah tidak betul, faktanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015 tentang Pengakuan Hutang telah dibatalkan, dengan tertuang dalam Akta No.05 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV *a quo*).

Bahwa Penggugat tidak pernah membayar hutang Rp.12.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), karena faktanya PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tidak pernah meminjam terhadap Turut Tergugat I, tetapi Penggugat justru pernah melakukan pembayaran angsuran kepada pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*), tetapi hingga Perkara *a quo* didaftarkan, Penggugat belum pernah melunasi hutangnya kepada Tergugat II;

29. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (PT.Wiralogam) dalam gugatannya dalam posita poin 5 tidak betul, karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah memberi hutang/pinjaman kepada Penggugat, sehingga Turut Tergugat I tidak pernah mengadakan perpanjangan jangka waktu pelunasan, karena secara hukum Turut Tergugat I tidak memberikan pinjaman kepada Penggugat;

30. Bahwa Posita Poin 6 tidak benar, yang memberikan pinjaman uang kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) adalah pribadi Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), pribadi Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan pribadi Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);

31. Bahwa hingga saat ini Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 masih mengikat dan berlaku hingga hari ini, karena PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) hingga Perkara *a quo* di daftarkan,

Hal. 68 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



masih belum melunasi hutang Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) secara pribadi;

32. Bahwa kwitansi sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang ditandatangani oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) atas hutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) adalah mengikat dan sah hingga hari ini, karena memang Penggugat telah menerima dana pinjaman tersebut, dan bahkan faktanya Penggugat sudah beberapa kali mengangsur hutangnya kepada Tergugat II;

33. Bahwa Indrawati Ongkowidjojo (Turut Tergugat VI *a quo*) tidak pernah menandatangani kwitansi tertanggal 19 Mei 2015 seperti yang disebutkan oleh Penggugat dalam posita poin 9b dan juga Turut Tergugat VI tidak pernah membuat Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 9 seperti yang disebutkan oleh PT.Wiralogam(Penggugat *a quo*) dalam Posita Poin 9c dan 9d.

Dengan demikian Posita Poin 9c dan 9d adalah Tidak Benar;

34. Bahwa dengan adanya Akta Jaminan Pribadi Nomor 9 tanggal 13 September 2016 yang diberikan Tony Sutanto Alim pribadi selaku Direktur PT.Wiralogam kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV *a quo*).

Hal ini membuktikan bahwa Penggugat benar-benar berhutang kepada Tergugat II dan hingga saat ini Akta Jaminan Pribadi Nomor 9 tanggal 13 September 2015 masih sah dan berlaku, karena Penggugat hingga saat ini masih berhutang kepada pribadi Tergugat II;

35. Bahwa dengan adanya Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) No.9 tanggal 13 September 2016 yang ditandatangani oleh Toni Susanto Alim (Direktur PT.Wiralogam/Penggugat *a quo*) yang masih Sah berlaku untuk menjamin hutang Penggugat kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) adalah bukti autentik, bahwa Penggugat masih mempunyai hutang kepada pribadi Tergugat II;

36. Bahwa dalam gugatan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam posita poin 9 tidak benar, karena posita tersebut menerangkan seolah-olah Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) secara pribadi tidak memberikan hutang, faktanya Tergugat II telah memberikan hutang Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada

Hal. 69 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Penggugat dan atas dana sebesar Rp..4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah diterima oleh Penggugat.

Bahwa hutang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) tersebut telah tertuang dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/LLH-WLV/2015, tanggal 13 Mei 2015, dan faktanya Penggugat telah mengangsur/mencicil kepada Tergugat II;

37. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Posita Poin 9 tidak benar, karena jabatan Liem Long Hwa selaku pengurus di PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) adalah berbeda dengan Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) selaku Pribadi yang memberi hutang kepada PT.Wiralogam (Penggugat a quo);
38. Bahwa dalam gugatan Penggugat dalam Posita Poin 11 tidak benar, karena Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) masih mempunyai hak tagih terhadap PT.Wiralogam (Penggugat a quo), karena hutang Penggugat tersebut masih belum dilunasi oleh Penggugat;
39. Bahwa Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) tidak pernah dikonfirmasi maupun diaudit oleh auditor yang dimaksud PT.Wiralogam (Penggugat a quo), sehingga hasil dari Konsultan Akuntan Publik (K.A.P.) tidak mengikat terhadap Tergugat II secara pribadi, hal ini terbukti hingga saat ini Penggugat tidak pernah melunasi hutangnya kepada Tergugat II, tidak ada transfer pelunasan hutang dari Penggugat kepada Tergugat II.
- Bahwa adalah hal yang tidak berdasar hukum bila Penggugat melakukan audit secara sepihak atas Badan Hukum Penggugat miliknya sendiri, kemudian Penggugat menggunakan hasil audit tersebut untuk menyatakan lunas atas hutang-hutangnya kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), kepada pribadi Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan kepada pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);
40. Bahwa dalam gugatan PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dalam Posita Poin 12 adalah tidak benar, karena Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) telah mengirim Somasi ke-1 dan Somasi ke-2 kepada Penggugat, karena secara hukum

Hal. 70 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Tergugat II masih mempunyai hak tagih kepada Penggugat yang belum melunasi hutangnya;

41. Bahwa dalam gugatan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam Posita Poin 12 adalah tidak benar, karena Akta Perjanjian Nomor 01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 adalah Sah, dimana dalam perjanjian tersebut menyebutkan bahwa Penggugat telah menerima uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan terbukti faktanya Penggugat telah mencicil kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*), jadi Perjanjian tersebut bukan formalitas belaka seperti yang disebutkan oleh Penggugat, karena secara fakta Penggugat telah melakukan beberapa kali angsuran, namun pembayaran angsuran berhenti sebelum Penggugat melunasi hutangnya kepada pribadi Tergugat II.

Dengan demikian Akta Perjanjian Nomor 01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 adalah Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, namun Penggugat telah Wanprestasi.

42. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*), justru yang ada adalah PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) telah melakukan Wanprestasi kepada Tergugat II, karena tidak melunasi hutangnya;

43. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara antara Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), dalam Putusan perkara No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No:767/Pdt/2019/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023, yang amarnya pada pokoknya menyatakan:

"Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah dan PT. WIRALOGAM (Tergugat/Penggugat *a quo*) dinyatakan Wanprestasi dan diwajibkan membayar sisa hutangnya kepada Oei Soesanto Wibisono Penggugat/Turut Tergugat II *a quo*)".

Bahwa putusan tersebut "dapat dijadikan kaidah hukum" bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa

Hal. 71 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat II secara materi maupun klausulnya terdapat kesamaan/identik dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat dengan Turut Tergugat II yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) dan Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II a quo).

III. Putusan Inkracht Telah Menegaskan Keabsahan Perjanjian

44. Bahwa, dalam Jawaban Perkara *a quo* kiranya perlu dan penting Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) informasikan bahwa klausul Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015, antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II a quo), klausulnya identik atau sama dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015, antara Penggugat dengan Liem Long Hwa (Tergugat II a quo), maupun dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015, antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo). Bahwa informasi ini kiranya berguna sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo), dengan Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015, telah diuji oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana Majelis Hakim dalam perkara No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby perkara antara Oei Soesanto Wibisono (Penggugat/Turut Tergugat II a quo) melawan PT.Wiralogam (Tergugat II/Penggugat *a quo*) dkk pada pokoknya telah memutus bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015, antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) adalah Sah menurut hukum, dan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) selaku debitur dinyatakan WANPRESTASI,

Hal. 72 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



serta diwajibkan membayar sisa hutang pokok beserta bunga yang belum dibayar.

Putusan No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Peninjauan Kembali (vide: Putusan perkara No: 756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 767/Pdt/2019/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor: 19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 213 PK/Pdt/2023), yang membuktikan bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) telah berhutang kepada Pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*);

45. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam perkara Nomor:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:767/PDT/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan: Bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-OSW/V/15 adalah Sah dan PT.Wiralogam (Tergugat perkara terdahulu/Penggugat *a quo*) dinyatakan Wanprestasi, sehingga secara logika hukum, pihak yang wanprestasi tidak dapat membalikkan keadaan dengan menuduh krediturnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

46. Dalam Gugatan *a quo*, Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*), Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*), dan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) adalah benar sebagai pengurus atau pemegang saham perseroan di PT.Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat II *a quo*), akan tetapi dalam memberikan pinjaman (kreditur) kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) berdasarkan perjanjian yang disebutkan dibawah ini masing-masing bertindak secara pribadi-pribadi yang beriktikad baik, tidak mewakili sebagai pengurus dalam PT.Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) sebagaimana dituangkan dalam perjanjian dibawah ini:

- a. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku Tergugat II *a quo*);

Hal. 73 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



- b. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Liem Long Hwa pribadi selaku Tergugat II *a quo*); dan
- c. Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSWV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat II *a quo*).

Dengan demikian dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat II adalah pribadi Tergugat II selaku Kreditur, bukan selaku pengurus perseroan.

Perjanjian-Perjanjian *a quo* adalah Sah dan Mengikat secara hukum, dan bukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tuduhan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Tergugat II sebagaimana didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti.

II. Perjanjian Telah Memenuhi Pasal 1320 KUHPdata

47. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Kaleb Prayudi Antonius Tergugat II *a quo* dan Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) juga disaksikan/dihadiri dan turut bertandatangan Saudara Hudiono Alim yaitu bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), juga turut menyetujui dan bertandatangan Ny.Sylviana Giyanto dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*).

Dengan demikian terbukti bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat *a quo*) dengan Tergugat I dan Tergugat II, telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diasyaratkan Pasal 1320 KUH-Pdt/BW, yaitu:

- Sepakat mereka yang mengikatkan diri.
- Cakap.
- Suatu hal tertentu.
- Sebab yang halal.

Bahwa seluruh unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana disyaratkan Pasal 1320 KUHPdata tersebut telah terpenuhi, yaitu:

Hal. 74 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan dibuat secara sadar;
- Para pihak adalah subjek hukum yang cakap;
- Objek jelas (utang Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah masing-masing));
- Sebab halal (pinjaman untuk melunasi hutang/penebusan hak tanggungan/jaminan milik PT.Logam Sejati (Turut Tergugat II a quo) kepada pihak bank.

Oleh karena Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat dengan Tergugat II dan juga Tergugat III telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUHPerdara, maka Perjanjian tersebut berlaku dan mengikat para pihak sebagai undang-undang (*Asas Pacta Sun Servanda*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

48. Bahwa adanya Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15, tertanggal 13 Mei 2015 dan Akta Jaminan Nomor 9 tanggal 13 September 2015 yang masih Sah dan berlaku, membuktikan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) memang mempunyai hutang kepada pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II a quo). Dengan demikian Penggugat telah beriktikad buruk ingin membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15, tertanggal 13 Mei 2015, padahal Penggugat masih mempunyai hutang kepada Tergugat II;

III. Tidak Terpenuhinya Unsur Pasal 1365 KUHPerdara

49. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah mengada-ada, tidak benar ada unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dalil tersebut semata-mata merupakan upaya menghindari kewajiban pembayaran hutang. Bahwa dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) dan Liem Long Hwa (Tergugat II a quo), termasuk juga dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) yang perkaranya telah berkekutan hutup tetap (*Inkrach Van Gewisjde*) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum, yang unsur-unsurnya yaitu :

- Perbuatan melawan hukum;
- Kesalahan;
- Kerugian;

Hal. 75 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



- Hubungan kausal

Dalam Gugatan *a quo* Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat II *a quo*) dan Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III *a quo*) adalah pihak-pihak secara pribadi yang memberikan pinjaman (kreditur) yang beritikad baik sebagaimana dituangkan dalam:

- d) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Kaleb Prayudi Antonius pribadi selaku Tergugat II *a quo*);
- e) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Liem Long Hwa pribadi selaku Tergugat II *a quo*); dan
- f) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSWV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat III *a quo*),

Dengan demikian terbukti bahwa Perjanjian-Perjanjian *a quo* adalah Sah dan Mengikat, bukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan Penggugat;

- 50.** Bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku Tergugat II *a quo*) diikuti oleh Akta Otentik (Akta Notariil) Akta Jaminan Pribadi Nomor 9 tanggal 13 September 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV *a quo*), yang kemudian ditandatangani oleh Toni Sutanto Alim selaku Direktur PT.Wiralogam.

Dengan demikian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/2015 tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah dan mengikat.

- 51.** Bahwa, dalil PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) yang mengatakan pada tanggal 3 Mei 2017 telah membayar lunas pinjamannya sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah) adalah dalil tidak benar. Dalil tersebut sudah pernah disampaikan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam Kontra Memori Peninjauan Kembali (vide bukti PK-11) dalam perkara

Hal. 76 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby antara Oei Soesanto Wibisono (Penggugat perkara terdahulu/Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Tergugat II/Penggugat *a quo*).

Bahwa dalam Pertimbangan Majelis PK menolak bukti-bukti baru (bukti PK-1 sampai bukti PK-13) yang diajukan oleh Pemohon PK (PT.Wiralogam) adalah bukti tidak bersifat menentukan sesuai ketentuan Pasal 67 huruf b UU Nomor:14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor:5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun 2009. Pertimbangan hukum lainnya Majelis Hakim PK berpendapat bahwa Penggugat konvensi dalam perkara terdahulu (Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat II *a quo*) dapat membuktikan Tergugat II konvensi dalam perkara terdahulu (PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo*) sebagai pihak yang mempunyai hutang kepada Tergugat II konvensi (PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo*) telah wanprestasi atas sisa hutang terhadap Penggugat konvensi (Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat II *a quo*) sejumlah Rp.1.949.405.603,00 (satumilyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah), (Putusan PK, halaman 13 alinea ke 2 dan 3);

- 52.** Bahwa dalil PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tentang adanya pelunasan hutang yang disebut Penggugat sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah) tersebut kepada Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) adalah Tidak Benar, berupa Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020, antara Direktur Utama PT.Wiralogam, yaitu Toni Sutanto Alim, dengan PT.Citi 9 Properti Indonesia yang diwakili Direktur Kaleb Prayudi Antonius di Mercure Hotel tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2020 di Kafe Bon Ami jalan Dr. Soetomo Surabaya yang isinya tentang kesepakatan damai antara Penggugat dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah terealisasi dan tidak pernah terjadi perdamaian tersebut, serta bukan soal pembayaran hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius Tergugat I *a quo* dan pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) maupun dengan pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) yang telah menggugat dan telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht*) dalam

Hal. 77 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



perkara Nomor:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:767/PDT/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023.

Bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa hubungan hukum antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan PT.Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat II a quo) adalah kerjasama bisnis, tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang PT.Wiralogam kepada Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat II a quo) selaku pribadi dan Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Penggugat a quo dan terbukti Penggugat tidak pernah membayar, tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada pribadi Tergugat II.

Lagi pula bahwa dalil dan bukti PT.Wiralogam (Penggugat a quo) tersebut telah disampaikan pada waktu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara gugatan kepada Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) dan bukti a quo dari PT.Wiralogam (Penggugat a quo) saat itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim PK dengan pertimbangan tidak relevan karena baru dibuat setelah adanya putusan yang menyatakan bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat a quo dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) adalah Sah dan Mengikat dan PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dinyatakan wanprestasi;

- 53. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat a quo) hingga Gugatan a quo didaftarkan tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II a quo), karena faktanya Penggugat tidak pernah membayar tunai maupun transfer pelunasan hutang kepada Tergugat II, hanya saja Penggugat selalu beriktikad buruk dengan mendalilkan seakan-akan hutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas, hutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas dan hutang kepada Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas berdasarkan Notulen Hasil Pertemuan dan Surat Pernyataan Perdamaian**

Hal. 78 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



antara Direktur PT.Wiralogam dengan Direktur PT.Citi9 Properti Indonesia (Para Pihak tersebut merupakan Badan Hukum), yang mana Notulensi Hasil Pertemuan dan Surat Pernyataan Perdamaian serta Tanda Terima tersebut merupakan pembayaran terkait dengan Bagi Hasil Kerjasama Operasi (KSO) antara Penggugat dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9 tanggal 13 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn.(Turut Tergugat IV a quo).

Bahwa Notulen Hasil Pertemuan tanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Perdamaian dan Tanda Terima antara Penggugat dengan Turut Tergugat I adalah terkait kerjasama bisnis yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9 tanggal 13 September 2016, bukan merupakan hubungan utang piutang;

54. Bahwa dengan demikian Notulen Hasil Pertemuan tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Perdamaian dan Tanda Terima antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) adalah terkait dengan kerjasama bisnis antara Perseroan PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan Perseroan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) dan tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang antara Penggugat selaku peminjam dengan Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat II a quo) dan Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II a quo) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III a quo) selaku pribadi-pribadi yang memberikan pinjaman (kreditur) kepada Penggugat.

Dengan demikian faktanya, Penggugat tidak pernah melunasi hutang kepada pribadi Tergugat II dan pribadi Tergugat maupun dengan pribadi Turut Tergugat III sebagai pihak yang memberikan pinjaman (kreditur);

55. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat a quo) sampai tanggal 19 Juni 2025 masih punya kewajiban yang belum dibayar kepada Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) dengan nominal sebagai berikut:

- Sisa hutang Pokok : Rp 1.588.060.905,-
- Total Kewajiban Bunga : Rp 2.264.195.678,-

Hal. 79 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan atas tunggakan bunga: Rp 3.187.723.398,- +,
- Total keseluruhan kewajiban WL adalah : Rp 7.039.979.981.-

(tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Dengan demikian Total keseluruhan kewajiban PT.Wiralogam (Penggugat) kepada Tergugat II pertanggal tanggal 19 Juni 2025 adalah sebesar Rp 7.039.979.981,00 (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Dengan perincian tabel sebagai berikut: (copy terlampir):

REKAP KEWAJIBAN HUTANG POKOK, BUNGA DAN DENDA ATAS BUNGA PT.WIRALOGAM KEPADA BAPAK KALEB PRAYUDI ANTONIUS							
Saldo Awal:		0,00					
TARIF BUNGA :		21.60% / Tahun s/d. 19 Juni 2018 18% / Tahun per 19 Juni 2018					
Tgl.	Uraian	PEMBAYARAN PINJAMAN (a)	PENGEMBALAN SEBAGIAN PINJAMAN (b)	Saldo (c)	Bunga harian	Akumulasi Bunga Harian	Denda atas Tunggaka Bunga rate perhari : 1/1000
19/05/15	Penarikan Pinjaman	4,000,000,000		4,000,000,000			
19/07/15	Bayar Pokok Pinjaman		41,666,667	3,958,333,333			
19/09/15	Bayar Pokok Pinjaman		33,333,333	3,925,000,000			
21/04/17	Bayar Pokok Pinjaman		833,333,333	3,091,666,667			
03/05/17	Bayar Pokok Pinjaman		1,041,666,667	2,050,000,000			
29/08/17	Bayar Pokok Pinjaman		106,666,667	1,943,333,333			

Hal. 80 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



putusan.mahkamahagung.go.id

Total Bunga

Total Pinjaman WL	4,000,000,000	Total bunga	2,264,287,660	3,188,642,529
Total Pengembalian WL	2,411,939,095			
Sisa Pinjaman	1,588,060,905			

Catatan : Terhitung mulai 19 Oktober 2017, perhitungan bunga mulai dijalankan.

Hal. 81 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sbv



56. Bahwa, adalah sangat tidak baik untuk penegakkan hukum bilamana gugatan *a quo* dikabulkan, hal ini berarti:

- Membuka kembali perkara yang telah inkraht;
- Mengabaikan asas finalitas putusan;
- Menghancurkan kepastian hukum.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip fundamental hukum acara perdata.

DALAM REKONVENSI.

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi, yang semula Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) dalam Konvensi kini disebut Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat II Rekonvensi), dan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam Konvensi disebut PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi).

Adapun dalil-dalil dan alasan Gugatan Rekonvensi ini pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Liem Long Hwa/Tegugat II *a quo* (yang selanjutnya disebut Penggugat II Rekonvensi), dalam kapasitas pribadi adalah selaku *kreditur* yang telah memberikan pinjaman atau hutang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada PT.Wiralogam/Penggugat *a quo* (yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi), selaku *debitur*, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-LLH/V/15 tanggal 13 Mei 2015;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-LLH/V/15 tanggal 13 Mei 2015 tersebut, pinjaman dari Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) kepada PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) dan atas seluruh dana pinjaman tersebut telah diterima oleh PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah). Pinjaman tersebut terhitung mulai tanggal 19 Mei 2015, dengan jangka waktu pinjaman selama 12 bulan, jatuh tempo sampai dengan selambat-lambatnya tanggal 19 Mei 2016, dengan bunga sebesar 21,60% per-tahun dari jumlah pinjaman (*Floating Rate*). Bunga tersebut akan diperhitungkan secara merata berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya berlaku, yang harus dibayar setiap tanggal 19 (sembilanbelas) setiap bulannya, yang untuk pertama kalinya bunga pinjaman harus dibayar pada

Hal. 82 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



tanggal 19-06-2015 (sembilan belas Juni dua ribu lima belas/satu bulan setelah pinjaman diterima oleh PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi);

3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman yang telah diterima PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) berdasarkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 01/WL-LLH/V/15, PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) menyerahkan jaminan kepada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) sebagai berikut:

- a) Jaminan sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor:13/Desa Cangkir, diuraikan dalam surat ukur tanggal 08-01-1992, Nomor: 29/1992, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.03.00299, seluas $\pm$ 20.475 m2 dari luas seluruhnya 40.000m2, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 15-01-1992, pada saat ini terdaftar atas nama PT.WIRALOGAM (Tergugat Rekonvensi), berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Cangkir, setempat dikenal dengan Jalan Raya Tenaru;

- b) Jaminan Pribadi (*Borgtocht*).

Bahwa Saudara Toni Sutanto Alim dalam perkara *a quo* bertindak selaku Pemberi Jaminan secara pribadi (*borgtocht/Personal Guarantee*) terhadap pinjaman/hutang PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi), sebagaimana dituangkan dalam Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) **Nomor: 9 tanggal 13-09-2016** dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo. Bahwa "Jaminan Pribadi (*Borgtocht*)" tersebut telah mendapat persetujuan dan ikut menandatangani oleh isteri sah dan satu-satunya dari Tony Sutanto Lim adalah Direktur Utama dari (Tergugat Rekonvensi) bernama Ny.Sylviana Giyanto;

4. Bahwa Akta "Jaminan Pribadi (*Borgtocht*)" Nomor 9 tanggal 13-09-2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn./Turut Tergugat IV *a quo* (yang selanjutnya disebut Turut PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) IV) selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah atas kemauan Penjamin sendiri yang (selaku Pribadi dengan jabatan Direktur Utama PT.Wiralogam) pada pokoknya menegaskan bahwa ia berkehendak untuk

Hal. 83 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



menjamin hutang PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) selaku *Debitur* atas hutangnya kepada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) selaku *Kreditur*;

5. Bahwa PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) telah Cidera janji (*Wanprestasi*), karena telah mengingkari kesepakatan untuk membayar lunas seluruh hutangnya pada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) sebesar Rp.4.000.000.000, (Empat milyar rupiah) pada saat jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 19-05-2016, sebagaimana tertuang dalam klausul "Perjanjian Pengakuan Hutang" Nomor:01/WL-LLH/V/15 tanggal 13 Mei 2015. Kendati hutangnya telah jatuh tempo, namun sampai sekarang PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) belum membayar lunas hutang/pinjamannya kepada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi);
6. Bahwa kewajiban PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) yang harus dibayar kepada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) berdasarkan kalkulasi pertanggal 19 Juni 2025 yang belum diselesaikan kepada Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat II Rekonvensi), yaitu terdiri dari sisa hutang/pinjaman pokok sebesar Rp.1.588.060.905,00 + (ditambah) bunga: Rp 2.264.195.678,00 + (ditambah) denda keterlambatan atas tunggakan bunga sebesar: Rp 3.187.723.398 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah). Jadi total kewajiban hutang + bunga + denda keterlambatan pembayaran bunga yang harus dibayar oleh PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) kepada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) adalah sebesar: Rp.7.060.991.213,00 (tujuh milyar enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah);

Dengan perincian, lihat tabel sebagai berikut: (lampiran)

7. Bahwa dengan demikian total kewajiban Tergugat Rekonvensi sampai dengan tanggal 19 Juni 2025 yang harus dibayar kepada Penggugat, yaitu terdiri atas:

Sisa hutang Pokok	:	Rp
1.588.060.905,-		
Total Kewajiban Bunga	:	Rp 2.264.195.678,-
Denda keterlambatan atas tunggakan bunga:		Rp 3.187.723.398,- +,
Total keseluruhan kewajiban WL adalah	:	Rp 7.039.979.981.-

Hal. 84 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Dengan demikian:

Total keseluruhan kewajiban PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) adalah sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan fakta yang kuat dan sah, adalah sangat beralasan bagi Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara *a quo* kiranya berkenan mengabulkan "Sita Jaminan/*conservatoir beslag*" atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor:01491/Desa Cangkir, diuraikan dalam Surat Ukur: tanggal 14/01/2016, Nomor:00450/0203/2016, luas: 19.448 m2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.09.02.03.01050, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 16-Feb-2016, pada saat ini terdaftar atas nama PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi), berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Cangkir, setempat dikenal dengan Jalan Raya Tenaru;
9. Bahwa adalah sangat beralasan bilamana Toni Sutanto Alim selaku "Penjamin/*Borgtocht*" dalam perkara *a quo* juga dihukum turut bertanggungjawab membayar lunas secara tanggung-renteng atas seluruh kewajiban hutang/pinjaman PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) kepada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi), yang **total keseluruhan adalah** sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
Pembayaran tersebut sebagai konsekuensi hukum dari "Penjamin" yang telah menjamin dengan seluruh dan segenap harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata/BW, karena Penjamin berjanji dan mengikatkan diri kepada "Kreditur", atas permintaan pertama dari "Kreditur" tanpa perlu dibuktikan bahwa "Debitur" tersebut telah lalai

Hal. 85 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



dalam memenuhi kewajibannya kepada "Kreditur". Dengan tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun membayar seketika dan sekaligus lunas kepada "Kreditur" setiap jumlah uang yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh "Debitur" kepada "Kreditur" karena sebab atau dasar apapun yang timbul karena perjanjian/hutang apapun lainnya, meliputi hutang, denda, dan lain-lain yang wajib dibayar yang timbul/terjadi berdasarkan "Perjanjian", yang seluruh persyaratannya telah diketahui dengan baik dan jelas oleh "Penjamin", sehingga oleh karena itu tidak perlu diuraikan dan dijelaskan;

10. Bahwa Akta Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) yang ditandatangani Toni Sutanto Alim tersebut pada pokoknya adalah jaminan dari yang bersangkutan untuk melunasi seluruh hutang PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) kepada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) selaku Kreditur. Bahkan Toni Sutanto Alim didalam Akta Pengikatan sebagai "Penjaminan/*Borgtocht*" **telah melepaskan hak-hak seorang penjamin yang diberikan oleh Undang-Undang**, terutama:
- a. Hak untuk meminta agar harta milik Debitur disita dan dijual lebih dahulu menurut Pasal 1831 KUH Perdata/BW;
 - b. Hak untuk menyuruh memecah-mecah hutang di antara para penanggung menurut Pasal 1837 KUH Perdata/BW;
 - c. Hak serta tangkisan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1843, 1847, 1948 dan 1849 KUH Perdata;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1832 KUHPerdata, tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan seperti-seorang yang turut berhutang atau seorang "Penjamin hutang";
12. Bahwa menurut ketentuan pasal 1832 KUHPerdata, Si-penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda Si-berhutang lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya, apabila:
- a. *Telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda si berhutang lebih dahulu disita dan dijual;*
 - b. *Telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan si berhutang utama secara tanggung menanggung dalam hal mana akibat-akibat perikatannya*

Hal. 86 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



diatur menurut asas-asas yang ditetapkan untuk hutang-hutang tanggung menanggung.

Dalam **akta Penjaminan Pribadi (Borgtocht) No. 9 tanggal 13 September 2016** dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo (Turut Tergugat Rekonvensi IV), bahwa Toni Sutanto Alim selaku Penjamin/Penanggung, telah melepaskan hak-hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 1831 KUHPerdata;

13. Bahwa dengan demikian Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) dapat langsung meminta agar Toni Sutanto Alim selaku Penjamin/Penanggung untuk langsung bertanggungjawab membayar seluruh kewajiban PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) kepada Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi). Karena Toni Sutanto Alim selaku Penjamin/Penanggung telah melepaskan hak-haknya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1831 KUH Perdata;

14. Bahwa Total kewajiban PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) dan Toni Sutanto Alim secara tanggungrenteng terhadap Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) yang wajib segera dibayar lunas adalah Rp.7.060.991.213 (tujuh milyar enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga belas rupiah), karena PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) telah wanprestasi, maka timbulnya keterlambatan pembayaran tersebut, untuk itu PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) bersama Toni Sutanto Alim **wajib membayar Denda Keterlambatan** sebesar Rp 3.187.723.398 terhitung sejak Gugatan Rekonvensi ini didaftarkan sampai perkaranya diputus dan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Vangewijsd*);

15. Bahwa karena gugatan Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang kuat, sah dan *authentik*, maka tidak berlebihan kiranya Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 87 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (NO)**.

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 dan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor: 9 tanggal 13-09-2016 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan Penggugat telah Wanprestasi;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar sisa hutangnya pokok dan bunga kepada Tergugat II sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah menurut hukum, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15 tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah secara hukum;
2. Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 9 tanggal 13-09-2016 dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, adalah Sah secara hukum;
3. Menyatakan PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) secara tanggung-renteng dengan Toni Sutanto Alim selaku *borgtocht* untuk membayar lunas terhadap hutang/pinjaman Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta

Hal. 88 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

5. Menyatakan Sah dan Berharga "Sita Jaminan/consevoir beslag" atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor:01491/Desa Cangkir, diuraikan dalam Surat Ukur: tanggal 14/01/2016, Nomor:00450/0203/2016, luas:19.448 m2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):12.09.02.03.01050, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 16-Feb-2016, pada saat ini terdaftar atas nama PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi), berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Cangkir, setempat dikenal dengan Jalan Raya Tenaru;
6. Menyatakan Putusan Perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
7. Menghukum PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.10) Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Turut Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban secara Elitigasi tertanggal 25 Mei 2026, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa eksepsi *plurium litis consortium* dapat diajukan apabila subyek yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap karena seharusnya masih ada subyek lain yang harus diikutsertakan sebagai tergugat, agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa gugatan *a quo* adalah kurang pihak, karena PT. Wiralogam (Penggugat) tidak mengikutsertakan Toni Sutanto Alim sebagai pihak dalam gugatan *a quo* karena Toni Sutanto Alim merupakan "penjamin" (*Borgtocht*) atas hutang PT. Wiralogam (Penggugat) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) sebagaimana

Hal. 89 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



dituangkan dalam Akta Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor: 8 Tanggal 13 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo (Turut Tergugat IV).

Bahwa kedudukan Toni Sutanto Alim sebagai "penjamin" (*Borgtocht*) atas hutang PT. Wiralogam (Penggugat) adalah penting dan sangat relevan untuk diikuti sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bilamana Toni Sutanto Alim tidak ditarik atau dimasukkan dalam perkara *a quo* maka gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang berimplikasi gugatan cacat formil.

Bahwa dengan tidak diikutsertakan Toni Sutanto Alim sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan, dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut dapat dikualifikasi mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

II. EKSEPSI ADANYA KUMULASI SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF DALAM GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa setelah mencermati dan meneliti isi Gugatan Penggugat *a quo*, terdapat adanya penggabungan gugatan, baik kumulasi obyektif maupun kumulasi subyektif dalam satu gugatan *a quo*.

Bahwa penggabungan gugatan yang mencampuradukkan antara kumulasi subyektif dan kumulasi obyektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian kasus maka bertentangan dengan hukum acara perdata.

Bahwa terlihat jelas pada petitum point 3 dan point 4, Penggugat telah meminta Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap:

- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15 Tanggal 13 Mei 2015 antara PT. Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), dan
- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15 Tanggal 13 Mei 2015 antara PT. Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II).

Bahwa terlihat fakta dalam gugatan *a quo*, Penggugat mempunyai hutang pada masing masing pihak yaitu kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan Liem Long Hwa (Tergugat II), sehingga seharusnya Penggugat menggugat secara sendiri-

Hal. 90 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



sendiri kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan Liem Long Hwa (Tergugat II), tidak harus menggabungkan 2 peristiwa hukum yang berbeda ke dalam satu gugatan.

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1975 K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 575/Pdt/1983, telah menyatakan boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*), baik dalam bentuk subyektif dan obyektif, asal terdapat hubungan erat (*innerleijke samen hangen*).

Bahwa faktanya masing-masing pihak sebagai Tergugat I dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan yang erat dalam persoalan hutang piutang dimana Penggugat punya hutang pada masing-masing pihak tersebut sebagaimana terlihat pada masing-masing Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut.

Bahwa dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke/N.O.).

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Bahwa gugatan Penggugat dalam perihal surat gugatan adalah mengenai perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*), padahal faktanya hubungan hukum antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan Liem Long Hwa (Tergugat II) adalah mengenai adanya hutang piutang antara Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan Liem Long Hwa (Tergugat II) yang sama-sama sebagai pemberi hutang (kreditur) dengan PT. Wiralogam (Penggugat) sebagai pihak yang berhutang (debitur), yang mana PT. Wiralogam (Penggugat) telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran atau tidak melunasi hutangnya kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan kepada Liem Long Hwa (Tergugat II).

Bahwa dengan demikian, dasar hukum yang digunakan oleh PT. Wiralogam (Penggugat) dalam perkara a quo tentang adanya perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*) adalah tidak benar dan mengandung gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), karena Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan Liem Long Hwa

Hal. 91 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(Tergugat II) sebagai kreditur belum menerima pembayaran secara lunas dari PT. Wiralogam (Penggugat) selaku debitur dalam perkara *a quo*.

Bahwa dengan demikian surat gugatan PT. Wiralogam (Penggugat) mengandung ketidakjelasan atau adanya dalil-dalil yang kontradiktif, dalam hal mencampuradukkan dasar hukum wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*ontrechtmatigedaad*), sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengatakan, Gugatan *Obscuur Libel* merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga seharusnya gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif.

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

• **DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan keras semua dalil-dalil dan alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali ada alasan yang benar menurut hukum yang diakui oleh Turut Tergugat I.

1. Bahwa pada awalnya PT. Wiralogam (Penggugat) menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Utang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV) selaku Notaris di Sidoarjo. Dalam Akta Perjanjian Pengakuan Utang tersebut, PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) selaku *kreditur* rencananya akan memberikan pinjaman kepada PT. Wiralogam (Penggugat) sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah). Namun ternyata PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak dapat atau tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. Wiralogam (Penggugat), sehingga secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 tidak terlaksana dan batal demi hukum.
2. Bahwa demi adanya kepastian hukum, maka para pihak yakni PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) dan PT. Wiralogam (Penggugat) secara bersama-sama sepakat untuk membatalkan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015, dimana kesepakatan pembatalan tersebut dengan

Hal. 92 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



dituangkan dalam Akta Nomor 5 Tanggal 13 September 2016 Tentang Pembatalan dibuat dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat IV) selaku Notaris di Sidoarjo.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum, perlu untuk diketahui duduk persoalan antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), serta persoalan antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II). Hal ini penting untuk diketahui supaya "benang merah" akar permasalahan yang sesungguhnya dapat diketahui secara komprehensif. Bahwa PT. Wiralogam (Penggugat) sebelum menandatangani pinjaman dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) telah menandatangani kesepakatan Kerjasama Operasional (KSO) guna membangun properti pergudangan di atas lahan milik PT. Wiralogam (Penggugat) yang terletak di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Dalam Kerjasama Operasional (KSO) tersebut disepakati, pihak PT. Wiralogam (Penggugat) menyetorkan tanah sebagai modal, sementara itu PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) bertindak selaku developer yang membiayai, mengerjakan pembangunan serta memasarkan properti yang telah selesai dibangun kepada calon pembeli. Bahwa uang hasil penjualan properti akan dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO Pengembangan Proyek "TENARU 9", Tanggal 13 September 2016.
4. Bahwa lahan yang akan dibangun properti sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) ternyata sertifikatnya masih dijaminkan Penggugat di bank. Untuk itu pihak PT. Wiralogam (Penggugat) selaku pemilik lahan meminta kepada PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) agar bersedia meminjam uang untuk menebus sertifikat yang ada di bank sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), yang ternyata PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak jadi memberikan pinjaman tersebut kepada PT. Wiralogam (Penggugat), karena Turut Tergugat I tidak memiliki dana.
5. Bahwa pada awalnya direncanakan apabila PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) memberikan pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. Wiralogam (Penggugat), maka untuk pembayaran pinjaman tersebut, rencananya PT. Wiralogam (Penggugat) akan mengangsur

Hal. 93 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



dengan uang dari hasil penjualan properti yang menjadi hak PT. Wiralogam (Penggugat). Namun ternyata PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. Wiralogam (Penggugat a quo) belum siap dananya, sehingga Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 batal demi hukum sejak awal dan kemudian dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor 5 tanggal 13 September 2015.

6. Bahwa dengan demikian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 adalah tidak dapat dijadikan bukti, karena secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 tersebut telah batal demi hukum, karena sejak awal ternyata PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), kepada PT. Wiralogam (Penggugat a quo), serta kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 demi kepastian hukum telah sepakat dibatalkan oleh para pihak secara notariil dengan Akta Nomor 5 Tanggal 13 September 2016.
7. Bahwa karena PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak jadi memberikan pinjaman, dan ternyata PT. Wiralogam (Penggugat) tetap membutuhkan dana pinjaman, kemudian PT. Wiralogam (Penggugat) meminjam uang atau berhutang kepada pihak lain secara perorangan (individu), yaitu:
 - a. Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAV/15, Tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan);
 - b. Liem Long Hwa (Tergugat II), dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLHV/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan);
 - c. Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III), dengan nominal pinjaman sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan).

Hal. 94 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



8. Bahwa dengan adanya Akta Nomor 5 Tanggal 13 September 2016 Tentang Pembatalan terhadap Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015, maka dengan demikian secara sah menurut hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan PT. Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), sudah tidak berlaku lagi. Sebagai akibat hukumnya maka Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 tersebut bukan lagi sebagai akta otentik dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan *a quo* menggunakan dalil adanya Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan PT. Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I). Sedangkan faktanya PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak jadi memberikan pinjaman kepada PT. Wiralogam (Penggugat) dan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut juga telah dibatalkan pula oleh para pihak dengan Akta Nomor 5 Tanggal 13 September 2016 Tentang Pembatalan.
Dengan demikian Akta Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 dan Akta Nomor 5 Tanggal 13 September 2016 tersebut tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum hutang piutang antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), dan juga tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum hutang piutang antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II).
10. Bahwa fakta hukumnya perkara *a quo* ini adalah murni mengenai hutang piutang antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) secara pribadi, dan utang piutang antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II), serta Toni Sutanto Alim pribadi selaku penjamin (*Borgtocht*), sehingga tidak ada korelasinya dengan Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015, yang telah dibatalkan secara Notariil.
11. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum, bahwa PT. Wiralogam (Penggugat) tidak berhutang pada PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), akan tetapi terbukti bahwa PT. Wiralogam (Penggugat) berhutang kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan berutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II) sebesar Rp.

Hal. 95 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), serta berutang kepada Oei Susanto Wibisono (Turut Tergugat III) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

- 12.** Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat di gugatannya dalam Posita Poin 2a, yang menyebutkan “Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I).

Dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, dikarenakan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. Wiralogam (Penggugat) karena Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 tersebut telah dibatalkan oleh para pihak dengan Akta Nomor 05 Tanggal 13 September 2016 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV).

- 13.** Bahwa secara hukum Akta Nomor 3 Tanggal 13 Mei 2015 tidak dapat dijadikan bukti, karena sudah dibatalkan oleh para pihak yang menandatangani yaitu PT. Wiralogam (Penggugat) dan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I).

- 14.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat di gugatannya dalam Posita Poin 2b adalah tidak benar, karena PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah menerima angsuran hutang PT. Wiralogam (Penggugat) dan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) juga tidak pernah memberikan pinjaman uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. Wiralogam (Penggugat).

- 15.** Bahwa hubungan hukum yang ada antara PT. Wiralogam (Penggugat) dan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) adalah kerjasama operasi atau kerjasama bisnis di bidang properti, dan bukan hubungan hukum hutang piutang. Dengan demikian PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah ada hubungan hukum hutang piutang dengan PT. Wiralogam (Penggugat).

- 16.** Bahwa dalil PT. Wiralogam (Penggugat) yang menyatakan telah menerima pinjaman dari PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) adalah tidak benar, serta dalil PT. Wiralogam (Penggugat) telah membayar angsuran hutang kepada PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) adalah tidak benar, karena berdasarkan fakta hukum PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak

Hal. 96 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



pernah memberikan pinjaman uang Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. Wiralogam (Penggugat), sehingga PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) juga tidak pernah menerima angsuran hutang dari PT. Wiralogam (Penggugat);

17. Bahwa apa yang dinyatakan oleh PT. Wiralogam (Penggugat) dalam gugatannya dalam Posita Poin 3 adalah tidak betul, dikarenakan tidak ada kaitan dan/atau hubungan hukum antara pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan badan hukum PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) yang memiliki pengurus perseroan dan merupakan entitas hukum yang berdiri sendiri/subek hukum tersendiri.
18. Bahwa antara Kaleb Prayudi Antonius secara individu (Tergugat I) sebagai pribadi adalah berbeda dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku Direktur PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), karena merupakan subjek hukum yang berbeda antara pribadi dan badan hukum.
19. Bahwa fakta hukum sangat jelas membuktikan PT. Wiralogam (Penggugat) tidak pernah membayar hutang sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), karena faktanya PT. Wiralogam (Penggugat) tidak pernah meminjam terhadap PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), tetapi PT. Wiralogam (Penggugat) justru pernah melakukan pembayaran angsuran kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) selaku pribadi dan kepada Liem Long Hwa (Tergugat II) pribadi. Tetapi hingga perkara *a quo* disidangkan, Penggugat belum pernah melunasi hutangnya kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II) pribadi.
20. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh PT. Wiralogam (Penggugat) dalam gugatannya pada posita poin 5, karena PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah memberi hutang/pinjaman uang kepada PT. Wiralogam (Penggugat), sehingga PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah mengadakan perpanjangan jangka waktu pelunasan, karena secara hukum PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak memberikan pinjaman kepada PT. Wiralogam (Penggugat).

Hal. 97 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



21. Bahwa posita gugatan di poin 6 juga tidak benar karena Turut Tergugat I tidak pernah mentransfer uang sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Penggugat sebagai pinjaman/utang, dan berdasarkan fakta hukum yang memberikan pinjaman uang kepada PT. Wiralogam (Penggugat) adalah Kaleb Prayudi Antonius secara pribadi (Tergugat I) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), Liem Long Hwa secara pribadi (Tergugat II) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Oei Soesanto Wibisono secara pribadi (Turut Tergugat III) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).
22. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat pada angka 7 karena Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur kepada Turut Tergugat I selama 16 bulan.
23. Bahwa PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) membantah gugatan Penggugat pada posita poin adalah 9 karena tidak benar, sebab jabatan Kaleb Prayudi Antonius selaku pengurus di PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) adalah subyek hukum yang berbeda dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku pribadi (Tergugat I) yang memberi hutang kepada PT. Wiralogam (Penggugat).
24. Bahwa dalam Gugatan *a quo*, Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), Liem Long Hwa (Tergugat II), dan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III) adalah benar sebagai pengurus perseroan di PT. Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), akan tetapi dalam memberikan pinjaman kepada PT. Wiralogam (Penggugat) berdasarkan perjanjian yang disebutkan dibawah ini masing-masing Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), Liem Long Hwa (Tergugat II), dan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III) bertindak secara pribadi-pribadi yang beriktikad baik, tidak mewakili sebagai pengurus dalam PT. Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) sebagaimana dituangkan dalam perjanjian dibawah ini:
- a) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, Tanggal 13 Mei 2015 (antara PT. Wiralogam selaku Penggugat dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku Tergugat I);
 - b) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, Tanggal 13 Mei 2015 (antara PT. Wiralogam selaku Penggugat dengan Liem Long Hwa pribadi selaku Tergugat II); dan

Hal. 98 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



- c) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSW/V/15, Tanggal 13 Mei 2015 (antara PT. Wiralogam selaku Penggugat dengan Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat III).
25. Bahwa dengan demikian dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPA/V/15, Tanggal 13 Mei 2015 yang sah menurut hukum antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) adalah pribadi Tergugat I selaku kreditur, bukan dalam kapasitas selaku pengurus perseroan.
26. Bahwa dengan demikian dalam Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15, Tanggal 13 Mei 2015 yang sah menurut hukum antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Liem Long Hwa (Tergugat II) pribadi, bukan dalam kapasitas selaku pengurus perseroan.
27. Bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPA/V/15, Tanggal 13 Mei 2015, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLH/V/15, Tanggal 13 Mei 2015, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSW/V/15, Tanggal 13 Mei 2015 *a quo* adalah sah dan mengikat secara hukum, dan bukan perbuatan melawan hukum karena didasarkan pada kesepakatan para pihak.
28. Bahwa dengan demikian PT. Citi9 Properti Indonesia selaku Turut Tergugat I dalam perkara *a quo* haruslah dikeluarkan sebagai pihak, karena tidak ada hubungan hukum hutang piutang sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) antara Penggugat dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I).
29. Bahwa dalil PT. Wiralogam (Penggugat) tentang adanya pelunasan hutang yang disebut Penggugat sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) tersebut kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) pribadi, kepada pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II) maupun dengan pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III) adalah tidak benar. Berdasarkan Notulen Hasil Pertemuan Tanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020, antara Direktur Utama PT. Wiralogam, yaitu Toni Sutanto Alim, dengan PT. Citi 9 Properti Indonesia yang diwakili Direktur Kaleb Prayudi Antonius di Mercure Hotel Tanggal 09 Maret 2020 dan Tanggal 10 Maret 2020 di Kafe Bon Ami jalan Dr. Soetomo Surabaya yang isinya tentang kesepakatan damai antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah terjadi dan tidak pernah terealisasi perdamaian tersebut, karena PT. Wiralogam (Penggugat) tidak melaksanakan

Hal. 99 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



kesepakatan damai antara badan hukum PT. Wiralogam (Penggugat) dan badan hukum PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tersebut. Notulen Hasil Pertemuan Tanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 tersebut adalah terkait dengan pembagian dana hasil kerjasama bisnis bidang properti antara PT. Wiralogam (Penggugat) dan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO Pengembangan Proyek "TENARU 9", Tanggal 13 September 2016. Bahwa terbukti PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah menerima dana dari PT. Wiralogam (Penggugat) untuk disalurkan kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II) maupun pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III) sebagai pembayaran pelunasan hutang PT. Wiralogam (Penggugat) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II) maupun pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III). Bahwa sebelumnya PT. Wiralogam (Penggugat) telah menggugat dan perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 767/PDT/PT.Sby jo. Putusan Kasasi Nomor: 19 K/Pdt/2021 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 213 PK/Pdt/2023.

- 30.** Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas membuktikan bahwa hubungan hukum antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan PT. Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), tidak ada kaitan adalah hubungan hukum dalam kerja sama bisnis, dan tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang PT. Wiralogam (Penggugat) kepada Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I) selaku pribadi dan tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang PT. Wiralogam (Penggugat) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II) pribadi.

Sepanjang yang diketahui oleh PT. Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), Notulen Hasil Pertemuan Tanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Penggugat *a quo* dan terbukti Penggugat tidak pernah membayar, tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Liem Long Hwa (Tergugat II) pribadi.

Hal. 100 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



31. Bahwa dalil dan bukti PT. Wiralogam (Penggugat) tersebut telah disampaikan pada waktu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara gugatan kepada Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III) dalam perkara Nomor: 756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 767/PDT/PT.Sby jo. Putusan Kasasi Nomor: 19 K/Pdt/2021 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 213 PK/Pdt/2023 dan bukti dari PT. Wiralogam (Penggugat) tersebut saat itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) dengan pertimbangan tidak relevan karena baru dibuat setelah adanya putusan yang menyatakan bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat III) adalah sah dan mengikat dan PT. Wiralogam (Penggugat) dinyatakan wanprestasi.
32. Bahwa sejauh yang diketahui oleh PT. Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), bahwa PT. Wiralogam (Penggugat) hingga Gugatan a quo didaftarkan tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I), karena faktanya PT. Wiralogam (Penggugat) tidak pernah membayar secara tunai maupun transfer untuk pelunasan hutang kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dan tidak pernah membayar secara tunai maupun transfer untuk pelunasan hutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II) pribadi, hanya saja PT. Wiralogam (Penggugat) selalu beriktikad buruk dengan mendalilkan seakan-akan telah melunasi hutang kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), seakan-akan melunasi hutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II) sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan seakan-akan melunasi hutang kepada Oie Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) berdasarkan notulen hasil pertemuan dan surat pernyataan perdamaian antara Direktur PT. Wiralogam dengan Direktur PT. Citi9 Properti Indonesia (Para Pihak tersebut merupakan Badan Hukum), yang mana Notulensi Hasil Pertemuan dan Surat Pernyataan Perdamaian serta Tanda Terima tersebut merupakan pembayaran terkait dengan Bagi Hasil Kerjasama Operasi (KSO) antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasional

Hal. 101 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9 tanggal 13 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn.(Turut Tergugat IV).

33. Bahwa Notulen Hasil Pertemuan Tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Perdamaian dan Tanda Terima antara PT. Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) adalah terkait kerjasama bisnis yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9 Tanggal 13 September 2016, bukan dalam kaitan hubungan hutang piutang.
34. Bahwa dengan demikian Notulen Hasil Pertemuan Tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Perdamaian dan Tanda Terima antara PT. Wiralogam (Penggugat) dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) adalah terkait dengan kerjasama bisnis antara Perseroan PT. Wiralogam (Penggugat) dengan Perseroan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) dan tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang antara PT. Wiralogam (Penggugat) selaku peminjam/debitur dengan Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I) dan Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III) selaku pribadi-pribadi yang memberikan pinjaman (kreditur) kepada PT. Wiralogam (Penggugat).
35. Bahwa kedudukan PT. Citi9 Properti Indonesia dalam perkara *a quo* hanyalah sebagai Turut Tergugat I, maka dapat dikatakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* hanyalah untuk melengkapi dan mentaati suatu putusan, bukan substansi yang harus dihukum dalam suatu perkara.
36. Bahwa dari fakta hukum membuktikan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada PT. Wiralogam (Penggugat).
37. Bahwa dari fakta hukum membuktikan PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah menerima angsuran dari PT. Wiralogam (Penggugat) untuk mengangsur hutang kepada PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I), karena memang PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) tidak pernah memberi pinjaman kepada PT. Wiralogam (Penggugat), atau dengan kata lain antara PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) dengan PT. Wiralogam (Penggugat)

Hal. 102 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



tidak mempunyai hubungan hukum pinjam meminjam uang (tidak ada hubungan hukum utang-piutang.

38. Bahwa fakta hukum yang ada adalah PT. Wiralogam (Penggugat) pernah beberapa kali melakukan pembayaran angsuran hutang kepada:

- a. Kaleb Prayudi Antonious (Tergugat I) pribadi
- b. Liem Long Hwa (Tergugat II) pribadi
- c. Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III) pribadi.

39. Bahwa hingga gugatan *a quo* didaftarkan, bahwa antara PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) dengan PT. Wiralogam (Penggugat), hingga saat ini masih ada kerjasama bisnis dalam bidang properti yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO Pengembangan Proyek "TENARU 9", Tanggal 13 September 2016. Dengan demikian atas dana Bagi Hasil yang pernah diterima oleh PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) adalah dana Bagi Hasil yang bersumber dari kerjasama bisnis bidang properti, yang merupakan hak dari PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO Pengembangan Proyek "TENARU 9", Tanggal 13 September 2016, karena hubungan hukum antara PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I) dengan PT. Wiralogam (Penggugat) adalah "Kerjasama Bisnis" dalam bidang properti.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, dengan segala kerendahan hati Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan:

MENGADILI:

PRIMAIR

- DALAM EKSEPSI
 1. Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat I adalah tepat dan benar menurut hukum;
 2. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
- DALAM POKOK PERKARA
 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Hal. 103 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

(2.11) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan Jawabannya secara Elitigasi tertanggal 25 Mei 2026, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

1. Bahwa, Turut Tergugat III *a quo* (Oei Soesanto Wibisono) menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam), kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis oleh Turut Tergugat III *a quo* (Oei Soesanto Wibisono);
2. Bahwa, gugatan kurang pihak, karena Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) tidak menarik Toni Sutanto Alim pribadi sebagai PIHAK dalam Perkara *a quo* yang merupakan "Penjamin" (*Borgtocht*) atas hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada Tergugat I *a quo* (Kaleb Prayudi Antonius) sebagaimana dituangkan dalam Akta Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor: 8, tanggal 13-09-2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo (Turut Tergugat IV *a quo*);

Bahwa, gugatan kurang pihak, karena Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) tidak menarik Toni Sutanto Alim pribadi sebagai PIHAK dalam Perkara *a quo* yang merupakan "Penjamin" (*Borgtocht*) atas hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada Tergugat II *a quo* (Liem Long Hwa) sebagaimana dituangkan dalam Akta Penjaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor: 9, tanggal 13-09-2016 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo (Turut Tergugat IV *a quo*);

Bahwa sebagai pihak yang terkait adalah penting dan sangat relevan menarik Toni Sutanto Alim sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Bilamana Toni Sutanto

Hal. 104 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Alim tidak ditarik atau dimasukkan dalam perkara *a quo* maka gugatan menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang berimplikasi gugatan cacat formil; Berdasarkan fakta tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan kurang pihak dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

ADANYA KUMULASI SUBYEKTIF DAN OBYEKTIF DALAM GUGATAN PENGGUGAT

Bahwa setelah mencermati dan meneliti Surat Gugatan Penggugat *a quo*, terdapat adanya penggabungan gugatan, baik kumulasi Obyektif maupun Kumulasi Subyektif dalam satu gugatan *a quo*:

Bahwa Penggabungan gugatan yang mencampuradukkan antara Kumulasi Subyektif dan Kumulasi Obyektif, karena digabung peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian kasus maka bertentangan dengan hukum acara perdata;

Bahwa terlihat jelas pada Petitum point 3 dan point 4, Penggugat telah meminta Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap:

- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) dengan Tergugat I (Kaleb Prayudi Antonius).
- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15 tertanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) dengan Tergugat II (Liem Long Hwa).

Bahwa terlihat fakta dalam gugatan *a quo*, Penggugat mempunyai hutang pada masing masing pihak yaitu kepada Tergugat I (Kaleb Prayudi Antonius), dan Tergugat II (Liem Long Hwa), sehingga seharusnya Penggugat (PT.Wiralogam) menggugat secara sendiri-sendiri kepada Tergugat I (Kaleb Prayudi Antonius) dan Tergugat II (Liem Long Hwa), tidak harus menggabungkan 2 peristiwa hukum yang berbeda ke dalam satu gugatan;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No.1975 K/Pdt/1984 dan No.575/Pdt/1983, telah menyatakan boleh melakukan penggabungan

Hal. 105 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(samenvoering), baik dalam bentuk subyektif dan obyektif, asal terdapat hubungan erat (innerleijke samen hangen);

Bahwa faktanya masing-masing pihak sebagai Tergugat I (Kaleb Prayudi Antonius) dan Tergugat II (Liem Long Hwa) tidak mempunyai hubungan yang erat dalam persoalan hutang piutang dimana Penggugat punya hutang pada masing-masing pihak tersebut sebagaimana terlihat pada masing-masing Akta Perjanjian Pengakuan Hutang tersebut;

Bahwa dengan demikian memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke / NO);

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa dalam gugatan Penggugat a quo, secara jelas dalam perihal surat gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, padahal faktanya hubungan hukum antara Penggugat (PT.Wiralogam) dengan Tergugat I (Kaleb Prayudi Antonius) dan Tergugat II (Liem Long Hwa) adalah mengenai adanya hutang piutang antara Tergugat I (Kaleb Prayudi Antonius) dengan Penggugat (PT.Wiralogam) dan Tergugat II (Liem Long Hwa) sebagai pemberi hutang (Kreditur) dengan Penggugat (PT.Wiralogam) sebagai pihak yang berhutang (Debitur), yang mana Penggugat (PT.Wiralogam) telah wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran atau tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat I (Kaleb Prayudi Antonius) dan Tergugat II (Liem Long Hwa);

Bahwa dengan demikian dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara a quo adanya Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan mengandung gugatan yang tidak jelas (Obscuur libel), karena Tergugat I (Kaleb Prayudi Antonius) dan Tergugat II (Liem Long Hwa) sebagai Debitur belum menerima pembayaran secara lunas dari Penggugat (PT.Wiralogam) sebagai Kreditur dalam perkara a quo;

Bahwa dengan demikian surat gugatan Penggugat (PT.Wiralogam) mengandung ketidakjelasan atau adanya dalil-dalil yang kontradiktif, dalam hal mencampuradukkan dasar hukum Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur libel*);

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengatakan, Gugatan

Hal. 106 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obscuur Libel merupakan suatu gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, sehingga seharusnya gugatan harus bersifat konsisten dan tidak kontradiktif. Bahwa untuk itu memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Dalil Gugatan Tidak Berdasar Hukum

1. Bahwa menjawab posita point 1 gugatan Penggugat (PT.Wiralogam), mengenai adanya Akta Berita Acara Nomor 1 tanggal 13 Mei 2015 tentang RUPS Penggugat (PT.Wiralogam) merupakan persoalan internal Penggugat sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) sebagai pribadi;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, yang Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) ketahui Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 13-05-2015 yang didalilkan Penggugat telah dibatalkan oleh pihak pihak yaitu PT. Wira Logam (Penggugat) dan Turut Tergugat I (PT. Citi9 Properti Indonesia /PT.CPI), dengan Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo;
Bahwa Dengan demikian secara sah menurut hukum, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 antara PT. Wira Logam (Peggugat) dengan Turut Tergugat I (PT. Citi 9 Properti Indonesia/PT.CPI), sudah tidak berlaku lagi, maka berdasar atas hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 bukan lagi sebagai akta otentik dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo;
3. Bahwa perkara gugatan Penggugat a quo (PT.Wiralogam) adalah sama dengan perkara terdahulu Nomor : 756/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. Nomor: 767/PDT/2019/PT.SBY Jo. Nomor:19 K/PDT/2021 Jo. Nomor : 213 PK/Pdt/2023, dimana Penggugat a quo (PT.Wiralogam) dulunya adalah sebagai Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat III a quo (Oei Soesanto Wibisono) sebagai Penggugat, sebagaimana tercantum dalam perkara yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 756/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 9 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 107 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya Nomor: 767/PDT/2019/PT.SBY Tanggal 3 Januari 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:19 K/PDT/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 213 PK/Pdt/2023 Tanggal 22 Mei 2023, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

4. Bahwa substansi perkara a quo sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 756/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No. 767/PDT/2019/PT.SBY Jo. No. 19 K/PDT/2021 Jo. No. 213 PK/Pdt/2023 Tanggal 22 Mei 2023, adalah mengenai persoalan hutang piutang antara Turut Tergugat III a quo (Oei Soesanto Wibisono) (Penggugat dalam perkara terdahulu Oei Soesanto Wibisono) sebagai pribadi dengan PT.Wiralogam/Para Penggugat a quo (perkara dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II), dimana hutang PT.Wiralogam/ Penggugat a quo tersebut telah jatuh tempo dan belum dibayar Lunas, sehingga PT.Wiralogam/ Penggugat a quo (Tergugat I dalam perkara terdahulu dinyatakan Wanprestasi), sehingga dihukum membayar kewajibannya kepada Turut Tergugat III a quo (Penggugat dalam perkara terdahulu). Sebagaimana dapat dibuktikan dari isi Pengadilan Tingkat Pertama, Banding, Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang mewajibkan Penggugat a quo (PT.Wiralogam) dan Toni Sutanto Alim (Para Tergugat perkara terdahulu) wajib membayar kepada Tergugat a quo (Penggugat) sebesar Rp.1.949.405.603 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah) dan membayar denda keterlambatan sebesar 6% X Rp 1.949.405.603.00 pertahun, yaitu Rp 11.696.433.6/tahun (sebelas juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu empat raatus tiga puluh tiga rupiah enam sen) per tahun sejak Gugatan terdahulu tersebut didaftarkan hingga hutang dibayar lunas;
5. Bahwa berdasarkan Putusan-Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut, membuktikan Penggugat a quo (PT.Wiralogam) mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah hutang kepada Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisomo Penggugat perkara dahulu). Hal ini membuktikan atas hutang dari Penggugat a quo (PT.Wiralogam) belum lunas;
6. Bahwa dengan adanya perkara yang sama dan telah diputus berdasarkan pemeriksaan mulai dari Tingkat Pertama, Banding, hingga adanya Upaya

Hal. 108 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Hukum Kasasi dan upaya Peninjauan Kembali (PK), maka perkara gugatan a quo adalah sama dengan perkara terdahulu, sehingga dapat disebut gugatan a quo adalah Nebis In Idem dengan perkara terdahulu yang telah dimenangkan oleh Terlawan a quo / Penggugat dalam perkara terdahulu yaitu perkara Nomor : 756/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 9 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 767/PDT/2019/PT.SBY Tanggal 3 Januari 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:19 K/PDT/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor: 213 PK/Pdt/2023 Tanggal 22 Mei 2023, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap;

Bahwa dengan demikian Gugatan a quo merupakan gugatan yang sia-sia, karena nilai pembuktian dalam Pokok Perkara telah terjadi pada perkara terdahulu yang telah mengabulkan gugatan Penggugat Oei Soesanto Wibisono sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu yaitu gugatan Wanprestasi terhadap PT.Wiralogam (Penggugat dalam perkara a quo) dan TONY SUTANTO ALIM (Tergugat II dalam perkara terdahulu);

7. Bahwa dengan adanya perkara terdahulu yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjde), meupakan fakta hukum yang tak terbantahkan, yang secara hukum memang benar adanya dan sesuai fakta hukum yang telah diperiksa oleh Judec Factie dan judec juris serta telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht), maka Tergugat a quo mempunyai Piutang (tagihan) yang harus dibayar oleh Penggugat a quo (PT.Wiralogam) karena telah wanprestasi sesuai Amar putusan perkara terdahulu dengan jumlah kewajiban Para Penggugat a quo sebesar Rp.1.949.405.603 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh Sembilan juta empat ratus lima ribu enam ratus tiga rupiah) dan membayar denda keterlambatan sebesar 6% X Rp 1.949.405.603.00 pertahun, yaitu Rp 11.696.433.6/tahun (sebelas juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu empat raatus tiga puluh tiga rupiah enam sen) per tahun sejak Gugatan terdahulu tersebut didaftarkan hingga hutang dibayar lunas; Dengan demikian terbukti PT/Wiralogam/ Penggugat a quo belum membayar Lunas hutangnya kepada Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo/Penggugat perkara terdahulu;

Hal. 109 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



8. Bahwa Penggugat (PT.Wiralogam) telah mengakui putusan Nomor : 756/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 9 Juli 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 767/PDT/2019/PT.SBY Tanggal 3 Januari 2020 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor:19 K/PDT/2021 Tanggal 18 Februari 2021 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Nomor : 213 PK/Pdt/2023 Tanggal 22 Mei 2023, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (Incracht), sebagaimana tertuang dalam gugatan 245/Pdt.G/2026/PN.Sby di halaman 3 : , bukan dalam rangka membatalkan ataupun mengingkari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap"
9. Bahwa Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) secara tegas menolak dalil-dali gugatan Pengugat a quo, Dimana Turut Tergugat III a quo sebagai Penggugat dalam perkara terdahulu telah membuktikan dalil-dalil gugatan Wanprestasi nya dengan adanya alat Bukti yang sah berupa Surat-surat atau akta-akta otentik di depan persidangan, sehingga perkara a quo ini adalah murni mengenai hutang piutang antara Turut Tergugat III a quo (Oei Soesanto Wibisono) secara pribadi dengan Penggugat a quo (PT.Wiralogam) selaku Penjamin (*Borgtouch*), sehingga tidak ada korelasinya dengan Perjanjian Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 13-05-2015 Tentang Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat (PT. Wira Logam) dengan Turut Tergugat I (PT. Citi9 Properti Indonesia /PT.CPI);
- Bahwa Akta Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 13-05-2015 yang didalilkan Penggugat telah dibatalkan oleh pihak pihak yaitu Penggugat (PT. Wira Logam) dan PT. Citi9 Properti Indonesia /PT.CPI), dengan Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Turut Tergugat IV (Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Sidoarjo).
- Dengan demikian Akta Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 tidak ada hubungan hukum /tidak ada kaitan dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 01/WL-OSW/V/15 antara Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III) dengan PT.Wiralogam (Penggugat a quo);
10. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatan Perlawanan a quo menggunakan Akta Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 13-05-2015 antara PT. Wira Logam dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (PT.CPI), yang telah dibatalkan pula oleh para pihak

Hal. 110 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



PT. Wira Logam dengan PT. Citi9 Properti Indonesia (PT.CPI) dalam Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan;

Maka dengan demikian Akta No. 3 tanggal 13-05-2015 dan Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 ini tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum Hutang Piutang antara PT.Wiralogam (Penggugat) dengan Oei Soesanti Wibisono selaku pribadi (Turut Tergugat III);

- 11.** Bahwa dalam persidangan perkara terdahulu (perkara No.756/Pdt.G/2018/PN.Sby Jo. No.767/PDT/2019/PT.SBY Jo. No.19 K/PDT/2021 Jo. No.213 PK/Pdt/2023 yang Berkekuatan Hukum Tetap), telah dibuktikan oleh Turut Tergugat III a quo sebagai Penggugat adanya fakta hukum, yaitu Turut Tergugat III a quo (Oei Soesanto Wibisono) dalam kapasitas pribadi selaku Kreditur, telah memberikan pinjaman atau memberi hutang kepada Penggugat (PT.WIRALOGAM) selaku debitur sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang dibuktikan berdasarkan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, yang digunakan oleh Turut Tergugat III a quo (Oei Soesanto Wibisono) sebagai bukti adanya hutang dari Penggugat a quo (PT.Wiralogam) dalam gugatan terdahulu sampai sekarang belum dibatalkan, dan sampai sekarang masih berlaku sah, karena Penggugat a quo (atau Para Tergugat perkara terdahulu) tidak membayar lunas hutangnya. Untuk itu Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 01/WL-OSW/V/15 dari Turut Tergugat III (PT.Wiralogam) dalam hal ini diwakili TONY SUTANTO ALIM dalam jabatan Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. Wira Logam adalah sah dan mengikat, sebagai bukti adanya hutang dari Penggugat a quo (PT.Wiralogam dahulu Tergugat I perkara terdahulu) kepada Turut Tergugat III a quo (Penggugat perkara terdahulu);
- 12.** Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara terdahulu telah dibuktikan, surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, pinjaman (Piutang) dari Penggugat (PT.Wiralogam) kepada Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) dan atas seluruh dana tersebut, telah diterima oleh Penggugat (PT.Wiralogam) sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), sebagaimana Bukti tertulis berupa kwitansi uang senilai Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 111 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(PT.Wiralogam) telah menerima pinjaman Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono);

Dengan demikian telah terbukti Penggugat a quo (PT. Wiralogam) telah menerima uang sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dari Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) sebagai pinjaman dari Turut Terguat III (Oei Soesanto Wibisono) pribadi;

13. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Penggugat a quo (PT.Wiralogam) telah melunasi hutangnya terhadap Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono);

14. Bahwa dalam Permohonan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara terdahulu Nomor : 213 PK/Pdt/2023 Tanggal 22 Mei 2023, yang diajukan Pemohon PK PT.Wiralogam/ Penggugat a quo, tidak mampu membuktikan telah membayar lunas Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono), sehingga Permohonan Peninjauan Kembali (PK)-nya di TOLAK;

15. Bahwa Penggugat (PT.Wiralogam) hanya mencari-cari alasan saja agar tidak membayar hutangnya kepada Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono), padahal Penggugat dalam perkara terdahulu telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 213 PK/Pdt/2023 Tanggal 22 Mei 2023, dengan alasan adanya kekhilafan Hakim dan adanya bukti baru atau Novum berdasarkan adanya akta Perdamaian dan Pelunasan hutang, namun upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan ditolak sebagaimana terlihat dalam putusan PK Nomor : 213 PK/Pdt/2023 Tanggal 22 Mei 2023 tersebut, dengan demikian PT. Wiralogam Pemohon PK (Penggugat saat ini) tidak mampu membuktikan adanya Pembayaran Hutang hingga lunas kepada Turut Tergugat III a quo (Oei Soesanto Wibisono);

16. Dengan demikian telah terbukti secara Sah bahwa Penggugat a quo (PT.Wiralogam) tidak berhutang pada PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat III a quo), akan tetapi terbukti bahwa Penggugat a quo (PT.Wiralogam) berhutang pada Turut Tergugat III a quo (Oei Soesanto Wibisono) secara pribadi sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Hal. 112 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



17. Bahwa, perlu untuk diketahui sebelum Penggugat menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Tergugat I *a quo* (Kaleb Prayudi Antonius) dengan Tergugat II *a quo* (Liem Long Hwa) maupun dengan Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) yang pada awalnya Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) menandatangani Akta Perjanjian Pengakuan Utang dengan Turut Tergugat I *a quo* (PT. Citi9 Properti Indonesia) selaku *kreditur* dengan rencana nilai pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah) sebagaimana rencana pinjaman tersebut dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Utang Nomor: 3 tertanggal 13 Mei 2015 dibuat dan ditandatangani dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat-IV *a quo*) selaku Notaris di Sidoarjo, yang ternyata PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak dapat atau tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam), sehingga secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tertanggal 13-05-2015 Batal Demi Hukum, karena Turut Tergugat I *a quo* (PT.Citi9 Properti Indonesia) tidak jadi memberikan pinjaman kepada Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam);
Bahwa kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 dibatalkan oleh Para Pihak (PT. Citi9 Properti Indonesia selaku Turut Tergugat I dan PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo*) dengan dituangkan Pembatalannya dalam Akta No.5 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan dibuat dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat-IV *a quo*) selaku Notaris di Sidoarjo;
18. Bahwa meskipun dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-OSW/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 menyebut adanya Sertifikat No.13/Desa Cangkir sebagai Jaminan Hutang Penggugat I kepada Tergugat, namun itu hanya formalitas semata, karena faktanya sewaktu membuat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-OSW/V/15 tersebut, sertifikat Tanah No.13/Desa Cangkir masih dijaminakan kepada Perseroan Terbatas "PT.Bank Permata Tbk" sehingga tidak diperlihatkan diserahkan oleh Penggugat (PT.Wiralogam) kepada Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono). Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Pasal 16 surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor : 01/WL-OSW/V/15 tertanggal 13 Mei 2015 yang berbunyi :

Hal. 113 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



"Demikian pula sertifikat tanah tersebut tidak dapat diperlihatkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, karena sampai dengan saat ditandatanganinya surat ini sedang dijaminakan oleh Pihak Pertama kepada Perseroan Terbatas "PT.Bank Permata Tbk" Cabang Surabaya, atas pinjaman /hutang dari Perseroan Terbatas "PT.Logam Sejati", berkedudukan di Surabaya-"

- 19.** Dengan demikian menurut hukum, persoalan hutang Penggugat (PT.Wiralogam) kepada Turut Tergugat (Oei Soesanto Wibisono) haruslah dibayar lunas secara keseluruhan dengan jaminan barang-barang milik Para Penggugat baik yang ada maupun yang akan ada, sebagaimana menurut hukum telah tercantum dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang menyatakan : *"Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan"* ;
- 20.** Bahwa dari Pasal 1131 KUHPerdata tersebut mengandung asas bahwa kekayaan Debitur dipertanggung jawabkan sebagai pelunasan hutangnya kepada Kreditur, maka secara hukum berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdata adalah Sah bila Tergugat (Oei Soesanto Wibisono) memohon SHGB 01491/Desa Cangkir sebagai harta kekayaan milik Para Penggugat untuk dibebani Sita Jaminan/CB, demi menjamin kepastian hukum bagi Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) untuk mendapat pelunasan;
- 21.** Bahwa, sebelum menjelaskan esensi gugatan, kiranya Turut Tergugat III *a quo* (Oei Soesanto Wibisono) terlebih dahulu perlu menjelaskan, bahwa Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) sebelum menandatangani pinjaman dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) telah menandatangani kesepakatan Kerjasama Operasional (KSO) guna membangun properti pergudangan diatas lahan milik Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) terletak di Desa Tenaru, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Dalam Kerjasama Operasional (KSO) tersebut disepakati, pihak Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) menyetorkan tanah sebagai modal, sementara itu PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) bertindak selaku developer yang membiayai, mengerjakan pembangunan serta memasarkan properti yang telah selesai dibangun kepada

Hal. 114 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



calon pembeli. Bahwa Uang hasil penjualan properti akan dibagi berdasarkan prosentase yang telah disepakati sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO Pengembangan Proyek "TENARU 9", tanggal 13 September 2016;

Bahwa lahan yang akan dibangun properti sebagaimana dituangkan dalam KSO ternyata sertifikatnya masih dijaminankan Penggugat di bank. Untuk itu pihak Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) selaku pemilik lahan meminta kepada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) agar bersedia meminjam uang untuk menebus sertifikat yang ada di bank sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah), yang ternyata PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam), karena Turut Tergugat I tidak memiliki dana untuk memberi pinjaman sebesar Rp.12.000,000,000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat (PT.Wiralogam);

Untuk pembayaran pinjaman tersebut, rencananya Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) akan mengangsur dengan uang dari hasil penjualan properti yang menjadi hak Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam). PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) rencananya akan memberikan pinjaman (hutang) sebesar Rp.12.000,000,000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat (PT.Wiralogam) tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo, yang kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 dibatalkan oleh Para Pihak (PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan PT.Citi9 Properti Indonesia selaku Turut Tergugat I *a quo*) yang dituangkan dalam Akta Pembatalan No.5 tanggal 13 September 2016 secara notariil dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn (Turut Tergugat-IV *a quo*) selaku Notaris di Sidoarjo, karena memang faktanya PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi memberikan pinjaman kepada Penggugat (PT.Wiralogam);

Hal. 115 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



22. Bahwa, oleh karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) yang semestinya akan digunakan oleh Penggugat (PT.Wiralogam) untuk melunasi atau menebus sertifikat, ternyata pihak PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) belum siap dana sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah), maka antara Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) dengan PT.Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) kemudian bersepakat bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 dibatalkan dengan Akta Pembatalan No.5 tanggal 13 September 2015 tentang Pembatalan dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Kabupaten Sidoarjo;

Dengan demikian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 adalah tidak dapat dijadikan bukti, karena secara hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 tersebut telah Batal Demi Hukum, karena sejak awal ternyata PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah), kepada Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam), serta kemudian Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13 Mei 2015 telah dibatalkan oleh Para Pihak secara Notariil;

23. Bahwa karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi memberikan pinjaman dan ternyata Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) tetap membutuhkan dana pinjaman, kemudian Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) pinjam atau berhutang kepada:

- a. Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan);
- b. Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLHV/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan);

Hal. 116 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



- c. Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo), dengan nominal sebesar Rp.4000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) yang dituangkan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 (di bawah tangan).

Bahwa dana pinjaman dari:

- Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);
- Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);
- Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);

Secara *defakto* dan *dejure* dana pinjaman telah diterima oleh Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) seluruhnya melalui transfer ke rekening atas nama Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam), dan telah ditandatangani bukti penerimaan/kwitansi tertanggal 19 Mei 2015;

Hal tersebut telah sesuai dengan klausul Pasal 16 alinea ke 2 Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPA/V/15, tanggal 13 Mei 2015 (vide: halaman 21), sesuai dengan klausul Pasal 16 alinea ke 2 Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 (vide: halaman 21), sesuai dengan klausul Pasal 16 alinea ke 2 Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 (vide: halaman 21);

24. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya, yang Turut Tergugat III *a quo* (Oei Soesanto Wibisono) ketahui Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 yang didalilkan Penggugat telah dibatalkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut yaitu oleh Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) dan PT.Citi9 Properti Indonesia (PT.CPI atau Turut Tergugat I *a quo*), dengan dituangkan dalam Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, (Turut Tergugat IV *a quo*) selaku Notaris di Sidoarjo;

Bahwa dengan adanya Akta Pembatalan Notariil tersebut, dengan demikian secara sah menurut hukum, Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 antara PT.Wiralogam (Peggugat *a quo*) dengan PT.Citi 9 Properti

Hal. 117 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Indonesia (Turut Tergugat I a quo), sudah tidak berlaku lagi, maka berdasar atas hukum Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tanggal 13-05-2015 bukan lagi sebagai akta otentik dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara a quo:

25. Bahwa Penggugat (PT.Wiralogam) dalam dalil Gugatan *a quo* menggunakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No. 3 tanggal 13-05-2015 antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan PT. Citi 9 Properti Indonesia (PT.CPI atau Turut Tergugat I *a quo*), yang faktanya PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak jadi memberikan pinjaman kepada Penggugat (PT.Wiralogam) dan telah dibatalkan pula oleh para pihak Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) dengan PT. Citi 9 Properti Indonesia (PT.CPI atau Turut Tergugat I *a quo*) dalam Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 Tentang Pembatalan;

Bahwa dengan demikian Akta No. 3 tanggal 13-05-2015 dan Akta Nomor: 5 tanggal 13-09-2016 ini tidak ada kaitannya dengan hubungan hukum Hutang Piutang antara PT.Wiralogam (Penggugat I *a quo*) dengan Tergugat I *a quo* (Kaleb Prayudi Antonius selaku pribadi), Tergugat II *a quo* (Liem Long Hwa), dan dengan Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono);

26. Bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan atau membuktikan bahwa Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) telah melunasi hutangnya atau telah mengangsur hingga lunas terhadap Tergugat I *a quo* (Kaleb Prayudi Antonius) Tergugat II *a quo* (Liem Long Hwa), dan Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) secara pribadi;

27. Dengan demikian telah terbukti secara Sah, bahwa Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) tidak berhutang pada PT.Citi9 Properti Indonesia (PT.CPI/Turut Tergugat I *a quo*), akan tetapi terbukti bahwa Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) berhutang kepada Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) pribadi sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sebagaimana putusan – putusan terdahulu yang telah incracht (No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No:767/Pdt/2019/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023);

Hal. 118 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Demikian juga dapat disimpulkan bahwa Penggugat (PT.Wiralogam) mempunyai hutang terhadap Tergugat I a quo (Kaleb Prayudi Antonius) pribadi sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dan berhutang kepada Tergugat II a quo (Liem Long Hwa) pribadi sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

- 28.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (PT.Wiralogam) di gugatannya dalam Posita Poin 2a, yang menyebutkan "Penggugat (PT.Wiralogam) telah meminjam uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) adalah Posita yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum, dikarenakan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) tidak pernah memberikan pinjaman Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah), sehingga Akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3, tanggal 13 Mei 2015 tersebut batal demi hukum karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) tidak jadi memberikan pinjaman uang sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat a quo (PT.Wiralogam);

Serta Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015, telah dibatalkan oleh para pihak (Penggugat/PT.Wiralogam dan Turut Tergugat I/PT.Citi9 Properti Indonesia) dengan dituangkan dalam Akta No.05 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV);

Bahwa secara hukum Akta Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015 tidak dapat dijadikan bukti, karena sudah dibatalkan oleh Para Pihak yang menandatangani yaitu Penggugat a quo (PT.Wiralogam) dan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo);

- 29.** Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (PT.Wiralogam) di gugatannya dalam Posita Poin 2b adalah tidak betul, karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) tidak pernah menerima angsuran hutang dari Penggugat a quo (PT.Wiralogam) dan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) juga tidak pernah memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) kepada Penggugat (PT.Wiralogam);

Hal. 119 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Bahwa hubungan hukum antara Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) dan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) adalah kerjasama operasi di bidang properti, bukan merupakan hutang piutang;

Dengan demikian PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah ada hubungan hukum terkait pinjam–meminjam dengan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*);

30. Bahwa apa yang disebutkan oleh Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) dalam gugatannya dalam Posita Poin 3 adalah tidak betul, dikarenakan tidak ada kaitan dan/atau hubungan hukum antara pribadi Turut Tergugat III *a quo* (Oei Soesanto Wibisono) dan badan hukum PT. Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) yang memiliki pengurus perseroan;

Bahwa antara Turut Tergugat III *a quo* (Oei Soesanto Wibisono) sebagai pribadi adalah berbeda dengan Turut Tergugat III *a quo* (Oei Soesanto Wibisono) selaku Pemegang Saham PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), karena merupakan subjek hukum yang berbeda antara pribadi dan badan hukum;

31. Bahwa apa yang disebutkan oleh PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam gugatannya dalam Posita Poin 4 adalah tidak betul, faktanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 3, tanggal 13 Mei 2015 tentang Pengakuan Hutang telah dibatalkan, dengan tertuang dalam Akta No.05 tanggal 13 September 2016 tentang Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn. (Turut Tergugat IV *a quo*);

Bahwa Penggugat tidak pernah membayar hutang Rp.12.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), karena faktanya PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tidak pernah meminjam kepada PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*), tetapi Penggugat justru pernah melakukan pembayaran angsuran kepada Turut Tergugat III selaku pribadi, tetapi Penggugat (PT.Wiralogam) tidak melunasi hutangnya sebagaimana Putusan No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No:767/Pdt/2019/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023,

Hal. 120 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



yang membuktikan bahwa Penggugat (PT.Wiralogam) telah wanprestasi dan belum melunasi hutangnya terhadap Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono);

32. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat (PT.Wiralogam) dalam gugatannya posita poin 5 tidak betul, karena PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah memberi hutang/pinjaman kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), sehingga Turut Tergugat I tidak pernah mengadakan perpanjangan jangka waktu pelunasan, karena secara hukum Turut Tergugat I tidak memberikan pinjaman kepada Penggugat;

33. Bahwa Posita Poin 6 tidak benar, yang memberikan pinjaman uang kepada Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) adalah pribadi Tergugat I *a quo* (Kaleb Prayudi Antonius) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah), pribadi Tergugat II *a quo* (Liem Long Hwa) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) dan pribadi Turut Tergugat III *a quo* (Oei Soesanto Wibisono) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah);

34. Bahwa Penggugat *a quo* (PT.Wiralogam) dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara antara Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), dalam Putusan perkara No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No:767/Pdt/2019/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023, yang amarnya pada pokoknya menyatakan:

"Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 adalah Sah dan PT. WIRALOGAM (Tergugat/Penggugat *a quo*) dinyatakan Wanprestasi dan diwajibkan membayar sisa hutangnya kepada Oei Soesanto Wibisono Penggugat/Turut Tergugat III *a quo*)".

Bahwa putusan tersebut "dapat dijadikan kaidah hukum" bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa :

- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-KPAV/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat (PT.Wiralogam) dengan Tergugat I (Kaleb Parayudi Antonius) secara materi maupun klausulnya terdapat kesamaan/identik dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang,

Hal. 121 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Nomor:01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat dengan Turut Tergugat III yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Penggugat telah meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) dan Penggugat (PT.Wiralogam) juga telah meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*);

- Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat (PT.Wiralogam) dengan Tergugat II (Liem Long Hwa) secara materi maupun klausulnya terdapat kesamaan/identik dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat dengan Turut Tergugat III yang telah diputus pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Penggugat (PT.Wiralogam) telah meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) dan Penggugat (PT.Wiralogam) juga telah meminjam uang sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) kepada pribadi Tergugat II *a quo* (Liem Long Hwa);

II. Putusan Inkracht Telah Menegaskan Keabsahan Perjanjian

35. Bahwa, dalam Jawaban Perkara *a quo* kiranya perlu dan penting Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) informasikan bahwa klausul Akta Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat (PT.Wiralogam) dengan Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) Nomor:01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015, adalah sama dengan Akta Perjanjian Hutang Nomor:01/WL-KPAV/15 tanggal 13 Mei 2015 antara Penggugat (PT.Wiralogam) dan Tergugat I *a quo* (Kaleb Prayudi Antonius) serta, klausulnya identik atau sama dengan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor:01/WL-LLH/V/15, tanggal 13 Mei 2015, antara Penggugat dengan Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*);

Bahwa informasi ini kiranya berguna sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*), dengan Nomor: 01/WL-

Hal. 122 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015, telah diuji oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dimana Majelis Hakim dalam perkara No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby perkara antara Oei Soesanto Wibisono (Penggugat/Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Tergugat I/Penggugat *a quo*)dkk pada pokoknya telah memutuskan bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang, Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tanggal 13 Mei 2015, antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) adalah Sah menurut hukum, dan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) selaku debitur dinyatakan WANPRESTASI, serta diwajibkan membayar sisa hutang pokok beserta bunga yang belum dibayar;

Putusan No:756/Pdt.G/2018/PN.Sby telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Peninjauan Kembali (vide: Putusan perkara No: 756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 767/Pdt/2019/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor: 19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 213 PK/Pdt/2023), yang membuktikan bahwa PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) telah berhutang kepada Pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*);

36. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) melawan PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dalam perkara Nomor:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:767/PDT/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) menyatakan: Bahwa Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor:01/WL-OSW/V/15 adalah Sah dan PT.Wiralogam (Tergugat/Penggugat *a quo*) dinyatakan Wanprestasi, sehingga secara logika hukum, pihak yang wanprestasi tidak dapat membalikkan keadaan dengan menuduh krediturnya melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Dalam Gugatan *a quo* Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*) dan Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III *a quo*) adalah pihak-pihak secara pribadi

Hal. 123 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



yang memberikan pinjaman (kreditur) yang beritikad baik sebagaimana dituangkan dalam:

- a) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAN/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku Tergugat I *a quo*);
- b) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Liem Long Hwa pribadi selaku Tergugat II *a quo*); dan
- c) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSWV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat III *a quo*),

Dengan demikian terbukti bahwa Perjanjian-Perjanjian *a quo* adalah Sah dan Mengikat;

37. Bahwa dalil PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tentang adanya pelunasan hutang yang disebut Penggugat sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Duabelas milyar rupiah) tersebut kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I *a quo*) adalah Tidak Benar;

Bahwa Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020, antara Direktur Utama PT.WIRALOGAM, yaitu Toni Sutanto Alim, dengan PT.Citi 9 Properti Indonesia yang diwakili Direktur Kaleb Prayudi Antonius di Mercure Hotel tanggal 09 Maret 2020 dan tanggal 10 Maret 2020 di Kafe Bon Ami jalan Dr. Soetomo Surabaya yang isinya tentang kesepakatan damai antara Penggugat dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) tidak pernah terjadi, adalah bukan soal pembayaran hutang PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) kepada pribadi Kaleb Prayudi Antonius Tergugat I *a quo*) dan pribadi Liem Long Hwa (Tergugat II *a quo*) maupun dengan pribadi Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) yang telah menggugat dan telah memiliki kekuatan hukum (*inkracht*) dalam perkara Nomor:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:767/PDT/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023;

Hal. 124 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa hubungan hukum antara PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dengan PT.Citi 9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I a quo) adalah kerjasama bisnis, tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang PT.Wiralogam kepada Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I a quo) selaku pribadi maupun kepada Tergugat II (Lim Long Hwa);

Bahwa Notulen Hasil Pertemuan tertanggal 9 Maret 2020 dan 10 Maret 2020 tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Penggugat a quo dan terbukti Penggugat tidak pernah membayar, tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada pribadi Tergugat I, serta tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada pribadi Tergugat II (Liem Long Hwa);

38. Lagi pula bahwa dalil dan bukti PT.Wiralogam (Penggugat a quo) tersebut telah disampaikan pada waktu mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara gugatan kepada Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III a quo) dan bukti a quo dari PT.Wiralogam (Penggugat a quo) saat itu dikesampingkan oleh Majelis Hakim PK dengan pertimbangan tidak relevan karena baru dibuat setelah adanya putusan yang menyatakan bahwa Perjanjian Pengakuan Hutang antara Penggugat a quo dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat III a quo) adalah Sah dan Mengikat dan PT.Wiralogam (Penggugat a quo) dinyatakan wanprestasi;

39. Bahwa PT.Wiralogam (Penggugat a quo) hingga Gugatan a quo didaftarkan tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) tidak pernah melunasi hutangnya sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) kepada Tergugat II (Liem Long Hwa) dan kepada Turut Tergugat III (Oei Susanto Wibisono), karena faktanya PT.Wiralogam (Penggugat a quo) tidak pernah membayar tunai maupun transfer pelunasan hutang kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo), kepada Tergugat II (Liem Long Hwa), kepada Turut Tergugat III (Oei Susanto Wibisono), hanya saja PT.Wiralogam (Penggugat a quo) selalu beritikad buruk dengan mendalilkan seakan-akan hutang kepada Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I a quo) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas, hutang kepada Liem Long Hwa (Tergugat II a quo) sebesar

Hal. 125 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy



Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas dan hutang kepada Oie Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III *a quo*) sebesar Rp.4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah) telah lunas berdasarkan Notulen Hasil Pertemuan dan Surat Pernyataan Perdamaian antara Direktur PT.Wiralogam dengan Direktur PT.Citi9 Properti Indonesia (Para Pihak tersebut merupakan Badan Hukum), yang mana Notulensi Hasil Pertemuan dan Surat Pernyataan Perdamaian serta Tanda Terima tersebut merupakan pembayaran terkait dengan Bagi Hasil Kerjasama Operasi (KSO) antara PT.Wiralogam dengan PT.Citi9 Properti Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9 tanggal 13 September 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn.(Turut Tergugat IV *a quo*); Bahwa Notulen Hasil Pertemuan tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Perdamaian dan Tanda Terima antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) adalah berkaitan langsung kerjasama bisnis yang tertuang dalam Akta Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9 tanggal 13 September 2016, bukan merupakan hubungan hutang piutang;

40. Bahwa dengan demikian Notulen Hasil Pertemuan tanggal 9 Maret 2020 dan Surat Pernyataan Perdamaian dan Tanda Terima antara PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) adalah terkait langsung dengan kerjasama bisnis antara Persero PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) dengan Perseroan PT.Citi9 Properti Indonesia (Turut Tergugat I *a quo*) dan tidak ada kaitan dengan pembayaran hutang antara PT.Wiralogam selaku peminjam (Penggugat *a quo*) dengan Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*) dan Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*) maupun dengan Oei Soesanto Wibisono pribadi (Turut Tergugat III *a quo*) selaku pribadi-pribadi yang memberikan pinjaman (kreditur) kepada PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*);

Dengan demikian faktanya, PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*) tidak pernah melunasi hutang kepada Kaleb Prayudi Antonius pribadi (Tergugat I *a quo*) dan Liem Long Hwa pribadi (Tergugat II *a quo*) maupun dengan Oei Soesanto

Hal. 126 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono pribadi (Turut Tergugat III a quo) adalah pihak yang memberikan pinjaman (kreditur);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Turut Tergugat III (Oei Soesanto Wibisono) mohon kepada Ketua atau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Turut Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat telah Wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.12) Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 02 Juni 2026, selengkapnya Replik Penggugat sebagaimana tercatum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

(2.13) Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 08 Juni 2026, sedangkan Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik, selengkapnya Duplik Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagaimana tercatum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

(2.14) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Salinan Akta Berita Acara Nomor 1 tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-1;

Hal. 127 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Salinan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 4 tanggal 13 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening 0103138687 periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 01/WL-KPA/V/15, diberi tanda bukti P-6A;
7. Fotokopi dari asli Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 01/WL-LLH/V/15, diberi tanda bukti P-6B;
8. Fotokopi dari asli Kwitansi telah terima dari Tuan Liem Long Hwa tertanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Wiralogam, diberi tanda bukti P-7A;
9. Fotokopi dari asli Kwitansi telah terima dari Tuan kaleb Prayudi Antonius tertanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Wiralogam, diberi tanda bukti P-7B;
10. Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 7 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-8A;
11. Fotokopi dari asli Salinan Akta Janinan Pribadi (Borgtocht) Nomor 8 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti P-8B;
12. Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 9 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti P-8C;
13. Fotokopi dari asli Salinan Akta Pembatalan Nomor 5 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris Bambang Santoso, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti P-9;
14. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Pemeriksaan Khusus Atas Pelunasan Utang dan Kelebihan Pembayaran Periode Mei 2015 – Januari 2018 tanggal laporan

Hal. 128 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 September 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Wiralogam, diberi tanda bukti P-10;

15. Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 16 Agustus 2021 antara PT. Wiralogam dan PT. Citi9 Properti Indonesia, diberi tanda bukti P-11;
16. Fotokopi dari asli Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek "Tenaru 9" tanggal 13 September 2016 Nomor 23/L/IX/2016 antara PT. Wiralogam dengan PT. Citi9 Properti Indonesia, diberi tanda bukti P-12;
17. Fotokopi dari asli Surat Somasi Ke-1 / Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 041/AWP/SOM/VI/2025, diberi tanda bukti P-13A;
18. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi Ke-2 / Surat Peringatan Ke-2 (Terakhir) Nomor : 042/AWP/SOM/VI/2025, diberi tanda bukti P-13B;
19. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi Ke-1 / Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 036/AWP/SOM/VI/2025, diberi tanda bukti P-13C;
20. Fotokopi dari asli Surat Somasi Ke-2 / Surat Peringatan Ke-2 (Terakhir) Nomor : 038/AWP/SOM/VI/2025, diberi tanda bukti P-13D;
21. Fotokopi dari asli Surat perihal Jawaban / Tanggapan atas Surat Nomor : 041/AWP/SOM/VI/2025 tertanggal 19 Juni 2025, tanggal 23 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Justicia Law Firm, diberi tanda bukti P-14A;
22. Fotokopi dari asli Surat perihal Jawaban / Tanggapan atas Surat Nomor : 042/AWP/SOM/VI/2025 tertanggal 26 Juni 2024, tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Justicia Law Firm, diberi tanda bukti P-14B;
23. Fotokopi dari asli Surat perihal Jawaban / Tanggapan atas Surat Nomor : 036/AWP/SOM/VI/2025 tertanggal 12 Juni 2025, tanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Justicia Law Firm, diberi tanda bukti P-14C;
24. Fotokopi dari asli Surat perihal Jawaban / Tanggapan atas Surat Nomor : 038/AWP/SOM/VI/2025 tertanggal 23 Juni 2025, tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Justicia Law Firm, diberi tanda bukti P-14D;
25. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 756/Pdt.G/2018/PN Sby tertanggal 09 Juli 2019, diberi tanda bukti P-15A;
26. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 767/Pdt/2019/PT.Sby jo 756/Pdt.G/2018/PN Sby tertanggal 03 Januari 2020, diberi tanda bukti P-15B;

Hal. 129 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi dari asli Putusan Nomor 19 K/Pdt/2021, diberi tanda bukti P-15C;
28. Fotokopi dari asli Putusan Reg. No. 213/PK/Pdt./2023, diberi tanda bukti P-15D;
29. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Nomor 520/Pdt.G/2025/PN Sby, diberi tanda bukti P-15E;
30. Fotokopi dari Fotokopi Profil Perusahaan PT. Citi9 Properti Indonesia, diberi tanda bukti P-16;

(2.15) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti awal tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4, P-10, P-13B, P-13C, P-15E dan P-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.16) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberi pendapatnya di persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. RIZKI MAULIDI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ditunjuk Penggugat untuk melakukan audit (memeriksa laporan keuangan) di PT. Wiralogam (Penggugat) ;
- Bahwa saksi memeriksa rekening koran, notulen, berkas-berkas, cek dan kwitansi-kwitansi;
- Bahwa ada uang masuk sebesar Rp.12 Milyar pada tanggal 19 Mei 2015, dari 3 orang pribadi-pribadi yaitu 6,6 Milyar, 5,1 Milyar lalu sisanya 200juta;
- Bahwa jadi ada uang masuk total 12 Milyar pada tanggal 19 Mei 2015 sebagai angka yang riil;
- Bahwa sewaktu audit saksi memeriksa akta-akta yaitu akta pengakuan hutang;
- Bahwa saksi memang pernah menjadi saksi perkara antara PT.Wiralogam dengan PT.Citi9, tapi saksi lupa kasusnya;
- Bahwa obyek yang saksi periksa dalam audit itu adalah laporan keuangan, rekening koran dan akta-akta;

Hal. 130 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akta pengakuan hutang yang saksi dapat ada 3 yaitu pengakuan hutang dari Kaleb Prayudi, Liem Long Hwa dan Oei Soesanto;
- Bahwa karena ini bukan audit Investigasi maka saksi tidak memanggil Kaleb Prayudi;
- Bahwa saksi lupa bila ada akta pengakuan hutang antara PT.Wiralogam dengan PT.Citi9;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Akta Pembatalan Perjanjian dari PT.Wiralogam;
- Bahwa saksi melakukan audit atas permintaan PT.Wiralogam dan pak Toni;
- Bahwa saksi melakukan audit tahun 2024 sampai dengan 2025;
- Bahwa saksi meng-audit untuk laporan keuangan tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa yang diperiksa untuk dokumen-dokumen tahun 2017 sampai 2018 saja;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 19 Mei 2015 ada uang masuk total 12 Milyar ke PT.Wiralogam;
- Bahwa saksi dalam meng-audit ada mendapat bahan berupa KSO yang merupakan perjanjian Kerjasama antara PT.Wiralogam dengan PT.Citi9;
- Bahwa saksi kurang tau kelebihan bayar 2,7 M apakah untuk PT.Citi9 atau kepada 3 orang pribadi yang memberi hutang;

2. Saksi SUYANTI.

- Bahwa saksi Karyawan di PT. Wiralogam sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak kenal tapi tahu dengan Kaleb Prayudi;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Liem Long Hwa;
- Bahwa saksi tahu dengan PT.Citi9 Properti;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Logam Sejati;
- Bahwa saksi tahu Oei Soesanto Wibisono;
- Bahwa saksi bekerja di PT Wiralogam sejak tahun 1998 sebagai administrasi keuangan, tugasnya mencatat keluar masuknya keuangan PT.Wiralogam;
- Bahwa saksi mencatat transaksi keuangan PT.Wiralogam berdasarkan bukti Rekening Koran, bukti transfer. Bila ada bukti transfer namun tidak ada dalam rekening koran maka saksi tidak mencatatnya sebagai penerimaan;

Hal. 131 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencatatnya sesuai tanggal efektif keluar masuknya uang;
- Bahwa mengenai 12 Milyar Perusahaan mencatat sebagai pinjaman dari Citi9 berdasarkan akta hutang No.3 tahun 2015;
- Bahwa uang total pinjaman 12 Milyar itu PT.Wiralogam terima dalam bentuk transfer direkening koran yang terbagi menjadi 3 transaksi dari pribadi-pribadi yaitu: Nominal 6,6 Milyar, Nominal 216 juta 500ribu dan Nominal 5 Milyar 180 juta, tercatat tertanggal 19 Mei 2015;
- Bahwa benar saksi sudah beberapa kali menjadi saksi untuk persoalan hutang PT.Wiralogam kepada PT.Citi9 Properti Indonesia;
- Bahwa akta Perjanjian Pengakuan Hutang No.3 tahun 2015 yang tadi saksi sebutkan merupakan hutang PT.Wiralogam kepada PT.Citi9 Properti Indonesia;
- Bahwa saksi tahu akta hutang No.3 tahun 2015 telah dibatalkan;
- Bahwa tidak ada uang transfer secara utuh 12 Milyar, yang ada ada transfer-transfer dengan nilai total 12 Milyar itu terdiri 3 transaksi, yaitu dari pak Liem Long Hwa Nominal 6,6 Milyar, dari bu Indrawati Nomila 216 juta 500ribu dan dari pak Widodo Nominal 5 Milyar 180 juta uang;
- Bahwa dari rekening koran, catatan yang ada uang 6,6 Milyar transfer dari pak Liem Long Hwa;
- Bahwa usaha PT.Wiralogam adalah membuat mur baut;
- Bahwa saksi tahu adanya KSO antara PT.Wiralogam dengan PT.Citi9 Properti Indonesia yang kerjasamanya bergerak Pembangunan property;
- Bahwa dalam perhitungan KSO juga masuk dalam administrasi yang dikerjakan Saksi;
- Bahwa memang benar transaksi 3 kali transfer dari 3 orang itu merupakan transfer pribadi-pribadi bukan dari PT.Citi9 Properti Indonesia;
- Bahwa untuk pembayaran pinjaman kepada ke 3 orang tersebut, menurut saksi diserahkan melalui PT.Citi9 Properti Indonesia;

(2.17) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-37, sebagai berikut:

Hal. 132 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015 Nomor: 01/WL-KPAV/15, diberi tanda bukti T.I-1;
2. Fotokopi dari asli Kwitansi telah terima dari Tuan Kaleb Prayudi Antonius tertanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Wiralogam, diberi tanda bukti T.I-2;
3. Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 8 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti T.I-3;
4. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 30 Juni 2015 sampai dengan 31 Juli 2015, diberi tanda bukti T.I-4;
5. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 31 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015, diberi tanda bukti T.I-5;
6. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 31 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017, diberi tanda bukti T.I-6;
7. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 28 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017, diberi tanda bukti T.I-7
8. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 31 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.I-8;
9. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 31 Agustus 2017 sampai dengan 30 September 2017, diberi tanda bukti T.I-9;
10. Fotokopi dari asli Bukti Bank Keluar, diberi tanda bukti T.I-10;
11. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 30 November 2017 sampai dengan 28 Desember 2017, diberi tanda bukti T.I-11;
12. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0642717888 periode 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018, diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 00/00/0000 sampai dengan 31 Mei 2015, diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 31 Mei 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, diberi tanda bukti T.I-14;
15. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 30 Juni 2015 sampai dengan 31 Juli 2015, diberi tanda bukti T.I-15;
16. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 31 Juli 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.I-16;

Hal. 133 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 31 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015, diberi tanda bukti T.I-17;
18. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 30 September 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.I-18;
19. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Oktober 2015 sampai dengan 30 November 2015, diberi tanda bukti T.I-19;
20. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, diberi tanda bukti T.I-20;
21. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Januari 2016, diberi tanda bukti T.I-21;
22. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016, diberi tanda bukti T.I-22;
23. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 29 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016, diberi tanda bukti T.I-23;
24. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Maret 2016 sampai dengan 30 April 2016, diberi tanda bukti T.I-24;
25. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 April 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, diberi tanda bukti T.I-25;
26. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Mei 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, diberi tanda bukti T.I-26;
27. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2016, diberi tanda bukti T.I-27;
28. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.I-28;
29. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Agustus 2016 sampai dengan 30 September 2016, diberi tanda bukti T.I-29;
30. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.I-30;
31. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Oktober 2016 sampai dengan 30 November 2016, diberi tanda bukti T.I-31;
32. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, diberi tanda bukti T.I-32;

Hal. 134 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017, diberi tanda bukti T.I-33;
34. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017, diberi tanda bukti T.I-34;
35. Fotokopi dari asli Surat Somasi Ke-1 / Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 041/AWP/SOM/VI/2025, diberi tanda bukti T.I-35;
36. Fotokopi dari asli Surat Somasi Ke-2 / Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 042/AWP/SOM/VI/2025, diberi tanda bukti T.I-36;
37. Fotokopi dari asli Surat Gugatan Perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 83/Pdt.EKS/2024/PN.Sby, diberi tanda bukti T.I-37;

(2.18) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti awal tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan Fotokopi, sedangkan bukti T.I-16 berupa fotokopi dari Print-out;

(2.19) Menimbang, bahwa Tergugat I dalam hal ini tidak mengajukan saksi/ahli dipersidangan;

(2.20) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-36, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 01/WL-LLH/V/15, diberi tanda bukti T.II-1;
2. Fotokopi dari asli Kwitansi telah terima dari Tuan Liem Long Hwa tertanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Wiralogam, diberi tanda bukti T.II-2;
3. Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 7 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti T.II-3;
4. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 30 Juni 2015 sampai dengan 31 Juli 2015, diberi tanda bukti T.II-4;
5. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 31 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015, diberi tanda bukti T.II-5;
6. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 31 Maret 2017 sampai dengan 30 April 2017, diberi tanda bukti T.II-6;

Hal. 135 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 28 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017, diberi tanda bukti T.II-7;
8. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 31 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti T.II-8;
9. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 31 Agustus 2017 sampai dengan 30 September 2017, diberi tanda bukti T.II-9;
10. Fotokopi dari asli Bukti Bank Keluar, diberi tanda bukti T.II-10;
11. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0640579595 periode 30 November 2017 sampai dengan 28 Desember 2017, diberi tanda bukti T.II-11;
12. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0642717888 periode 31 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018, diberi tanda bukti T.II-12;
13. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 00/00/0000 sampai dengan 31 Mei 2015, diberi tanda bukti T.II-13;
14. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 31 Mei 2015 sampai dengan 30 Juni 2015, diberi tanda bukti T.II-14;
15. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 31 Juli 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.II-15;
16. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 31 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015, diberi tanda bukti T.II-16;
17. Fotokopi dari asli Rekening Koran No. Rekening : 0645159999 periode 30 September 2015 sampai dengan 31 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.II-17;
18. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Oktober 2015 sampai dengan 30 November 2015, diberi tanda bukti T.II-18;
19. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, diberi tanda bukti T.II-19;
20. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Januari 2016, diberi tanda bukti T.II-20;
21. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Januari 2016 sampai dengan 29 Februari 2016, diberi tanda bukti T.II-21;
22. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 29 Februari 2016 sampai dengan 31 Maret 2016, diberi tanda bukti T.II-22;

Hal. 136 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Maret 2016 sampai dengan 30 April 2016, diberi tanda bukti T.II-23;
 24. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 April 2016 sampai dengan 31 Mei 2016, diberi tanda bukti T.II-24;
 25. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Mei 2016 sampai dengan 30 Juni 2016, diberi tanda bukti T.II-25;
 26. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 Juni 2016 sampai dengan 31 Juli 2016, diberi tanda bukti T.II-26;
 27. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016, diberi tanda bukti T.II-27;
 28. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Agustus 2016 sampai dengan 30 September 2016, diberi tanda bukti T.II-28;
 29. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.II-29;
 30. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Oktober 2016 sampai dengan 30 November 2016, diberi tanda bukti T.II-30;
 31. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 30 November 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, diberi tanda bukti T.II-31;
 32. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Desember 2016 sampai dengan 31 Januari 2017, diberi tanda bukti T.II-32;
 33. Fotokopi dari asli Rekening Giro No. Rekening : 0645159999 periode 31 Januari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017, diberi tanda bukti T.II-33;
 34. Fotokopi dari Fotokopi Surat Somasi Ke-1 / Surat Peringatan Ke-1 Nomor : 036/AWP/SOM/VI/2025, diberi tanda bukti T.II-34;
 35. Fotokopi dari asli Surat Somasi Ke-2 / Surat Peringatan Ke-2 Nomor : 038/AWP/SOM/VI/2025, diberi tanda bukti T.II-35;
 36. Fotokopi dari Fotokopi Surat Gugatan Perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 83/Pdt.EKS/2024/PN.Sby, diberi tanda bukti T.II-36;
- (2.23)** Menimbang, bahwa Fotokopi bukti awal tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.II-34, dan T.II-35 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Hal. 137 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.24) Menimbang, bahwa Tergugat II dalam hal ini tidak mengajukan saksi/ahli dipersidangan;

(2.25) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-3, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti TT.I-1;
2. Fotokopi dari asli Salinan Akta Pembatalan Nomor 5 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti TT.I-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 2 tanggal 13 Mei 2015, diberi tanda bukti TT.I-3;

(2.26) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti awal tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti TT.I-1, TT.I-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.27) Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam hal ini tidak mengajukan saksi/ahli dipersidangan;

(2.28) Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TT.III-1 sampai dengan TT.III-10 sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 13 Mei 2015 Nomor : 01/WL-OSW/V/15, diberi tanda bukti TT.III-1;
2. Fotokopi dari asli Kwitansi telah terima dari Tuan Oei, Soesantoso Wibisono tertanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Wiralogam, diberi tanda bukti TT.III-2;
3. Fotokopi dari asli Salinan Akta Jaminan Pribadi (Borgtocht) Nomor 9 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti TT.III-3;
4. Fotokopi dari asli Salinan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor 3 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti TT.III-4;
5. Fotokopi dari asli Salinan Akta Pembatalan Nomor 5 tanggal 13 September 2016, diberi tanda bukti TT.III-5;

Hal. 138 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 756/Pdt.G/2018/PN.Sby tertanggal 09 Juli 2019, diberi tanda bukti TT.III-6;
 7. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 767/Pdt/2019/PT.Sby Jo No. 756/Pdt.G/2018/PN.Sby tertanggal 03 Januari 2020, diberi tanda bukti TT.III-7;
 8. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 19 K/Pdt/2021 Jo No. 767/Pdt/2019/PT.Sby Jo No. 756/Pdt.G/2018/PN.Sby tertanggal 18 Februari 2021, diberi tanda bukti TT.III-8;
 9. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 213 PK/Pdt/2023 tertanggal 22 Mei 2023, diberi tanda bukti TT.III-9;
 10. Fotokopi dari asli Surat Gugatan Perlawanan atas Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 83/Pdt.EKS/2024/PN.Sby, diberi tanda bukti TT.III-10;
- (2.29) Menimbang, bahwa Fotokopi bukti awal tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- (2.30) Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam hal ini tidak mengajukan saksi/ahli dipersidangan;
- (2.31) Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Agustus 2026, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;
- (2.32) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM KONVENSI.

(3.1.1) DALAM EKSEPSI.

Hal. 139 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.1.1.1) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya, dimana masing-masing mengajukan eksepsi yang dalilnya hampir sama, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersamaan sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa Penggugat tidak menarik Toni Sutanto Alim (sebagai pribadi) menjadi pihak dalam perkara *a quo* yang merupakan "penjamin" (*Borgtocht*) dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan Turut Tergugat III;

2. Eksepsi adanya Kumulasi Subyektif dan Obyektif dalam gugatan Penggugat.

Bahwa penggabungan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan dan berdiri sendiri, sehingga tidak mungkin dilakukan proses penyelesaian kasus, maka bertentangan dengan hukum acara perdata;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, padahal faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II adalah mengenai hutang piutang, yang mana Tergugat I dan Tergugat II sebagai Kreditur (pemberi hutang) dan Penggugat sebagai pihak yang berhutang (Debitur). Dimana Penggugat telah *wanprestasi* karena tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Turut Tergugat I tidak mempunyai hutang atau hubungan hukum pinjam meminjam dengan Penggugat, karena sudah dibatalkan;

(3.1.1.2) Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat memberikan tanggapan pada pokoknya menolak seluruh dalil eksepsi tersebut, dan tetap dengan gugatan Penggugat;

(3.1.1.3) Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

Hal. 140 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(3.1.1.4) Bahwa suatu gugatan dikatakan kurang pihak adalah kondisi di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara perdata di pengadilan tidak lengkap, baik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat. Dalam perkara ini, yang menjadi pokok gugatan menurut dalil Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuatan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15 tertanggal 13 Mei 2015, sehingga kedua surat perjanjian tersebut harus dibatalkan;

(3.1.1.5) Bahwa memperhatikan konstruksi perjanjian tersebut dan memperhatikan gugatan, Majelis Hakim berpendapat kedudukan Penggugat sebagaimana dalam kedua surat perjanjian tersebut, maka sudah benar jika Penggugatnya adalah PT.Wiralogam, dengan kata lain tidak adanya Toni Sutanto Alim sebagai pribadi dalam gugatan tidak menjadikan gugatan kabur karena kurangnya pihak, sebab sejatinya pihak dalam perjanjian memang Penggugat sebagai badan hukum, dan perihal gugatan adalah untuk pembatalan surat perjanjian hutang. Dengan demikian eksepsi tentang kurang pihak tidak beralasan hukum dan ditolak;

Ad.2. Eksepsi adanya Kumulasi Subyektif dan Obyektif dalam gugatan Penggugat.

(3.1.1.6) Bahwa yang dimaksud dengan Kumulasi gugatan (penggabungan gugatan) adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum atau lebih dari satu pihak ke dalam satu surat gugatan;

(3.1.1.7) Bahwa Mahkamah Agung (MA) melalui yurisprudensinya (salah satunya *Putusan MA No. 677 K/Sip/1972*) menegaskan bahwa penggabungan gugatan diperbolehkan jika **terdapat hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*)**. Majelis Hakim berpendapat penggabungan gugatan (Kumulasi Subyektif dan Obyektif) yang dilakukan Penggugat dalam gugatan *aquo*, dapat dibenarkan dengan alasan:

- **Asal-usul Objek yang tunggal:** Perjanjian hutang terhadap Tergugat I dan Tergugat II awalnya berasal dari rencana pinjaman dengan Turut Tergugat I (PT. Citi9 Properti). Perubahan kreditur dari Turut Tergugat I menjadi ke Tergugat I dan Tergugat II, mempunyai kaitan dan rangkaian

Hal. 141 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



peristiwa yang erat, sebagai teknis pemenuhan rencana pinjaman yang akhirnya dibatalkan;

- **Peristiwa Hukum yang Berkelanjutan:** Perjanjian pribadi dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak lahir secara acak atau terpisah. Keduanya lahir dari **satu rangkaian peristiwa yang sama**, yaitu sebagai kompensasi atau pengganti dari batalnya akta perjanjian utang dengan Turut Tergugat I sebelumnya;
- **Subjek Hukum yang Saling Terkait:** Oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II bukan orang asing yang tidak saling kenal, melainkan bagian dari Turut Tergugat I, yang bertindak bersama-sama untuk memecah komitmen awal Turut Tergugat I menjadi pinjaman pribadi;

(3.1.1.8) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat penggabungan gugatan tersebut dapat diterima, sebagai bagian dari penerapan prinsip peradilan cepat dan biaya ringan. Karena melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga azas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan;

(3.1.1.9) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka eksepsi para tergugat tidak beralasan hukum dan ditolak;

Ad. 3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

(3.1.1.10) Bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah jelas subyek hukumnya dan juga jelas obyeknya, yaitu mengenai dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dalam pembuatan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15 tertanggal 13 Mei 2015, sehingga kedua surat perjanjian tersebut harus dibatalkan. Sedangkan kedudukan Turut Tergugat I mempunyai kaitan dalam dalil posita Penggugat, yaitu yang pada awalnya perjanjian hutang piutang terjadi antara Penggugat dengan Turut Tergugat I kemudian terjadi pembatalan akta

Hal. 142 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



peminjaman tersebut dan beralih menjadi pinjaman pribadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II. Oleh karena itu Majelis hakim berpendapat adalah beralasan hukum jika Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan hukum dan ditolak;

(3.1.1.11) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III dinyatakan ditolak seluruhnya;

(3.1.2) DALAM POKOK PERKARA.

(3.1.2.1) Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II dalam pembuatan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15 tertanggal 13 Mei 2015, sehingga kedua surat perjanjian tersebut harus dibatalkan;

(3.1.2.2) Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi I memberikan jawaban pada pokoknya, menolak dalil Penggugat Konvensi dan menyatakan penerbitan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15 tertanggal 13 Mei 2015 tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebaliknya Penggugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang sesuai perjanjian;

(3.1.2.3) Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi II memberikan jawaban pada pokoknya, menolak dalil Penggugat Konvensi dan menyatakan penerbitan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15 tertanggal 13 Mei 2015 tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum, sebaliknya Penggugat telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang sesuai perjanjian;

(3.1.2.4) Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi I memberikan jawaban pada pokoknya, menolak dalil Penggugat Konvensi karena perjanjian hutang antara Turut Tergugat I Konvensi dengan Penggugat Konvensi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 3, tertanggal 13 Mei 2015 telah dibatalkan dengan Akta Nomor:5 tertanggal 13

Hal. 143 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



September 2016, sehingga antara Turut Tergugat I Konvensi dengan Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum hutang piutang. Turut Tergugat Konvensi I mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi, hanya dalam kaitan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor: 2 tentang Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9, tanggal 13 Mei 2015;

(3.1.2.5) Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Turut Tergugat Konvensi III memberikan jawaban pada pokoknya, menolak dalil Penggugat Konvensi dan menyatakan penerbitan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSW/V/15, tertanggal 13 Mei 2015 tersebut sudah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebaliknya Penggugat Konvensi telah wanprestasi karena tidak melunasi hutang sesuai perjanjian, sebagaimana telah dinyatakan dalam putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam perkara Nomor:756/Pdt.G/2018/PN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:767/PDT/PT.Sby jo Putusan Kasasi Nomor:19 K/Pdt/2021 jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor:213 PK/Pdt/2023;

(3.1.2.6) Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Turut Tergugat I ada kesepakatan Kerjasama (KSO) proyek sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor: 2 tentang Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Pengembangan Proyek Tenaru 9, tanggal 13 Mei 2015;
- Bahwa untuk menindaklanjuti KSO dan untuk menebus sertifikat Penggugat yang menjadi jaminan di Bank Permata, maka Penggugat dan Turut Tergugat I sepakat membuat Akta Nomor: 3 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang, tertanggal 13 Mei 2015, yang pada pokoknya Penggugat Konvensi akan meminjam uang kepada Turut Tergugat Konvensi I sejumlah Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah);
- Bahwa karena Turut Tergugat I tidak jadi memberikan pinjaman, maka pada tanggal 13 September 2016, Penggugat dan Turut Tergugat I sepakat membatalkan kesepakatan peminjaman tersebut, melalui Akta Nomor: 5,

Hal. 144 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



tertanggal 13 September 2016, yang pada pokoknya membatalkan Akta Nomor: 3 tentang Perjanjian Pengakuan Hutang tertanggal 13 Mei 2015 tersebut, karena Turut Tergugat I tidak jadi memberikan pinjaman;

- Bahwa Penggugat mengakui di tanggal 19 Mei 2015 telah menerima transfer dari tiga orang pribadi, yaitu Liem Liong Hwa, Indrawati dan Widodo dengan total jumlah Rp.12 Miliar sesuai dengan rencana pinjaman awal;
- Bahwa setelah pembatalan pinjaman tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III sepakat membuat Surat Perjanjian Pengakuan Hutang, sebagai berikut:
 - 1) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Kaleb Prayudi Antonius selaku Tergugat I *a quo*);
 - 2) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Liem Long Hwa pribadi selaku Tergugat II *a quo*); dan
 - 3) Akta Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSWN/15, tertanggal 13 Mei 2015 (antara PT.Wiralogam selaku Penggugat *a quo* dengan Oei Soesanto Wibisono selaku Turut Tergugat III *a quo*);
- Bahwa Tergugat I adalah Direktur pada Turut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III, masing-masing adalah Komisaris pada Turut Tergugat I;

(3.1.2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat melakukan perbuatan hukum dalam proses terbitnya Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015?
2. Apakah Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehingga harus dibatalkan ?

Hal. 145 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(3.1.2.8) Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 283 R.Bg Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

(3.1.2.9) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu M. RIZKI MAULIDI dan SUYANTI;

(3.1.2.10) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I – 1 s/d T.I - 37, sedangkan Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II – 1 s/d T.II – 36, tanpa mengajukan saksi;

(3.1.2.11) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.I – 1 s/d T.T.I - 3, sedangkan Turut Tergugat III mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.III – 1 s/d T.T.III – 10, tanpa mengajukan saksi;

(3.1.2.12) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan petitum pokok gugatan, yaitu tentang perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

(3.1.2.13) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan dalam praktek hukum perdata Indonesia, menegaskan jika seseorang ingin membatalkan suatu perjanjian dengan dalil terjadinya Perbuatan Melawan Hukum, maka harus membuktikan 5 unsur perbuatan, yaitu:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
2. Adanya kesalahan (*Schuld*);
3. Adanya kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas; dan
5. Cacat kehendak dalam perjanjian (kaitannya dalam Pasal 1320 KUHPerdata);

(3.1.2.14) Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *Actori Incumbit Onus Probandi* (siapa yang mendalilkan suatu hak, wajib membuktikannya), maka beban pembuktian ini berada pada pihak Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan

Hal. 146 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



hukum dalam penerbitan surat perjanjian pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

(3.1.2.15) Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, yaitu dalam hal munculnya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (Bukti P-6A, dan P-6B, = Bukti T.I-1, dan Bukti T.II-1). Di mana awalnya dimaksudkan sebagai bentuk formalitas saja karena surat-surat perjanjian *a quo* akan digunakan oleh Para Tergugat dengan tujuan terbatas yaitu untuk melakukan pengurusan pengampunan pajak (*tax amnesty*) pribadi milik Para Tergugat, sehingga tidak bisa dijadikan dasar adanya hutang baru antara Penggugat dengan Para Tergugat secara pribadi, apalagi dilakukan penagihan berdasarkan hal itu;

(3.1.2.16) Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi M. RIZKI MAULIDI yang melakukan audit pada laporan keuangan Penggugat (Vide Bukti P-10) menegaskan pada tanggal 19 Mei 2015 telah masuk uang pinjaman dari 3 rekening pribadi, yaitu Liem Long Hwa (T.T.III) sejumlah Rp.6,6 Miliar, Indrawati sejumlah Rp.216.500.000,00 dan Widodo sejumlah Rp.5.180.000.000,- sehingga total berjumlah Rp.12 Miliar. Hal mana sesuai juga dengan keterangan saksi SUYANTI. Berdasarkan audit tersebut Penggugat mendalilkan tidak ada fakta hutang Penggugat kepada Para Tergugat sejumlah masing-masing Rp.4 Miliar karena tidak ada bukti uang masuk sejumlah itu;

(3.1.2.17) Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

(3.1.2.18) Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, T.T.I-1 s/d T.T.I-3, hal mana telah menjadi fakta hukum karena telah diakui para pihak, yaitu antara Penggugat dengan Turut Tergugat I pada awalnya ada kesepakatan peminjaman uang sejumlah Rp.12 Miliar yang akan dipakai untuk membayar hutang Penggugat di Bank Permata, sehingga sertifikat tanah Penggugat yang menjadi obyek Kerjasama properti Proyek Tenaru 9 dapat segera dikeluarkan dari jaminan Bank. Namun karena Turut Tergugat I tidak memiliki dana untuk meminjamkan uang tersebut, maka pada tanggal 19 Mei 2016 dilakukan transfer dana oleh tiga orang pribadi (Liem Long Hwa, Indrawaty, dan

Hal. 147 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Andhy Widodo Halim) sebagaimana ternyata dalam keterangan saksi M. RIZKI (vide Bukti P-10, dan Bukti P-5);

(3.1.2.19) Bahwa oleh karena Akta Nomor 3 tentang Pengakuan Hutang telah dibatalkan melalui Akta Nomor:5, tanggal 13 September 2016, maka Majelis Hakim berpendapat Akta Nomor: 3 tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian lagi tentang adanya hutang piutang antara Penggugat dengan Turut Tergugat I (Vide Bukti P-9 = T.T.I-2). Dengan kata lain tidak ada hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dengan Turut Tergugat I;

(3.1.2.20) Bahwa selanjutnya Penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang kepada masing-masing pihak yaitu:

- Kaleb Prayudi Antonius (Tergugat I) dengan Bukti T.I-1 dan Bukti T.I-2, memberi pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat Miliar Rupiah);
- Liem Long Hwa (Tergugat II) dengan Bukti T.II - 1 dan Bukti T.II - 2, memberi pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah);
- Oei Soesanto Wibisono (Turut Tergugat III) dengan Bukti T.T. III-1 dan Bukti T.T.III - 2, memberi pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat Milyar Rupiah);

(3.1.2.21) Bahwa ketiga Akta tersebut memang berupa akta dibawah tangan, namun jika membaca klausul atau isi dari formatnya mempunyai isi yang hampir sama dengan isi perjanjian Akta Nomor:3 yang sudah dibatalkan, **subyeknya** berganti antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat III, **obyeknya** masih sama yaitu tentang peminjaman uang yang akan digunakan untuk membayar hutang pada Bank Permata guna menebus sertifikat tanah yang menjadi obyek dalam kerjasama proyek antara Penggugat dengan Turut Tergugat I.

Akta tersebut ditandatangani oleh para pihak tersebut dalam perjanjian dengan persetujuan dari pasangan masing-masing, juga disaksikan/dihadiri dan turut bertandatangan Saudara Hudiono Alim yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur PT.Wiralogam (Penggugat *a quo*), juga turut menyetujui dan bertandatangan Ny. Sylvia Giyanto dalam kedudukannya sebagai Komisaris PT. Wiralogam

Hal. 148 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(Penggugat *a quo*), dan ternyata juga dalam kalimat penutup akta tersebut, telah dinyatakan kesepakatan tersebut dilakukan tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat akta dibawah tangan tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian (memenuhi pasal 1320 KUHPerdara) sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

(3.1.2.22) Bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai tahun pembuatan akta dibawah tangan tersebut yang tanggalnya sama dengan akta Nomor:3 yang telah dibatalkan adalah sebagai suatu bentuk penipuan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Mengingat proses transfer uang sudah dilakukan pada tanggal 19 Mei 2015 (vide Bukti P-5, P-7A dan P-7B) dan isi akta perjanjian hutang yang baru adalah menggantikan Akta Nomor:3 yang sudah dibatalkan, maka penulisan tanggal 13 Mei 2015 adalah sah-sah saja. Dengan ditandatanganinya Akta tersebut, maka para pihak telah sepakat dengan isi perjanjian, termasuk juga waktu/tanggal dari akta tersebut. Dan terhadap isi atau maksud dari akta pengakuan hutang tersebut, Penggugat juga telah melakukan pembayaran/ cicilan berdasarkan kesepakatan tiga akta yang baru tersebut, sehingga dalil adanya penipuan dalam penulisan tanggal akta tidak terbukti;

(3.1.2.23) Bahwa sepanjang persidangan, Penggugat tidak ada bukti tentang adanya perbuatan melawan hukum mengenai adanya tekanan dalam pembuatan akta dibawah tangan tersebut. Lebih jauh lagi, jika Majelis menilai jumlah uang yang di transfer oleh Liem Long Hwa sebagaimana tersebut dalam bukti transfer yaitu 6,6 miliar, namun yang dibuat dalam Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 hanya sejumlah Rp.4 Miliar, maka terdapat penurunan jumlah yang tertulis dalam akta di bawah tangan. Hal itu telah memberikan petunjuk jika ketiga pemberi hutang (yang dalam hal ini pengurus pada PT. Citi9 Properti/Turut Tergugat I) memang telah sepakat membagi uang pinjaman 12 miliar kepada Penggugat tersebut, masing-masing 4 miliar sesuai dengan yang disebut dalam akta dibawah tangan tersebut. Terlebih lagi telah diketahui jika Para Tergugat dan Turut Tergugat III adalah Direktur dan Komisaris pada Turut Tergugat I, sehingga dapat diterima logika pada pokoknya mereka tetap berkomitmen selaku pribadi memberikan pinjaman yang tidak bisa dipenuhi oleh badan hukum (Turut Tergugat I);

Hal. 149 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(3.1.2.24) Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat dalam pembuatan Akta Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (Bukti P- 6.A, dan P-6.B = Bukti T.I-1, dan Bukti T.II-1) tersebut. Demikian juga tidak ditemukan bukti adanya cacat kehendak dalam pembuatan surat perjanjian dalam hal paksaan, khilaf dan penipuan (*dwang, dwaling, bedrog*). Sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan itikad baiknya memberikan pinjaman dan membuatnya dalam dokumen tertulis demi kepastian hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

(3.1.2.25) Menimbang, bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 (Bukti P-6.A, P-6-B, = Bukti T.I-1, dan Bukti T.II-1) tersebut adalah perjanjian yang sah dan mengikat, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, Para Tergugat mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, sebagaimana dibuktikan dalam Bukti T.I-4 s/d T.I.33 = T.II-1 s/d T.II-33, yaitu Penggugat telah membayar cicilan pokok dan bunga pinjaman 12 miliar tersebut, tetapi belum lunas. Sehingga dilakukan teguran/ somasi sebagaimana dibuktikan dalam Bukti surat T.I-34 = T.II-34. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat teguran/somasi itu bukan merupakan bentuk kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, melainkan upaya yang sah karena Penggugat tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian;

(3.1.2.26) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.T.III – 8 s/d 10, diperoleh fakta pada pokoknya Turut Tergugat III telah memenangkan gugatan dengan Penggugat, dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSWV/15, tertanggal 13 Mei 2015 telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum (Bukti T.T.III-6 s/d T.T.III-9). Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-OSWV/15, tertanggal 13 Mei 2015 adalah perjanjian yang mempunyai riwayat penerbitan sama dengan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang milik Para Tergugat, sehingga secara logika hukumnya, kedua surat perjanjian milik Para Tergugat mempunyai kekuatan yang sama;

Hal. 150 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



(3.1.2.27) Menimbang, bahwa Penggugat bisa menerima putusan yang menyatakan Akta Perjanjian Pengakuan Hutang dengan Turut Tergugat III sudah benar dan mempunyai kekuatan hukum, tetapi di sisi lain menyatakan Akta perjanjian Pengakuan Hutang dengan Tergugat I dan II tidak sah, padahal ketiga Akta tersebut terbit berdasarkan riwayat dan maksud yang sama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketiga akta tersebut harus dipandang secara satu kesatuan;

(3.1.2.28) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dalil tentang adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti, oleh karena itu petitum angka 2 harus ditolak;

(3.1.2.29) Menimbang, bahwa oleh karena dalil perbuatan melawan hukum tidak terbukti, dan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015 serta Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-LLHV/15, tertanggal 13 Mei 2015 adalah sah dan mengikat, maka petitum angka 3 dan 4 tidak beralasan hukum dan ditolak;

(3.1.2.30) Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2, 3, dan 4 telah ditolak, maka petitum selanjutnya tidak relevan lagi dan dinyatakan ditolak;

(3.1.2.31) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

(3.1.2.32) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

(3.2) DALAM REKONVENSİ.

(3.2.1) Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan gugatan rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

Penggugat Rekonvensi // Tergugat Konvensi I:

1. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPAV/15, tertanggal 13 Mei 2015, adalah sah secara hukum;
2. Menyatakan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 8, tanggal 13-09-2016 dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, adalah Sah secara hukum;

Hal. 151 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



3. Menyatakan PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) secara tanggung-renteng dengan Toni Sutanto Alim selaku *borgtocht* untuk membayar lunas terhadap hutang/pinjaman Kaleb Prayudi Antonius (Penggugat I Rekonvensi) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
5. Menyatakan Sah dan Berharga "Sita Jaminan/consevoir beslag" atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor:01491/Desa Cangkir, diuraikan dalam Surat Ukur: tanggal 14/01/2016, Nomor:00450/0203/2016, luas:19.448 m², Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):12.09.02.03.01050, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 16-Feb-2016, pada saat ini terdaftar atas nama PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi), berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driorejo, Desa Cangkir, setempat dikenal dengan Jalan Raya Tenaru;

Penggugat Rekonvensi III/ Tergugat Konvensi II:

1. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang Nomor: 01/WL-KPA/V/15, tertanggal 13 Mei 2015, adalah sah secara hukum;
2. Menyatakan Akta Jaminan Pribadi (*Borgtocht*) Nomor 8, tanggal 13-09-2016 dibuat dan ditandatangani di hadapan Bambang Santoso, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Sidoarjo, adalah Sah secara hukum;
3. Menyatakan PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);
4. Menghukum PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) secara tanggung-renteng dengan Toni Sutanto Alim selaku *borgtocht* untuk membayar lunas terhadap hutang/pinjaman Liem Long Hwa (Penggugat II Rekonvensi) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.7.039.979.981.- (tujuh milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Hal. 152 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



5. Menyatakan Sah dan Berharga “Sita Jaminan/consevoir beslag” atas sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor:01491/Desa Cangkir, diuraikan dalam Surat Ukur: tanggal 14/01/2016, Nomor:00450/0203/2016, luas:19.448 m2, Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB):12.09.02.03.01050, sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tanggal 16-Feb-2016, pada saat ini terdaftar atas nama PT.Wiralogam (Tergugat Rekonvensi), berkedudukan di Surabaya, terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik, Kecamatan Driyorejo, Desa Cangkir, setempat dikenal dengan Jalan Raya Tenaru;

(3.2.2) Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada pokoknya menolak dan menyatakan tetap dengan dalil pada gugatan konvensinya;

(3.2.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan rekonvensi ini, majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu formalitas gugatan rekonvensi ini, sebagai berikut:

(3.2.4) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan petitum gugatan rekonvensi angka 4, yaitu tentang ‘....menghukum Tergugat rekonvensi secara tanggung renteng dengan **Toni Sutanto Alim** selaku borgtocht....dst’, maka Majelis berpendapat gugatan rekonvensi mengandung cacat dalam hal kurang pihak, dimana dalam gugatan ini tidak ada pihak **Toni Sutanto Alim**, sehingga gugatan balik/ rekonvensi terhadap pribadi **Toni Sutanto Alim** adalah cacat formil;

(3.2.5) Menimbang, bahwa majelis hakim bukan bersikap tidak adil, dimana dalam pertimbangan eksepsi gugatan konvensi Majelis Hakim menyatakan tidak dimasukkan **Toni Sutanto Alim** dalam gugatan bukan cacat kurang pihak, oleh karena dalam gugatan konvensi yang digugat adalah mengenai pembatalan surat perjanjian, yang pihaknya adalah PT Wiralogam (Tergugat Rekonvensi) sehingga ketiadaan **Toni Sutanto Alim** tidak menjadikan kurang pihak, namun berbeda dalam gugatan rekonvensi ini, **Toni Sutanto Alim** dituntut untuk dijatuhi hukuman bersama dengan Tergugat Rekonvensi padahal **Toni Sutanto Alim** tidak berkedudukan

Hal. 153 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



sebagai pihak, bagaimana pengadilan akan melaksanakan proses eksekusi dikemudian hari, tentu hal itu akan menimbulkan persoalan;

(3.2.6) Menimbang, bahwa jika suatu petitum memuat suatu penghukuman kepada seseorang, maka secara formil seseorang itu harus berkedudukan sebagai pihak Tergugat, dengan demikian dia bisa menggunakan haknya untuk memberikan pembelaan secara utuh. Rasionya seperti dalam perkara waris, jika berkedudukan sebagai Penggugat maka ahli waris tidak harus semua ahli waris sebagai Penggugat, namun jika Ahli Waris sebagai Tergugat maka harus seluruh ahli waris ditarik sebagai pihak. Demikian juga dalam gugatan rekonsensi ini, Debitur dan penjamin (Toni Sutanto Alim) harus digugat masing-masing sebagai Tergugat;

(3.2.7) Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan rekonsensi ini tidak dapat diterima, karena adanya cacat formil kurangnya pihak tersebut. Lebih baik Penggugat Rekonsensi I dan II mengajukan gugatan sendiri-sendiri terhadap tergugat rekonsensi dan Toni Sutanto Alim tersebut;

(3.2.8) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan gugatan rekonsensi tidak dilanjutkan;

(3.2.9) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonsensi I dan Penggugat Rekonsensi II dihukum untuk membayar biaya perkara yang nilainya NIHIL;

(3.2.10) Memperhatikan ketentuan Pasal 1365, 1320, 1338 KUH Perdata dan ketentuan hukum acara perdata lainnya;

4. MENGADILI:

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 154 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.149.500,00 (*satu juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi I dan II untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026 oleh kami Gede Putra Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan Sarlota Marselina Suek, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 16 September 2026** oleh kami Hakim Ketua, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 108/Pdt.G/2026/PN Sby tertanggal 27 April 2026, dan dibantu oleh Diah Eka Pumamasari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, Turut Tergugat IX;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 155 dari 156 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby



Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Biaya PNBP Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
Biaya ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan.....	Rp. 879.500,00
Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 120.000,00
Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah.....	Rp1.149.500,00

(satu juta seratus empat puluh sembilan puluh ribu lima ratus rupiah);

Hal. **156** dari **156** hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Sby